

## 1.1.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Juramento del cargo

---

Una directiva escrita exige que todo el personal, antes de asumir la condición de Oficial jurado, preste juramento del cargo y posteriormente lo acate para hacer cumplir la ley y defender la Constitución del país o las leyes básicas del territorio y, si corresponde, aquellas de las subdivisiones gubernamentales.

#### Comentario

Ninguno.

(M M M M) (LE1)

## 1.1.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Código de Ética

---

Una directiva escrita requiere que todo el personal cumpla con un código o canon de ética adoptado por el organismo y exige que se realice una capacitación de ética para todo el personal, al menos cada dos años.

#### Comemntario

Los empleados públicos y no públicos deberían recibir instrucciones en lo que respecta a los dilemas, las tentaciones, las responsabilidades y los deberes del cargo. Los Cánones de ética o el Código de ética para el orden público publicados por la Asociación Internacional de Jefes de Policía o el Código de ética de la oficina del alguacil adoptado por la Asociación Nacional de Alguaciles, el Código de ética de la ICMA adoptado por la Asociación Internacional de Administradores Municipales (International City Managers Association, ICMA) o el Código de ética del telecomunicador de la Association of Public-Safety Communications Officials International, Inc. (APCO) cumplirán el objetivo parcial de esta norma. El cumplimiento con esos códigos de ética y el Código de conducta para los oficiales de orden público de las Naciones Unidas se puede incluir como elemento en el juramento del cargo. La revisión de ética se puede realizar en un ámbito áulico, una reunión orientativa, una capacitación informática y boletines, o cualquier combinación de métodos que determine el organismo. Norma con plazo.

(M M M M) (LE1)

## 1.2.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Autoridad Legal Definida

---

Una directiva escrita define la autoridad legalmente designada y las responsabilidades conferidas en todas las categorías del personal jurado del organismo. Si el organismo tiene más de una categoría de personal jurado, se deberá identificar cada una de ellas.

#### Comentario

La directiva escrita debe definir y explicar el alcance y los límites de la autoridad de orden público con relación a la aplicación de leyes, estatutos, ordenanzas y arrestos. Algunos organismos tienen más de una categoría de personal jurado. Por ejemplo, el director de una prisión, el jefe de bomberos, el oficial de control de tránsito de vehículos comerciales u otra clase especial de oficial público, pero con autoridad limitada para arrestos. Las normas de este manual que corresponden a los oficiales públicos se aplican para cada categoría. En general, la condición de público abarca la autoridad para realizar un arresto con custodia total.

(M M M M) (LE1)

## 1.2.10 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Deber de Intervenir

---

Una directiva escrita requiere que los empleados intervengan y notifiquen a la autoridad supervisora correspondiente si observan que otro empleado de la organización o asociado de seguridad pública realiza un uso irrazonable de la fuerza o si se dan cuenta de cualquier violación de la política departamental, la ley estatal/provincial o federal, o regulación local.

#### Comentario

La confianza depositada en la agencia por la comunidad puede dañarse o perderse por completo si la organización tiene empleados que no toman medidas cuando se encuentran con una conducta inapropiada por parte de otros empleados o asociados. Por lo tanto, es fundamental que el personal comprenda a través de las políticas y la capacitación que la acción e intervención inmediatas es un requisito de su empleo y un componente de su protesta de cargo y código de ética.

Algunas situaciones, como la aplicación irrazonable de fuerza o los procedimientos de debido proceso inadecuados, pueden requerir una intervención inmediata. Otras circunstancias, como la conducta impropia de un empleado, pueden manejarse mejor informando el asunto a la autoridad administrativa o de supervisión correspondiente. Las políticas pueden optar por abordar el concepto de oportunidad y viabilidad de la intervención, y cualquier capacitación asociada debe considerar ejemplos para mayor claridad y el establecimiento de la responsabilidad del empleado dentro de los conceptos de la directiva.

Además, se entiende que las protecciones ofrecidas por las políticas de "denunciantes", incluidos los estatutos aplicables, deben considerarse para reforzar la importancia de informar sobre este comportamiento inapropiado y/o potencialmente peligroso. Independientemente, la intención de este estándar es que los empleados eviten que la población y la organización se vean afectados negativamente como resultado de tal comportamiento o acciones.

Los empleados tienen la responsabilidad de tomar las medidas adecuadas en circunstancias que involucren a compañeros de trabajo, así como a otros asociados de seguridad pública cuyas acciones sean delictivas, inconstitucionales o inapropiadas y dañarán la reputación de la organización o de la profesión policial en su conjunto.

Otros asociados de seguridad pública/justicia penal pueden incluir, entre otros, miembros de grupos de tarea con los que trabaja la organización, miembros de otras organizaciones con jurisdicciones compartidas o concurrentes, voluntarios de la organización o representantes de organizaciones de apoyo dentro del sistema de justicia penal más amplio.

Cuando se encuentre con acciones irrazonables de otros empleados o asociados de seguridad pública/justicia penal que podrían resultar en lesiones, muerte o violaciones de los derechos constitucionales o civiles, la intervención debe ser inmediata.

(M M M M) (LE1)

## 1.2.3 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Cumplimiento de las obligaciones constitucionales

---

Una directiva escrita rige los procedimientos para asegurar el cumplimiento con todas las obligaciones constitucionales correspondientes, que incluyen:

- a. entrevistas (incluso entrevistas *in situ*),
- b. interrogatorios y
- c. acceso a asesoramiento.

#### Comentario

El organismo debería indicar con claridad qué constituye una situación de entrevista *in situ* válida para protegerse contra el uso indebido y para minimizar las reacciones de los ciudadanos posiblemente adversas. Los contactos de entrevistas *in situ* se pueden documentar para proporcionar a otros oficiales, investigadores y analistas de delitos información con respecto a personas y situaciones sospechosas. El organismo debería asegurar que se cumplan todas las reglamentaciones y leyes que se aplican a los interrogatorios y al acceso a asesoramiento.

(M M M M) (LE1)

## 1.2.4 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Allanamiento y confiscación

---

Una directiva escrita rige los allanamientos y la confiscación de personal del organismo sin una orden.

#### Comentario

La intención de esta norma es brindar pautas y procedimientos generales para que el personal de orden público del organismo cumpla cuando realice allanamientos que el personal judicial no evaluó ni autorizó. La directiva escrita debería incluir asuntos como consentimiento, detener y registrar, vehículos móviles y allanamientos en circunstancias apremiantes, como también otras situaciones que afecten al personal de orden público que realiza los allanamientos y las confiscaciones sin una orden.

En lo que respecta a los delitos que involucran actividades sexuales, la directiva debe prohibir que las evidencias presentadas, tales como condones, sean la única base para determinar el delito.

(M M M M) (LE1)

## 1.2.5 (LE1)

(M M M M) (LE1) Arresto con orden o sin orden

---

Una directiva escrita especifica los procedimientos de cualquier arresto realizado, con orden o sin ésta.

### Comentario

La directiva escrita debería incluir los procedimientos impuestos por la Corte Suprema de los EE. UU., los tribunales del estado o el país correspondiente y cualquier legislación que verse sobre las leyes de arresto o las rija. Además, se deberían incluir las circunstancias que permiten un arresto sin una orden, áreas que pueden allanarse relacionadas con un arresto, ya sea con orden o sin ésta, procedimientos para manejar a las personas que hacen valer la inmunidad diplomática o de otra índole, y obligaciones relacionadas con los derechos del arrestado.

(M M M M) (LE1)

## 1.2.8 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Registro sin Ropa/ de Cavidades

---

El organismo cuenta con procedimientos escritos para los registros al desnudo y de las cavidades corporales. Los procedimientos incluirán:

- a. autoridad para realizar los registros al desnudo y de las cavidades corporales con una orden o sin ésta;
- b. disposiciones de privacidad y registro según el género o identidad de género;
- c. disposiciones para circunstancias que involucren a menores; y
- d. requisitos de informes.

#### Comentario

A veces los registros al desnudo y de cavidades corporales son necesarios para la seguridad e integridad del organismo o para confiscar evidencias de actividad delictiva. No obstante, estos registros son muy invasivos y se deberían realizar en los límites de la autoridad legal, fuera de la vista del público y con el debido respeto por la dignidad humana. Algunos registros de las cavidades corporales requieren procedimientos higiénicos especiales y personal médico calificado para realizarlos. Otros factores que se deben tener en cuenta son la edad y la capacidad mental del sujeto al que se va a registrar, como también el entorno en el que el registro tiene lugar. Los procedimientos deberían guiar al personal del organismo para realizar registros al desnudo y de las cavidades corporales que maximicen la seguridad, recaben la evidencia necesaria y que la autoridad judicial competente considere razonables.

(M M M M) (LE1)



## 1.2.9 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Servicios policiales tendenciosos

---

El organismo cuenta con una directiva escrita que rige los servicios policiales tendenciosos y que, al menos, incluye las siguientes disposiciones:

- a. una prohibición contra los servicios policiales tendenciosos,
- b. capacitación inicial y anual del personal afectado en asuntos tendenciosos que incluyen los aspectos legales, y
- c. una revisión administrativa anual documentada de las prácticas del organismo que incluyen las inquietudes de los ciudadanos y cualquier medida correctiva adoptada.

#### Comentario

Los servicios policiales tendenciosos son la aplicación de la autoridad policial que se basa en una característica común de un grupo. Esto incluye, solo a título enunciativo, raza, etnia, origen nacional, religión, edad, género, identidad/expresión de género, orientación sexual, estatus migratorio, incapacidad, estatus de vivienda, ocupación, o fluidez lingüística.

Los organismos de orden público no deben tolerar servicios policiales tendenciosos en sus programas de orden público, ya que podrían ocasionar acusaciones de infracciones de los derechos constitucionales de los ciudadanos a los que prestamos servicios, perjudicar los esfuerzos legítimos del orden público y podrían originar denuncias de infracciones de los derechos civiles. Además, los servicios policiales tendenciosos ofenden al público, fomentan la desconfianza de la comunidad en el orden público, invitan al escrutinio de los medios, provocan acciones legislativas y la intervención judicial.

El personal de orden público debería concentrarse en la conducta de una persona y no considerar los rasgos comunes, a menos que estén asociados con un sospechoso específico de un delito o los sospechosos relacionados con un patrón de incidentes en un área en particular.

Los organismos de orden público deberían implementar capacitación constante para todos los oficiales en orden descendente en lo que respecta a la diversidad cultural y temas relacionados que pueden generar confianza y legitimidad en comunidades diversas. Esto se debería lograr con la ayuda de grupos de apoyo que representen los puntos de vista de comunidades que tengan tradicionalmente relaciones conflictivas con el orden público. El organismo debería asegurar que todas las acciones de la policía proporcionen capacitación que aborde cómo lo tendencioso puede afectar las actividades policiales y la toma de decisiones; por ejemplo, los contactos durante las operaciones, la detención del tránsito, los allanamientos, la confiscación y el embargo de bienes, las entrevistas y los interrogatorios. La capacitación debería hacer hincapié en los efectos perjudiciales de los servicios policiales tendenciosos para las personas, la comunidad y el organismo. Las agencias deberían considerar formas en que los ciudadanos podrían tratar de utilizar al personal policial contra otros de una manera prejuiciosa y considerar la capacitación, políticas u otras garantías para minimizar el riesgo de que el personal sea colocado en circunstancias sesgadas por una fuente externa.

La mejor práctica para el organismo es recopilar y realizar seguimiento de datos relacionados con todos los contactos de ciudadanos, como se define en las tablas de datos (servicios policiales tendenciosos, advertencias y citaciones viales). Norma con plazos.

#### (M M M M) (LE1)

## 4.1.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Uso de razonable de la fuerza

---

Una directiva escrita establece que el personal solo hará un uso razonable de la fuerza para lograr objetivos legales y aplicará técnicas de desescalada cuando sea posible.

#### Comentario

Los organismos deben hacer esfuerzos para asegurar que la cultura organizacional valore la preservación de la vida en el desempeño de todos los deberes y responsabilidades. Con ese fin, las políticas relativas al uso de la fuerza deben ser claras, concisas y de fácil aplicación. Además, la capacitación asociada debe llevarse a cabo para que abarque desde la acción inmediata hasta la desescalada. La política de desescalamiento debe considerarse desde una perspectiva integral e incluir capacitación para el personal que lleva a cabo la recepción de llamadas hasta a aquellos que interactúan con los puntos de contacto en el entorno de campo. Las personas que reciben llamadas deben recibir capacitación sobre la importancia de la recopilación de información, así como proporcionar al personal de respuesta información relevante antes de llegar al lugar, cuando esté disponible.

Se debe considerar la capacitación basada en escenarios para garantizar que los empleados comprendan la aplicación práctica de las técnicas de desescalamiento. La política y la capacitación asociadas también deben incluir el concepto de proporcionalidad, reconocimiento de crisis, comunicación efectiva, uso de la distancia y cobertura para crear tiempo, contacto y cubrir responsabilidades, reposicionamiento táctico, y situaciones de "desaceleración" que no representan una amenaza inmediata.

Además, se debe indicar el reconocimiento de circunstancias que involucran a personas en crisis, así como la utilización de equipos de seguridad. Las políticas deben abordar la solicitud de unidades de respaldo y la respuesta de supervisión a tipos de llamadas y eventos específicos y el uso de otros recursos disponibles, específicos de la organización.

La capacitación debe enfatizar la importancia de la racionalidad en la aplicación de la fuerza con una consideración significativa de las opciones que permiten el logro del mismo objetivo de la manera más segura para el personal, la población y el infractor.

Debería considerarse la posición de la organización sobre la utilización de armas de fuego con respecto a disparar contra vehículos en movimiento o desde ellos. Las circunstancias específicas deben identificarse dentro de la política donde tal acción es permitida y prohibida.

Se entiende que al personal que no tenga funciones policiales se le puede prohibir el uso de la fuerza en situaciones que no sean en defensa propia. Por tanto, la política y la capacitación deben reconocer estas diferencias.

05/03/19 El Comité de Revisión e Interpretación de Normas (SRIC) determinó que el uso de la palabra "objetivamente" en la directiva de una agencia sobre "fuerza razonable" no impedirá el cumplimiento de la norma, ni la ausencia de la palabra.

(M M M M) (LE1)

## 4.1.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Uso de fuerza letal

---

Una directiva escrita establece que la fuerza letal puede ser usada solo cuando un oficial cree razonablemente que la acción es en defensa de cualquier vida humana en peligro inminente de muerte o lesiones corporales graves. Las definiciones de términos condicionales, como los de creencia razonable, lesión física grave o términos similares usados para calificar la directiva, se incluirán y revisarán durante la capacitación anual en servicio.

#### Comentario

La intención de este estándar es establecer una política y capacitación sobre el uso de fuerza letal que proporcione a los oficiales una guía en el uso de la fuerza en situaciones de vida o muerte, y para prevenir la pérdida de la vida, incluida la del oficial. Las políticas asociadas deben enfatizar la importancia de proporcionar advertencias antes del uso de fuerza letal cuando sea razonable, apropiado y no esté impedido por el entorno físico, la distancia u otras circunstancias situacionales. Además, la capacitación y las políticas relacionadas deben enfatizar que la fuerza letal solo se utilizará como último recurso.

(M M M M) (LE1)

## 4.1.3 (LE1)

(M M M M) (LE1) Disparos de Advertencia

---

Una directiva escrita rige la emisión de disparos "de advertencia".

Comentario

En general, los disparos de advertencia deberían estar prohibidos por la posibilidad de daños. Si fuera posible, las circunstancias bajo las cuales se utilizan se deberían definir estrictamente.

(M M M M) (LE1)

## 4.1.4 (LE1)

(M M M M) (LE1) Uso de armas menos letales autorizadas

---

Una directiva escrita rige el uso de armas menos letales autorizadas por el personal del organismo.

Comentario

Ninguno.

(M M M M) (LE1)

## 4.1.5 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Prestación de ayuda médica después de acciones policiales

---

Una directiva escrita requiere que se brinde la ayuda médica adecuada tan pronto como sea razonablemente posible después de cualquier acción policial en la que se hayan sufrido lesiones; e incluye procedimientos para activar el sistema médico de emergencia cuando se han producido lesiones graves obvias, la aflicción médica es evidente o la persona está inconsciente.

#### Comentario

La intención de este estándar es minimizar la gravedad que plantean las lesiones obvias o los traumas no visibles comúnmente asociados con las acciones policiales. La "ayuda médica adecuada" debe prestarse tan pronto como sea razonablemente posible, reconociendo que la seguridad de la escena, el control del individuo y las circunstancias ambientales pueden influir en estas acciones y el momento de la respuesta. La "ayuda médica apropiada" puede incluir una mayor observación para detectar cambios obvios en la condición, enjuagar los agentes químicos de los ojos, aplicar primeros auxilios, evaluación por parte de paramédicos o, en caso de incidentes más graves o potencialmente mortales, ayuda inmediata por parte de profesionales médicos. Además de activar el sistema médico de emergencia, se debe administrar ayuda médica inmediata consistente con la capacitación del empleado para cualquier lesión grave obvia o pérdida del conocimiento. Al transportar a personas involucradas en acciones policiales contenciosas o después de incidentes de uso de la fuerza, se debe considerar la posibilidad de utilizar personal policial que no esté directamente involucrado en la acción, si es posible.

(M M M M) (LE1)

## 4.1.6 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Restricciones vasculares del cuello

---

Si la organización permite el uso de una restricción vascular del cuello, una directiva por escrito define las condiciones cuando está permitido e incluye requisitos específicos de capacitación inicial y bianual sobre la técnica y la directiva asociada.

#### Comentario

a menos que se aplique adecuadamente, la restricción vascular del cuello, que se basa en la interrupción temporal del flujo de sangre al cerebro para incapacitar, tiene el potencial de causar lesiones graves o la muerte. Por lo tanto, cualquier organización que autorice el uso debe asegurarse de que su personal esté debidamente capacitado en la aplicación de la técnica para minimizar la posibilidad de consecuencias no deseadas. La capacitación debe incluir instrucciones para proporcionar asistencia médica inmediata en caso de cualquier lesión, dolor o aflicción asociada. Además de la capacitación inicial, la organización también debe brindar capacitación cada dos años para garantizar que se mantengan las habilidades necesarias para una aplicación adecuada y que el personal involucrado comprenda claramente la política de la organización. La capacitación debe incluir las implicaciones de aplicar la técnica a aquellos que tienen condiciones médicas obvias que podrían aumentar los riesgos asociados de lesiones o muerte.

(M M M M) (LE1)

## 4.1.7 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Llaves de estrangulamiento

---

Una directiva escrita prohíbe el uso de cualquier técnica que restrinja la ingesta de oxígeno con el propósito de obtener el control de un sujeto a menos que se considere razonable la fuerza letal.

#### Comentario

El estrangulamiento o cualquier otro uso de técnica de fuerza que se base en la restricción de la ingesta de oxígeno tiene el potencial de resultar en lesiones graves o la muerte. Además, tales aplicaciones pueden provocar lesiones físicas en las vías respiratorias que pueden impedir intervenciones médicas exitosas. La política debe ser explícita y definir claramente la posición de la agencia al respecto. Se debe considerar la posibilidad de incluir prohibiciones similares en lo que respecta a restringir el flujo de aire en un esfuerzo por recuperar la evidencia ingerida.

(M M M M) (LE1)



## 4.2.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Informe del uso de la fuerza

---

Se presenta un informe escrito siempre que un empleado:

- a. dispara un arma de fuego, por otro motivo que no sea por capacitación o esparcimiento;
- b. realiza un acto que deriva, o se afirma que deriva, en la lesión o la muerte de otra persona;
- c. aplica la fuerza por medio del uso de armas letales o menos letales; o
- d. aplica fuerza física sin armas en el nivel que defina el organismo.

#### Comentario

El objetivo de esta norma es establecer el uso de la fuerza o la respuesta a sistemas de informes de resistencia dentro del organismo para la revisión y el análisis eficaces. Los sistemas de informes deberían ayudar a identificar tendencias, mejorar la capacitación y la seguridad de los empleados, y brindar información oportuna para el organismo que afronta asuntos de uso de la fuerza con el público. Los informes oportunos y precisos ayudan a establecer la credibilidad del organismo.

Se pueden usar programas informáticos para generar los elementos de informes necesarios de esta norma o el organismo puede decidir usar diversos métodos de informes para documentar el uso de la fuerza o la respuesta a incidentes de resistencia, según la gravedad u otros criterios establecidos.

Esta norma podría abarcar documentar el apuntamiento con armas o usar técnicas sin armas con control de cuerpo a cuerpo. Estas técnicas incluyen, a título meramente enunciativo: tocar físicamente, apretar o sostener, cachear, técnicas de sometimiento, aplicación de puntos de presión, trasladar, esposar u otros procedimientos de custodia. Se debe tener en cuenta que algunos organismos documentaron correctamente este tipo de información por medio de un formato de informe estándar de lista de verificación relacionado con el informe de arresto o incidente.

Cuando se deba decidir el límite de cuándo generar el informe de uso de la fuerza o respuesta a la resistencia y cuán extenso debe ser, el organismo debería examinar detenidamente todos los incidentes donde los empleados causaron, o se los acusa de haber causado, la muerte o lesión de otra persona, dispararon un arma de fuego accidental o intencionalmente o ejercieron la fuerza sin el uso de armas sobre otra persona hasta el punto que podría causar o conducir a una lesión imprevista, un reclamo de lesión o acusaciones de fuerza excesiva, p. ej. sostener por el cuello, sujetar por cuatro puntos (comúnmente denominado "atar de pies y manos"), golpes de puño o patadas. El organismo debería considerar, además, a quién se solicita redactar los informes cuando varios empleados participaron en el mismo incidente con uso de la fuerza.

Si fuese físicamente posible, se debería solicitar al empleado principal implicado que informe verbalmente su participación dentro de un período específico. El informe verbal debería asentarse por escrito lo antes posible. Los procedimientos escritos deberían establecer quién, cuándo y cómo se presentará el informe. La norma no tiene como objetivo documentar las medidas que se tomaron para sacrificar animales. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)

## 4.2.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Informes escritos del uso de la fuerza y revisión administrativa

---

El organismo tiene un procedimiento escrito para la revisión administrativa de cada informe del uso de la fuerza.

#### Comentario

El uso de la fuerza por parte de profesionales de la seguridad pública en la prestación de servicios es un asunto crítico para los empleados afectados, el sospechoso y el público en general. Los incidentes generan gran escrutinio, no solo del entorno legal, sino entre los grupos de interés, las familias afectadas y otros que estén directa o indirectamente relacionados con el asunto. La documentación detallada de dichos incidentes permite la revisión administrativa adecuada y la recopilación de datos que puedan contribuir con la creación de estrategias más seguras para los empleados y los ciudadanos.

La información que se recomienda recopilar es la siguiente: un resumen del incidente; la raza, el género y la edad del sujeto al que se aplicó la fuerza; la fecha, el horario, la ubicación y las circunstancias de la fuerza requerida; la documentación de las lesiones (de oficiales y civiles); el tratamiento médico provisto; y el acuse de recibo de la revisión de supervisión, que incluye cualquiera de las acciones de seguimiento. El personal responsable de realizar las investigaciones del uso de la fuerza debería recibir una capacitación acorde con las clases y los niveles de investigación que se realizarán, según lo defina el organismo. Si el organismo establece un comité de revisión del uso de la fuerza compuesto por los directivos de mayor jerarquía y otros profesionales correspondientes, según lo determine el director ejecutivo, este revisará dichos incidentes y realizará recomendaciones con respecto a las medidas correctivas o las sanciones, que incluyen medidas no disciplinarias, por ejemplo, capacitación o mejoras tácticas.

(M M M M) (LE1)

## 4.2.3 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Asignaciones operativas

---

Una directiva escrita exige que cualquier empleado, cuyas acciones o uso de la fuerza en su capacidad oficial desencadenen una muerte o una lesión física grave, sea apartado de sus asignaciones operativas hasta que se realice una revisión administrativa.

#### Comentario

El objetivo de esta norma es doble: proteger el interés de la comunidad en caso de que los empleados tal vez hayan excedido el alcance de su autoridad en sus acciones o el uso de la fuerza y proteger a los empleados que no excedieron el alcance de su autoridad en sus acciones de posibles confrontaciones con la comunidad.

El organismo debería considerar apartar del servicio a todos los empleados que participaron en un incidente crítico o traumático, que no solo se limite a disparos, y que pueda incluir incidentes, como un choque automotor fatal que involucre al empleado. Durante la licencia administrativa o la reasignación, el organismo debería considerar disposiciones para el rendimiento de informes después del incidente o el asesoramiento de los empleados implicados. En algunos incidentes críticos, tal vez la familia del empleado también requiera asistencia.

El proceso de apartarlos tal vez tenga un efecto negativo en los empleados implicados. Probablemente sea conveniente que los organismos incluyan de manera rutinaria una revisión de estos procedimientos durante las sesiones de capacitación laboral para mejorar la comprensión de este procedimiento.

Los organismos pueden considerar alguna forma de revisión independiente de los incidentes con uso de la fuerza mortal.

(M M M M) (LE1)

## 4.2.4 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Análisis de los informes del uso de la fuerza

---

Anualmente la organización prepara un análisis de sus actividades de uso de la fuerza, políticas y prácticas. El análisis debe identificar:

- a. la fecha y el horario de los incidentes;
- b. las clases de encuentros que derivaron en el uso de la fuerza;
- c. las tendencias o los patrones relacionados con la raza, la edad y el género de los sujetos implicados;
- d. las tendencias o los patrones que desencadenan en una lesión de cualquier persona, que incluye a los empleados; y
- e. el efecto de los resultados en las políticas, las prácticas, los equipos y la capacitación.

#### Comentario

Una revisión de los incidentes de la fuerza tal vez revele los patrones o las tendencias que podrían indicar necesidad de capacitación, renovación de equipos o modificaciones de las políticas. El proceso de la recopilación y la revisión de los informes también es fundamental para este análisis. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)

## 4.3.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Autorización: Armas y Municiones

---

Una directiva escrita exige que el personal del organismo solo utilice armas y municiones autorizadas por este en el desempeño de las responsabilidades. La directiva se deberá aplicar a las armas y las municiones que se utilizan en las tareas durante el desempeño de la función y fuera del servicio, y debe abordar:

- a. las clases y las especificaciones de todas las armas letales y menos letales aprobadas para el uso, incluso esas armas que utilizan los miembros de equipos tácticos u otro personal especializado;
- b. las clases y las especificaciones de municiones aprobadas para el uso, incluso munición que se usa en armas especializadas para miembros de equipos tácticos u otro personal especializado;
- c. el procedimiento de revisión, inspección y aprobación de todas las armas que usará cada empleado en el desempeño de su función antes de portarla por parte de un instructor de armas calificado o armero;
- d. un proceso para retirar las armas inseguras;
- e. el procedimiento para mantener un registro acerca de cada arma aprobada por el organismo para el uso oficial; y
- f. las pautas para el almacenamiento seguro y adecuado de armas de fuego autorizadas por el organismo.

#### Comentario

El objetivo de esta norma es establecer un control estricto del organismo en lo que respecta a todas las armas de fuego, armas y municiones que permite que los miembros porten y usen en el desempeño de sus funciones oficiales tanto cuando están en servicio como cuando no lo están. Se deben establecer pautas claras para las clases y las especificaciones exactas de cada categoría de arma, incluso armas especializadas que usan los miembros de equipos tácticos u otro personal especializado. Las directivas escritas y la orientación proporcionada en las descripciones específicas del trabajo deberían describir claramente la autoridad para portar y usar armas conforme a las normas, las reglamentaciones y las leyes establecidas por la autoridad local, regional, tribal, provincial, estatal o federal.

Para las armas de fuego el organismo debería establecer un proceso de aprobación. Se debería identificar cada arma de fuego, que debería cumplir con los criterios establecidos del organismo, ser segura y estar en buenas condiciones para el funcionamiento. El usuario debería demostrar su pericia para usar el arma de fuego o un curso de idoneidad aprobado antes de contar con la aprobación escrita del organismo para portar y usar el arma de fuego. Un instructor de armas de fuego o armero certificado debería inspeccionar y aprobar el arma de fuego y supervisar la prueba de idoneidad.

Se debe mantener un registro completo de todas las armas aprobadas por el organismo. En el caso de las armas de fuego, el registro debería enumerar la clase, la descripción, el modelo que la identifica y los números de serie de cada arma de fuego, como también la identidad del titular o el cesionario. Además, el registro debería incluir el nombre del oficial que realizó la aprobación, la fecha de la aprobación, el curso del disparo y todas las puntuaciones que se utilizaron para calificar al usuario en la demostración de su idoneidad.

(M M M M) (LE1)

## 4.3.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Demostración de idoneidad con las armas

---

Una directiva escrita requiere que solo el personal del organismo que demuestra idoneidad en el uso de armas autorizadas por este sea aprobado para portar dichas armas.

#### Comentario

El objetivo de esta norma es abarcar la portación y el uso, en servicio o fuera de este, de todas las armas, como revólver, escopeta, pulverización química o arma para golpear. La demostración de idoneidad incluye alcanzar una puntuación de calificación mínima en el curso indicado; lograr y demostrar conocimiento sobre las leyes relativas a la utilización de armas autorizadas y sobre las políticas del organismo en materia del uso de la fuerza, la intensificación de la fuerza y la fuerza mortal; así como exhibir pericia sobre los procedimientos reconocidos para la manipulación segura de este tipo de armas. La instrucción y la calificación relacionadas con las armas deben estar a cargo de un instructor de tiro certificado.

(M M M M) (LE1)

### 4.3.3 (LE1)

#### (M M M M) (LE1) Capacitación de idoneidad anual o bienal

---

Se solicita, al menos anualmente, a todo el personal del organismo autorizado para portar armas recibir capacitación durante el trabajo acerca de las políticas del uso de la fuerza del organismo y demostrar idoneidad con todas las armas letales y armas controladas electrónicamente aprobadas que el empleado esté autorizado para utilizar. La capacitación durante el trabajo de otras armas menos letales y técnicas de control sin armas debe realizarse al menos cada dos años. Además:

- a. un instructor de armas o de táctica certificado debe supervisar la capacitación de idoneidad;
- b. la capacitación y la idoneidad se deben documentar; y
- c. el organismo debe contar con procedimientos para la capacitación correctiva de aquellos empleados que no pueden calificar con un arma autorizada antes de reanudar las funciones oficiales.

#### Comentario

El curso de perfeccionamiento anual o bienal del uso de la fuerza durante el trabajo no debe ser formal como la capacitación del nivel inicial o del reclutamiento. La capacitación del uso de la fuerza durante el trabajo se puede lograr mediante una combinación de métodos, por ejemplo, durante las sesiones de capacitación informativas, la revisión de perfeccionamiento legal en asuntos del uso de la fuerza o al realizar exámenes escritos o de habilidades en el uso de la fuerza y armas menos letales durante los cursos de calificación de armas de fuego anuales. El organismo debe establecer los niveles de idoneidad con la información de los instructores de armas certificados u otros del organismo que puedan validar los criterios. La demostración de idoneidad con armas menos letales puede constar de los mismos criterios que se usan en el nivel inicial o se puede modificar el curso para abreviar o extender la capacitación según la experiencia del organismo con las armas en la práctica.

El objetivo de la viñeta (c) es asegurar que se implementen medidas correctivas y que el empleado que no demuestra idoneidad con un arma no regrese a su función con esa arma hasta que se demuestre y documente dicha idoneidad.

A menos que se aplique de manera adecuada, la sujeción por el cuello y demás técnicas de reducción que recurren al corte del flujo de oxígeno al cerebro presentan la posibilidad de causar una lesión grave o la muerte. Por lo tanto, cualquier organismo que autoriza el uso de dichas técnicas debe asegurar que el personal esté debidamente capacitado en el uso de estas técnicas para minimizar la posibilidad de lesiones. Además de la capacitación inicial, el organismo debe proporcionar capacitación de perfeccionamiento cada dos años para asegurar que las habilidades que se requieren para la aplicación debida se mantengan.

La capacitación debe ser acorde con los límites y el alcance de las responsabilidades laborales de los empleados, por ejemplo, a un guardia de seguridad del organismo que no tiene autoridad para arrestar se le puede entregar una porra y una sustancia química, pero la idoneidad de la capacitación solo debe abarcar los movimientos defensivos. El plan de estudios para los oficiales jurados será más integral según el alcance de su autoridad para usar la fuerza al realizar los arrestos. Norma con plazos.

#### (M M M M) (LE1)

## 4.3.4 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Requisitos previos para portar armas letales y menos letales

---

Una directiva escrita exige que todo el personal del organismo autorizado para portar armas letales y menos letales reciba todas las políticas del uso de la fuerza e instrucción relacionada antes de obtener la autorización para portar un arma. Se debe documentar la recepción de la política y la presentación del plan de estudios.

#### Comentario

Todo el personal autorizado para portar armas con el objetivo de emplearlas para el uso de la fuerza debe recibir capacitación en el uso desde la perspectiva de la aplicación práctica y la política organizativa. La instrucción debe incluir la confirmación de que el empleado comprende las consecuencias y los requisitos legales, los procedimientos operativos y de cuidado específicos para las armas, la documentación y los procedimientos de informes, las obligaciones después del uso de la fuerza y cualquier otro asunto que se requiera en esta sección de las Normas para organismos del orden público de CALEA.

(M M M M) (LE1)



## 11.1.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Descripción de la Organización

---

Una directiva escrita describe las funciones y la estructura organizativa del organismo. Dicha directiva se representa gráficamente por medio de un organigrama que se revisa y actualiza, según sea necesario, y que se encuentra a disposición de todo el personal y el público en general.

#### Comentario

El organismo puede determinar su propia estructura organizativa. Al organizar o reorganizar su estructura, debe tener en cuenta las pautas aplicables descritas en los distintos capítulos del Manual de normas. La presente norma tiene por fin brindar una descripción escrita de la organización del organismo. El organigrama del organismo debe coincidir con esta descripción.

La responsabilidad funcional se puede asignar a un puesto individual o un componente específicamente creado y dotado de personal. La responsabilidad funcional correspondiente a distintas actividades también se puede asignar a una única posición o componente, según sea necesario.

(M M M M) (LE1)

## 11.3.1 (LE1)

(M M M M) (LE1) Responsabilidad/Autoridad

---

Una directiva escrita exige:

- a. que la responsabilidad esté acompañada por una autoridad proporcional; y
- b. que cada empleado deba rendir cuentas por el uso de sus facultades delegadas.

Comentario

En cualquier nivel del organismo, el personal debe estar dotado de facultades para tomar las decisiones que sean necesarias para permitir el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades. La delegación de facultades debe ser coherente con los valores organizativos y la declaración de los objetivos fundamentales del organismo.

(M M M M) (LE1)

## 11.3.3 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Notificación al director ejecutivo de incidentes con generación de responsabilidad

---

Una directiva escrita describe el procedimiento que se debe seguir para notificar al director ejecutivo o al funcionario delegado sobre cualquier incidente que pudiera generar algún tipo de responsabilidad para el organismo o que pudiera conllevar un interés de extrema relevancia para la comunidad.

#### Comentario

La directiva debe especificar la naturaleza de los incidentes que se deben comunicar al director ejecutivo del organismo sin demora y aquellos cuya atención se puede posponer para un momento futuro. Un organismo debe analizar cuidadosamente todos los incidentes en los cuales se alegue que el modo de actuar de sus empleados ha aumentado las probabilidades de muerte, lesiones personales graves o pérdidas patrimoniales significativas.

(M M M M) (LE1)

## 12.1.1 (LE1)

(M M M M) (LE1) Autoridad y Responsabilidad del director ejecutivo

---

Una declaración escrita emitida por una unidad de gobierno, una ley o una ordenanza, o una combinación de las opciones precedentes, establece la autoridad y la responsabilidad del director ejecutivo.

Comentario

Ninguno.

(M M M M)(LE1)

## 12.1.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Protocolo de Mando

---

Una directiva escrita establece el protocolo de mando aplicable, como mínimo, ante las siguientes situaciones:

- a. en caso de ausencia del director ejecutivo;
- b. bajo circunstancias excepcionales;
- c. en situaciones que involucran al personal de distintas funciones en la realización de una operación única;  
y
- d. para las operaciones diarias y normales del organismo.

#### Comentario

Debe establecerse un sistema de sucesión para garantizar la existencia de liderazgo cuando el director ejecutivo no pueda ejercer sus funciones, cuando esté fuera de servicio, cuando se encuentre fuera de la ciudad o cuando por algún otro motivo no pueda asumir el mando. En el caso de ausencias prologadas y previstas, el director ejecutivo debe designar una autoridad "interina" por escrito. El mando también se puede predeterminar para ciertos incidentes críticos o situaciones de emergencia y para actividades operativas específicas. El protocolo de mando debe aclarar quiénes asumen la autoridad, despejar posibles confusiones y garantizar un liderazgo ininterrumpido.

(M M M M) (LE1)

## 12.1.3 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Obediencia de órdenes legítimas

---

Una directiva escrita exige que los empleados obedezcan todas las órdenes legítimas emanadas de sus superiores, incluso aquellas que un superior les transmita a través de un empleado que ocupa su mismo rango o uno inferior. La directiva también debe indicar los procedimientos que debe seguir un empleado en caso de recibir una orden contradictoria o ilegítima.

#### Comentario

Ninguno.

(M M M M) (LE1)

## 12.2.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) El sistema de directivas escritas

---

La organización tiene un sistema de directivas escritas que incluye, como mínimo, lo siguiente:

- a. valores de la agencia y declaración de misión;
- b. una declaración que confiere al director ejecutivo de la agencia la autoridad para emitir, modificar o aprobar las directivas escritas de la agencia;
- c. identificación de las personas o puestos, además del director ejecutivo del organismo, autorizados para emitir directivas escritas;
- d. una descripción del formato del sistema de directivas escritas;
- e. procedimientos para indexar, eliminar y revisar directivas;
- f. declaraciones de política del organismo;
- g. reglas y regulaciones;
- h. procedimientos para realizar las actividades del organismo; y
- i. procedimientos para la revisión de políticas, procedimientos, reglas y reglamentos propuestos o revisados antes de su promulgación para asegurarse de que no contradigan otras directivas del organismo existentes o la ley aplicable.

#### Comentario

El organismo debe establecer un sistema formal de directivas por escrito para proporcionar a los empleados una clara comprensión de las limitaciones y expectativas relacionadas con el desempeño de sus funciones. El sistema de directivas escritas debe permitir un acceso rápido a las políticas, procedimientos, reglas y regulaciones individuales, y debe diferenciar los tipos de directivas.

Los cambios en los directores ejecutivos deben realizarse sin interrumpir los servicios proporcionados por el organismo. Las directivas escritas tienen un elemento de permanencia implícita en el organismo; sin embargo, durante los períodos de cambio de liderazgo es importante garantizar que las políticas sigan siendo relevantes y contemporáneas. Esto debe lograrse con un documento puente que indique que todas las políticas de la organización permanecen vigentes hasta que se modifiquen o enmiendan.

Cada organización tiene la libertad de utilizar una variedad de tipos de directivas escritas. Sin embargo, el organismo debe dejar en claro qué nivel de autoridad se requiere para emitir cada tipo de directiva, por ejemplo, solo el CEO puede emitir reglas y regulaciones, los comandantes de división pueden emitir procedimientos operativos estándar. Los organismos también deben dejar en claro que una directiva escrita perteneciente a un componente subordinado no puede contradecir una directiva emitida por una autoridad de nivel superior, por ejemplo, un manual de procedimientos de división no puede contradecir una regulación de toda la agencia. Todas las directivas escritas deben ser revisadas anualmente por la autoridad emisora para determinar si deben realizarse cambios debido a cambios en las circunstancias o sucesos durante el año anterior.

(M M M M) (LE1)

## 12.2.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Difusión y almacenamiento

---

Una directiva escrita establece procedimientos para la difusión y el almacenamiento de las directivas escritas del organismo y aborda, por lo menos, los siguientes puntos:

- a. difusión de las directivas actuales, nuevas o recientemente revisadas a todo el personal afectado;
- b. almacenamiento y ubicación de las directivas escritas en lugares específicos a los que puedan acceder todos los integrantes del personal involucrado; y
- c. reconocimiento de la recepción y el evaluación de las directivas difundidas por parte del personal afectado, ya sea por escrito o mediante otra modalidad de igual o mayor efectividad.

#### Comentario

Con relación a la opción de difundir las directivas escritas en copias impresas, el organismo puede distribuir dichas copias a cada una de las personas afectadas o disponerlas en lugares específicos, siempre que se pueda garantizar que el personal involucrado tenga acceso oportuno a este material para su consulta. En lo que respecta al sistema de distribución computarizado, debe preverse el almacenamiento de copias de seguridad en un medio y ubicaciones accesibles, de manera que el personal pueda consultarlas en forma oportuna cuando, por ejemplo, el sistema de documentación digital no funcione o se torne inaccesible por cualquier otro motivo.

La viñeta (c) exige que, dentro de un plazo razonable a partir de la fecha de publicación, se documente la confirmación de recepción y evaluación por parte del empleado. En el contexto de un sistema de documentación computarizado, la "recepción" implica que el destinatario pudo acceder a la directiva publicada en forma electrónica o que la imprimió. El "reconocimiento" implica que el receptor crea una constancia de cada recepción y evaluación. La tarea de verificar que los destinatarios entienden correctamente las directivas escritas es, al menos en parte, una función de la capacitación.

(M M M M) (LE1)



## 15.2.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Actualización Anual: Metas y Objetivos

---

Una directiva escrita requiere la declaración y la actualización anual de metas y objetivos escritos para el organismo y para cada uno de sus componentes organizativos principales. Las metas y los objetivos previstos se encuentran a disposición de todo el personal del organismo.

#### Comentario

Los oficiales al mando deben ser responsables por aquellas metas y objetivos que se relacionan con sus funciones. A los fines de la presente norma, un "componente principal" es una oficina, un departamento u otro componente que se representa en el organigrama como el primer o segundo nivel siguiente al nivel del director ejecutivo del organismo, o las funciones o los niveles organizativos que el director ejecutivo designe a tal efecto. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)

## 17.4.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Mantenimiento de cuentas/fondos de caja

---

Una directiva escrita enumera todos los fondos de caja o cuentas en los que el personal del organismo está autorizado a recibir o mantener efectivo o a partir de los cuales puede efectuar desembolsos, y regula el mantenimiento de estas cuentas. Dicha directiva debería incluir, como mínimo:

- a. un balance general, diario mayor u otro sistema en el que se identifiquen el saldo inicial, los créditos (los ingresos recibidos), los débitos (los fondos desembolsados) y el saldo disponible;
- b. recibos o documentación que respalden el dinero recibido;
- c. autorización para realizar desembolsos de efectivo, incluida la autorización del CEO para efectuar gastos que superen un límite determinado;
- d. requisitos sobre registros, documentos o facturas necesarios para la documentación de los gastos;
- e. personas o puestos autorizados a realizar desembolsos o aceptar efectivo; y
- f. contabilización trimestral de las transacciones del organismo.

#### Comentario

Es menester que los supervisores lleven un control estricto de todas las cuentas del organismo, y que este establezca procedimientos tendientes a garantizar el manejo adecuado de todos los fondos. Estos procedimientos deberían contemplar los fondos de la caja chica, el dinero recibido en el sector de registros, los fondos de investigación y todas las demás instancias en las que circule, se reciba o se desembolse efectivo. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)

## 17.5.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Aptitud operativa

---

Una directiva escrita exige que los bienes del organismo se almacenen en un estado adecuado de aptitud operativa y designa a la persona o unidad responsable por su mantenimiento.

#### Comentario

Los equipos almacenados del organismo, como radios, esposas, porras o artículos especiales (p. ej., radares, cámaras y dispositivos digitales de vigilancia) se deben mantener en estado de aptitud operativa. El término "aptitud operativa" abarca conceptos como el cuidado y la limpieza, el mantenimiento preventivo, las reparaciones, el funcionamiento y la capacidad de respuesta. La aptitud operativa de los equipos debe ser objeto de inspecciones regulares.

(M M M M) (LE1)

## 21.2.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Descripción del puesto Mantenimiento y disponibilidad

---

Una directiva escrita requiere una revisión documentada de las descripciones de trabajo de todos los empleados cada cuatro años, asegurando que las descripciones de trabajo estén actualizadas y estén disponibles para todo el personal.

#### Comentario

Declaraciones de deberes y responsabilidades para cada trabajo dentro del organismo, para incluir personal de tiempo completo o tiempo parcial o voluntarios encargados de llevar a cabo funciones de aplicación de la ley deben estar preparados y puestos a disposición de los gerentes, supervisores y todos los demás empleados del organismo. Tales declaraciones son elementos clave para lograr una gestión y supervisión más efectivas. Estándar con plazos.

(M M M M) (LE1)

## 22.1.3 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Programa de Beneficios

---

El organismo tiene directivas escritas en las que se describen los siguientes programas de personal:

- a. programa de jubilación;
- b. programa de seguro médico;
- c. programa de beneficios por discapacidad y muerte;
- d. programa de cobertura de responsabilidad; y
- e. beneficios educativos para los empleados, si los hubiera.

#### Comentario

El programa de jubilación del organismo puede ser provisto por la Ley de Seguridad Social del ámbito jurisdiccional, estatal o federal. El programa puede establecer un requisito de edad jubilatoria mínima y una edad de jubilación obligatoria. La directiva debería mencionar la medida en la cual las distintas clases de personal del organismo (de tiempo completo, de medio tiempo, voluntario y de reserva, según corresponda) pueden acceder a cada uno de los beneficios previstos.

Asimismo, el organismo debería, mediante programas de seguro o asistencia financiera directa, ofrecer indemnización por discapacidad temporal, parcial o total para el desempeño del trabajo. También debería preverse el pago de una indemnización mensual por fallecimientos relacionados con la prestación de servicios.

En las disposiciones especiales del programa de cobertura de responsabilidad, debería considerarse también la responsabilidad de los empleados por acciones u omisiones directamente relacionadas con su función de orden público. El programa debería mantener indemnes a los empleados frente a cualquier responsabilidad originada por actos u omisiones que sean causa de lesiones personales, muertes o daños patrimoniales, los cuales, a su vez, podrían derivar en el inicio de acciones civiles en su contra.

Cuando se los ofrece, los beneficios educativos van más allá de las oportunidades provistas a los empleados a través de capacitaciones durante el trabajo, o entrenamientos especializados y avanzados. Por lo general, los empleados continúan con su educación superior por su propia iniciativa y en su tiempo libre. Como el valor que los empleados tienen para la organización se incrementa a través de su formación continua, el organismo debería estimular y promover la continuación de los estudios ofreciendo todos los beneficios concretos que estén a su alcance para contribuir a los logros académicos. Los beneficios educativos pueden incluir licencias, ajustes de horarios y adaptación de tareas, reembolso de matrículas y aumentos salariales basados en los avances educativos.

(M M M M) (LE1)

## 22.1.5 (LE1)

(M M M M) (LE1) Servicios de protección para testigos y víctimas/Oficiales caídos en el cumplimiento del deber

---

Una directiva escrita define los servicios de asistencia que se deben prestar a los integrantes del personal del organismo y sus familias luego de muertes o lesiones acaecidas serias durante el cumplimiento del deber.

### Comentario

La prestación adecuada de servicios por parte del organismo implica notificar oportuna y personalmente a la familia del oficial muerto o lesionado, asistir a dicha familia en el hospital, brindarle apoyo durante el funeral y el sepelio, asistirle en el manejo de asuntos legales y de beneficios, asesorarla para enfrentar problemas económicos o de otra índole, apoyarla durante el desarrollo de los procedimientos penales (si los hubiera), y mantener con ella un contacto a largo plazo y procurar estar al tanto de sus necesidades. Los organismos deberían revisar los recursos asociados a los oficiales caídos en el cumplimiento del deber en forma periódica, a fin de verificar la vigencia y la adecuación de los datos de contacto y la información de apoyo para su distribución entre los familiares o beneficiarios afectados.

(M M M M) (LE1)

## 22.1.8 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Identificación del Empleado

---

El organismo tiene una directiva escrita sobre la identificación del personal en la que se disponen los siguientes aspectos:

- a. cómo responder ante la solicitud de ver la identificación del personal;
- b. la provisión de una identificación oficial del organismo en la que se incluya, por lo menos, la fotografía del personal; y
- c. la identificación verbal a través del teléfono.

#### Comentario

El propósito de la norma es asegurarse de que el público pueda identificar a los oficiales del orden público y tener la seguridad de que la persona con quien están tratando es realmente un oficial. Esto debería mejorar la capacidad del oficial de desempeñar sus deberes, promover la confianza del público y aumentar la responsabilidad de los oficiales por sus acciones. La directiva escrita debe incluir excepciones para los oficiales que trabajen en forma encubierta.

Todos los empleados del orden público y los voluntarios del organismo deberían tener una identificación, ya que esto podría permitir que los agentes no públicos y los voluntarios viajen a otros sitios o cumplan con los deberes del organismo en épocas de emergencia. Los documentos de identificación deberían tener varias características que dificultaran su duplicación e incluir otra información de utilidad, como, por ejemplo, el derecho a portar armas de fuego.

La identificación de los oficiales sin uniforme puede incluir números únicos y/o el nombre del oficial de orden público.

(M M M M) (LE1)

## 22.1.9 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Despliegue y reintegración militares

---

El organismo tiene una directiva escrita que establece un plan para el personal cuyas ausencias por acciones militares superen los 180 días (en consideración de las actividades previas, el despliegue y las actividades posteriores a este). Dicho plan incluye disposiciones para regular los siguientes aspectos:

- a. designación de un punto de contacto en el organismo;
- b. designación de un punto de contacto en recursos humanos, si se tratara de un departamento externo;
- c. proceso de salida, incluida una entrevista final con el director ejecutivo o funcionario designado;
- d. almacenamiento del equipo perteneciente al organismo durante el despliegue;
- e. proceso de reincorporación, incluida una entrevista con el director ejecutivo o funcionario designado;
- f. capacitación inicial y/o de actualización, nueva calificación para el manejo de armas y pasos para la reincorporación, según corresponda; y
- g. establecimiento de un proceso de comunicación con el miembro del personal en servicio militar.

#### Comentario

Los empleados que integran el cuadro de la reserva de las fuerzas armadas (es decir, reservistas militares o miembros de la Guardia Nacional) tienen características especiales con relación a su empleo. Las órdenes de despliegue pueden ser repentinas; por lo tanto, es necesario contar con un plan para enfrentar tales eventualidades. Las buenas prácticas recomiendan mantener una comunicación efectiva entre el organismo y el empleado y su familia antes, durante y luego del despliegue. La existencia de un punto de contacto sólido durante todo el despliegue ayudará a garantizar una transición fluida y sin inconvenientes. En la medida de lo posible, el empleado ausente deberá ser notificado de las novedades del organismo, sus eventos importantes y los ascensos u oportunidades de ascenso.

Esta doble función del miembro como ciudadano y soldado, pasible de ser convocado para un despliegue militar con escasa anticipación, puede poner a prueba la capacidad de flexibilidad del organismo y del director ejecutivo. La Ley de los Derechos de Empleo y Reempleo de los Servicios Uniformados del año 1994 (USERRA) enuncia, sin carácter taxativo, los principales derechos, responsabilidades y requisitos mínimos aplicables en estos casos.

Se reconoce que los miembros que se reincorporen luego de un despliegue militar, en especial aquellos que hayan participado de operaciones de combate, pueden tener necesidades especiales. Asimismo, se entiende que los Programas de Asistencia para los Empleados (EAP) tradicionales pueden no ser suficientes para atender las necesidades de los oficiales de policía/miembros del ejército que se reintegran al trabajo. En consecuencia, el organismo debería tener en cuenta todos los recursos locales viables para satisfacer estas necesidades particulares.

Según la duración del despliegue militar, deberían ofrecerse capacitaciones iniciales o de actualización, así como disponerse una nueva calificación para el manejo de armas (letales o menos letales) en la medida que corresponda.



## 22.2.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Salud general y aptitud física

---

Una directiva escrita describe la política de la agencia en lo que respecta a la salud general y la aptitud física para desempeñar las tareas laborales identificadas para los empleados públicos.

#### Comentario

Las funciones inherentes a un organismo de orden público requieren un nivel de aptitud física que no se exige en muchas otras ocupaciones. Por lo tanto, los requisitos de aptitud necesarios deberían señalarse en forma específica. Las normas de aptitud deberían ser aquellas que, según se haya demostrado, estén directamente relacionadas con las tareas realizadas. Su finalidad no debería orientarse a dejar de lado o sancionar a aquellos empleados que puedan desempeñar sus tareas de otro modo, con o sin las adaptaciones razonables necesarias.

(M M M M) (LE1)

## 22.2.5 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Actividad extralaboral

---

Si el organismo permite que el personal jurado se dedique a empleos extralaborales, una directiva escrita deberá abordar los siguientes aspectos:

- a. exigencia de que el personal jurado sea autorizado por el organismo para poder participar de trabajos extralaborales;
- b. políticas que rijan el comportamiento y las actividades de los oficiales durante su trabajo extralaboral;
- c. procesos de aprobación, revisión y revocación asociados con el empleo extralaboral de los oficiales;
- d. designación de un punto de coordinación o administración interno para supervisar la observancia de las políticas o procesos mencionados precedentemente y de otros asuntos que el organismo considere pertinentes; y
- e. documentación de los puntos significativos del empleo extralaboral de cada oficial.

#### Comentario

Esta norma concierne al personal jurado cuyo empleo secundario se considere extralaboral, es decir, un empleo externo en el que se prevea el uso real o potencial de las facultades de orden público.

La primera viñeta (a) requiere que los oficiales públicos obtengan el permiso del organismo para poder dedicarse a empleos extralaborales. Además, la relación entre el empleador externo y el oficial empleado puede estar regulada en virtud de un contrato escrito celebrado entre el organismo y el empleador externo. Entre otras disposiciones, tal contrato podría establecer que el empleador externo remita los pagos correspondientes a los servicios del oficial empleado al organismo, para que este último efectúe el pago de la remuneración correspondiente.

Con relación a las políticas mencionadas en la viñeta (b), el organismo podría regular los siguientes asuntos, entre otros, si el contrato no lo previera: autoridad de los oficiales mientras trabajan en carácter extralaboral; responsabilidades de los oficiales frente al organismo y los empleadores externos; asuntos de jurisdicción y competencia; solicitudes de servicio fuera del horario laboral; limitaciones, si corresponde, sobre la cantidad de horas trabajadas por un período determinado y sobre la cantidad de horas trabajadas antes de presentarse en el organismo; uso de los bienes pertenecientes al organismo (armas, uniformes, etc.); y cuestiones relativas a la responsabilidad, remuneración e indemnidad derivadas de lesiones u otros accidentes acaecidos durante el cumplimiento de la actividad extralaboral.

Respecto de los procesos de aprobación, revisión y revocación enunciados en la viñeta (c), la directiva escrita del organismo debería incluir una descripción de tales procesos, los tipos de actividades extralaborales prohibidas y la aceptación del empleador externo de las restricciones, si las hubiera, sobre las clases y condiciones de empleo admitidas, lo cual puede incluir una evaluación del potencial riesgo de lesiones.

Con relación a la viñeta (e), la documentación debería reflejar las necesidades particulares del organismo, las secciones relevantes de su convenio de negociación colectiva, si existiera tal acuerdo, así como los requisitos legales aplicables (como, por ejemplo, la Ley Federal de Normas de Trabajo Justas). Entre los aspectos significativos que se deben documentar sobre el empleo extralaboral, el organismo debería considerar los siguientes: fecha, hora y lugar de trabajo; incidentes que requirieron el uso de las facultades de orden público; lesiones sufridas por el oficial u otras personas; quejas recibidas; comparecencias judiciales (programadas y de cumplimiento efectivo) derivadas del empleo extralaboral; y conflictos de responsabilidad e indemnidad que se originaron a partir de acciones realizadas durante el servicio extralaboral.

#### (M M M M) (LE1)



## 22.4.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Procedimientos de presentación de reclamos

---

Una directiva escrita establece un procedimiento para la presentación de reclamos, en el que se incluyen los siguientes puntos:

- a. identificación de los asuntos por los que corresponde iniciar un proceso de reclamación;
- b. los niveles del organismo o el gobierno ante los cuales puede presentarse y/o apelarse el reclamo;
- c. los plazos de prescripción para la presentación o apelación del reclamo;
- d. el tipo de información que se debe incluir en la presentación de un reclamo;
- e. el establecimiento de los pasos procesales y los plazos de prescripción correspondientes a cada nivel para la contestación de reclamos o apelaciones; y
- f. los criterios aplicables para la representación de los empleados.

#### Comentario

Como se dispone la existencia de un procedimiento de reclamación formal para dirimir las diferencias entre el empleado y el empleador, es lógico que se requiera que tales procedimientos estén redactados en forma clara y concisa. Si los procedimientos para la presentación de reclamos forman parte de un acuerdo de negociación colectiva, tal acuerdo debería ajustarse a la definición de "directiva escrita" con el alcance utilizado en esta norma. Esta norma se aplica a todos los empleados del organismo. Si existe más de un procedimiento, debería describirse cada uno de ellos.

El reclamante debería proporcionar la siguiente información básica: una declaración escrita sobre el reclamo y los hechos que lo sustentan, una alegación escrita sobre el ilícito específico que se aduce y el daño causado, y una declaración escrita sobre el resarcimiento o medida correctiva pretendidos. A tal efecto, puede diseñarse un formulario en el que se provean espacios para indicar los horarios, las fechas y las medidas significativas adoptadas con relación al reclamo.

Una vez presentado el reclamo, debería tratarse de manera formal. Cada nivel debería confirmar la recepción del reclamo tomando nota de la hora, la fecha y la persona que lo recibe. Los hechos o alegatos deberían analizarse en forma minuciosa, y aceptarse o negarse por escrito. Cada nivel debería intentar resolver el conflicto por todos los medios, en lugar de limitarse a pasar el reclamo al próximo nivel. Si correspondiera, el resarcimiento o las medidas correctivas que se adopten deberían detallarse por escrito. El director ejecutivo, o su delegado, debería mantenerse en contacto con la organización laboral pertinente y supervisar el progreso de la causa hasta su conclusión.

Dicho director debería cursar las notificaciones pertinentes a los componentes afectados para que se modifiquen las directivas escritas en consonancia con las decisiones legales, o enviar información para incluir estos cambios en el boletín de capacitación o en las sesiones de capacitación durante el trabajo.

El procedimiento debería prever un proceso de apelación para los conflictos susceptibles de reclamación. Para entablar una apelación, el problema debería presentarse ante un nivel o autoridad superior para su revisión. En líneas generales, los reclamos siguen la "cadena de mando" de los empleados dentro del organismo o estructura gubernamental. El procedimiento debería identificar los niveles de apelación, los plazos dentro de los cuales debe expedirse cada uno de los niveles y la máxima autoridad decisoria.

### (M M M M) (LE1)

## 26.1.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Código de conducta

---

Una directiva escrita enuncia un código de conducta, que se encuentra a disposición de todo el personal del organismo.

#### Comentario

La directiva debería referirse al cumplimiento de las directivas del organismo; las conductas inapropiadas; el consumo de drogas y alcohol; la aceptación de obsequios, sobornos o recompensas; el abuso de autoridad; el uso de la fuerza; y el cuidado adecuado de los equipos. Las prohibiciones deberían ser específicas, mientras que la descripción de los comportamientos adecuados puede expresarse en términos generales (por ejemplo, cortesía, puntualidad, etc.). El código de conducta puede redactarse en forma de reglas y regulaciones.

(M M M M) (LE1)

## 26.1.3 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Acoso

---

Una directiva escrita prohíbe cualquier forma de acoso en el ámbito laboral y ofrece una vía para la denuncia de estas situaciones, incluido un medio de denuncia adecuado en el caso en que el infractor forme parte de la cadena de mando del denunciante.

#### Comentario

El acoso del personal de un organismo por parte de una persona empleada o contratada por este provoca un efecto de interferencia indebida sobre el desempeño laboral del sujeto afectado y/o genera un entorno laboral intimidatorio, hostil u ofensivo. Es necesario que los organismos mantengan políticas y directivas sólidas para la prohibición de estas conductas; investiguen en forma inmediata y exhaustiva cualquier denuncia de acoso; cuenten con medidas disciplinarias adecuadas y efectivas que puedan aplicarse toda vez que las denuncias sean fundadas; y se esfuercen para que sus empleados tengan conocimiento de sus responsabilidades y de las consecuencias jurídicas relacionadas.

Los supervisores deberían asegurarse de que el ámbito laboral constituya un entorno libre de discriminación y cualquier forma de acoso. En tal sentido, deberían actuar con celeridad y tomar las medidas correctivas apropiadas cuando observen alguna conducta que pudiera interpretarse como discriminatoria o intimidante (incluido el acoso sexual) o reciban una denuncia al respecto, independientemente del carácter informal o formal del reclamo.

Si los empleados tomaran conocimiento de alguna conducta de supuesto acoso o discriminación cometida por otro empleado (aunque no fueran las víctimas ni el comportamiento estuviera dirigido a ellos), deberían informar el incidente a sus supervisores.

### (M M M M) (LE1)

## 26.1.4 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Sistema Disciplinario

---

Una directiva escrita establece un sistema disciplinario en el que se incluyen los siguientes puntos:

- a. procedimientos y criterios para utilizar la capacitación como una función de disciplina;
- b. procedimientos y criterios para utilizar la orientación como una función de disciplina; y
- c. procedimientos y criterios para adoptar medidas punitivas con el fin de promover la disciplina.

#### Comentario

Los elementos del sistema disciplinario deberían identificar las medidas aplicables a las conductas de los empleados para promover la disciplina. El sistema debería sentar sus bases en fundamentos de justicia para el empleado y el organismo y, además, debería estimular el estado de ánimo y la motivación de los empleados.

La directiva escrita debería auspiciar el uso de la capacitación como un medio para mejorar la productividad y la eficacia del empleado mediante métodos positivos y constructivos.

Dicha directiva debería proporcionar lineamientos acerca de las alternativas que se pueden tener en cuenta en el marco de la orientación. Asimismo, debería ofrecer una guía en torno al registro del propósito y el efecto de la experiencia de orientación. La meta de la orientación consiste en modificar un comportamiento negativo antes de que surja la necesidad de aplicar sanciones disciplinarias.

Por último, la directiva debería apuntar a mejorar el nivel de coherencia en la aplicación de las medidas punitivas. La gravedad de cada alternativa debería regularse en forma proporcional a las acciones del empleado. Esto no implica que sea necesario seguir una secuencia obligatoria de medidas disciplinarias. Algunos organismos establecen un rango de sanciones para distintos tipos de infracciones, o incluso sanciones específicas para situaciones específicas. En tales casos, los empleados deberían ser notificados al respecto.

(M M M M) (LE1)

## 26.2.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Investigación de demandas

---

Una directiva escrita exige la investigación de todas las quejas presentadas contra el organismo o sus empleados, incluso aquellas de procedencia anónima.

#### Comentario

Para garantizar la integridad de sus operaciones y su personal, los organismos deberían investigar todas las acusaciones de mal comportamiento, independientemente de su origen. Las quejas anónimas pueden ser difíciles de investigar; sin embargo, el organismo debería revisar la validez de todas las quejas antes de proceder a desestimarlas en virtud de la falta de un demandante creíble.

(M M M M) (LE1)



## 26.2.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Registros, mantenimiento y seguridad

---

Una directiva escrita exige que el organismo mantenga un registro de todas las demandas formuladas contra este o sus empleados, y que proteja la confidencialidad y la seguridad de tales registros conservándolos en un sector seguro.

#### Comentario

La confidencialidad de los registros en materia de asuntos internos es importante y, en consecuencia, deben tomarse las precauciones de seguridad adecuadas durante las investigaciones y con posterioridad a estas para velar por la integridad de tal información. Esta actividad relacionada con los registros es una tarea que corresponde a la función de asuntos internos y constituye una excepción a los registros del personal o a los sistemas de registros centralizados.

Los plazos de conservación de los registros de asuntos internos deberían ser consistentes con los requisitos establecidos por la ley.

(M M M M) (LE1)

## 26.2.4 (LE1)

(M M M M) (LE1) Procedimientos de registro de quejas/elogios

---

Los procedimientos para registrar elogios o quejas relacionadas con el organismo o sus empleados se encuentran a disposición del público.

### Comentario

Los procedimientos para el registro de quejas deberían ponerse a disposición de la comunidad a través de los medios de comunicación o los programas de relaciones comunitarias del organismo. Además, esta información también debería transmitirse a todos los empleados de la agencia.

(M M M M) (LE1)

## 26.3.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Notificación al Director Ejecutivo

---

Una directiva escrita enuncia los procedimientos que se deben seguir para notificar al director ejecutivo sobre las quejas o demandas formuladas contra el organismo o sus empleados.

#### Comentario

La directiva debería especificar la naturaleza de las quejas o demandas que se deben comunicar al director ejecutivo del organismo sin demora, y aquellas cuya atención se puede posponer para un momento futuro.

(M M M M) (LE1)

## 26.3.3 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Plazos de investigación

---

Una directiva escrita señala los plazos previstos para la realización de una investigación de asuntos internos y las posibilidades de prórroga.

#### Comentario

Ninguno.

(M M M M) (LE1)

## 26.3.5 (LE1)

(M M M M) (LE1) Estado de las alegaciones/derechos

---

Cuando los empleados son notificados del inicio de una investigación de asuntos internos en su contra, el organismo les remite una declaración escrita en la que constan todas las acusaciones, así como sus derechos y responsabilidades con relación a la investigación.

Comentario

Ninguno.

(M M M M)(LE1)

### 3.1.1 (LE1)

#### (M M M M) (LE1) Acuerdos Escritos para Servicios prestados

---

Existe un acuerdo escrito que rige los servicios de orden público prestados por el organismo, que incluye:

- a. una declaración de los servicios específicos que se prestarán;
- b. lenguaje específico relacionado con los acuerdos financieros entre las partes;
- c. especificación de los registros que se deberán conservar con respecto al desempeño de los servicios por parte del organismo proveedor;
- d. lenguaje relacionado con la duración, la modificación y la terminación del contrato;
- e. lenguaje específico relacionado con contingencias legales;
- f. estipulación de que el organismo proveedor controle a su personal;
- g. disposiciones específicas para el uso de equipos e instalaciones; y
- h. un procedimiento de evaluación y revisión, si fuera necesario, del acuerdo.

#### Comentario

Se deben identificar los elementos de los servicios de orden público del contrato en un acuerdo escrito. Al menos, deberían abordarse los temas que figuran en las viñetas de esta norma. Otras cláusulas pueden aclarar demás necesidades identificadas o acuerdos.

(M M M M) (LE1)

## 31.2.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Plan de reclutamiento

La organización tiene un plan de reclutamiento para personal jurado de tiempo completo. El plan de reclutamiento incluye los siguientes elementos: El organismo tiene un plan de reclutamiento para el personal jurado de tiempo completo que delinea los pasos que se deben seguir para alcanzar las metas de una fuerza laboral cuya composición étnica, racial y de género sea proporcionalmente representativa de la fuerza laboral disponible en la comunidad donde este presta sus servicios. Dicho plan debe incluir los siguientes puntos:

- a. declaración de objetivos;
- b. plan de acción designado para alcanzar los objetivos señalados en la viñeta (a); y
- c. identificación de los empleados, internos o externos, responsables por la administración de este plan.

#### Comentario

Los pasos de reclutamiento deberían estar orientados hacia la meta de representar, dentro de los rangos públicos, a la composición demográfica de la fuerza laboral de la comunidad atendida, en términos de composición étnica, cultural, racial y de género. Además, el plan debería tener en cuenta el lenguaje, la experiencia de vida y los antecedentes culturales con el objeto de emplear a un personal jurado capaz de entender enfoques eficaces para el abordaje de todas las comunidades. El plan de reclutamiento debería ser muy específico en lo que atañe a los objetivos enunciados y debería describir con claridad los pasos necesarios para alcanzarlos. Asimismo, dicho plan debería identificar a los empleados o puestos del organismo sobre los que recaerá la responsabilidad de administrar el proceso de reclutamiento, así como a los demás empleados o puestos con responsabilidades en esta área.

El plan debería redactarse de manera tal que pueda ser comprendido y seguido con facilidad. La base de una acción de reclutamiento exitosa debería incluir fuertes compromisos gerenciales, un análisis de las características demográficas o geográficas del área de servicio, y conocimientos específicos de los esfuerzos de reclutamiento anteriormente emprendidos por otros organismos similares. El plan de reclutamiento puede formar parte de un sistema de directivas escrito o puede constituir un documento de planificación independiente.

Sus objetivos deberían ser razonables y asequibles, y estar orientados para alcanzar una fuerza de trabajo de empleados públicos suficientemente representativa de la composición de la fuerza laboral a la que asiste. Los pasos de acción específicos del plan de reclutamiento deberían ser razonables y tener el potencial de ayudar al organismo a cumplir con los objetivos mencionados en tal plan.

Entre los pasos de acción específicos que podrían indicarse en un plan de reclutamiento, se pueden mencionar los siguientes:

- Identificar los impedimentos, y expresar los pasos específicos adoptados sobre la base de un análisis para superarlos;
- Utilizar personal diverso, con fluidez en los idiomas extranjeros de la comunidad y conocimiento del entorno cultural (en los casos que corresponda);
- Representar al género femenino y a los integrantes de minorías étnicas, culturales o raciales en los roles de orden público de los folletos de reclutamiento;
- En el caso de los organismos no nacionales, realizar actividades de reclutamiento fuera de la jurisdicción del organismo con la finalidad de atraer candidatos de orden público viables; y
- Entablar relaciones con organizaciones de la comunidad que representen a los grupos destinatarios.

Generalmente, se pueden obtener estadísticas sobre la composición de la fuerza laboral de la comunidad atendida en las agencias gubernamentales nacionales responsables por el desarrollo de estadísticas laborales. A los fines de esta norma, la fuerza laboral disponible se puede determinar a través de la consideración de distintos factores, como, por ejemplo, la composición de la población residencial, las características de la fuerza de trabajo de la comunidad y los datos demográficos del solicitante.

(M M M M) (LE1)

Interpretación de la comisión (24 de marzo de 2012): la Comisión reconoce el impacto que ejerce la legislación sobre la legitimidad de los esfuerzos asociados con esta norma. A modo de ejemplo, la legislación canadiense prohíbe la recopilación de información étnica, racial o de género sobre los candidatos, y el plan de reclutamiento respectivo solo deberá intentar atraer a los candidatos más calificados. Para tal fin, los organismos radicados fuera de los Estados Unidos que posean una legislación dominante contraria con el espíritu de esta norma deberán incluir tal legislación como una directiva escrita y observar sus principios. En todos los casos, los organismos internacionales deberán cumplir con la norma de manera íntegra, con excepción de aquellas disposiciones regidas por la legislación dominante.



## 31.4.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Descripción del Proceso de Selección

---

Las directivas escritas describen todos los elementos y las actividades del proceso de selección para todos los puestos de tiempo completo o de medio tiempo.

#### Comentario

Dichas directivas escritas son esenciales para la correcta administración, uso y justificación del proceso de selección. La directiva debería describir el orden de los eventos de tal proceso e incluir, como mínimo, información sobre el propósito, el desarrollo, la relación con el puesto de trabajo, la administración, la calificación y la interpretación de cada uno de los elementos utilizados en el proceso de selección. El organismo de orden público puede depender de un sistema regulatorio de personal, una agencia de empleo u otra organización pública o privada para administrar o proporcionar uno o más elementos del proceso de selección. En tal caso, deberá mantener archivada una copia de todos los manuales pertinentes. Las directivas escritas deberían describir el proceso de selección en detalle e incluir información sobre los horarios, el orden de los eventos, la administración, la calificación, la interpretación de los resultados de las pruebas y cualquier otro tipo de aspecto pertinente.

(M M M M) (LE1)

## 31.4.7 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Criterios de selección

---

Los criterios de selección para todos los puestos con funciones policiales son idénticos en lo que respecta a destrezas, conocimiento y habilidad; y no dependen de que tengan el estatus de tiempo completo.

#### Comentario

La experiencia, la condición física y otros criterios de selección relacionados con el trabajo aplicables a los oficiales con funciones policiales de tiempo completo se aplican igualmente a oficiales con funciones policiales que no son de tiempo completo. El proceso o los medios de seleccionar pueden ser diferentes de los de los oficiales con funciones policiales de tiempo completo, siempre que los criterios de selección sean idénticos. Los criterios de selección a los que se hace referencia en esta subsección no incluyen los requisitos de educación superior.

(M M M M) (LE1)

## 31.5.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Investigación de Antecedentes

---

Con anterioridad a la designación, se lleva a cabo una investigación de antecedentes de todos los candidatos para todos los puestos. Dicha investigación incluye los siguientes puntos:

- a. verificación de las credenciales de calificación;
- b. informe de antecedentes criminales;
- c. verificación de las referencias personales y profesionales;
- d. verificación de antecedentes educativos;
- e. antecedentes laborales; y
- f. revisión de los recursos nacionales o estatales de revocación de licencias pertinentes, si corresponde.

#### Comentario

El enfoque de cualquier investigación de antecedentes prelaborales debería estar orientado a garantizar la contratación de personal capaz de complementar la misión, el propósito y los valores del organismo. Los organismos de orden público deberían hacer todo lo posible por aplicar procesos de empleo tendientes a identificar a servidores públicos que sean buenos para la comunidad y tengan la capacidad de prestar servicios en forma ética y eficaz. La experiencia laboral y personal previa ofrece una perspectiva sólida sobre la capacidad del candidato para desempeñarse en el entorno de la seguridad pública. Además, el Índice Nacional de Revocación de Licencias (National Decertification Index, NDI) y otros recursos estatales publicados por los estados son herramientas útiles que pueden ayudar a establecer la situación de certificación de seguridad pública previa de los candidatos.

Es más confiable efectuar las investigaciones en forma personal; sin embargo, las averiguaciones telefónicas y por correo electrónico resultan apropiadas para obtener los antecedentes criminales y los historiales de infracciones de tránsito. Las investigaciones ambientales de antecedentes para los puestos de los oficiales policiales públicos deberían comprender una visita domiciliaria con la presencia del candidato y su familia, y entrevistas a sus vecinos. Si bien las investigaciones de antecedentes suelen enumerarse entre las últimas etapas del proceso de selección (teniendo en cuenta su fecha de finalización prevista), es probable que se inicien con bastante anterioridad.

(M M M M) (LE1)

## 31.5.7 (LE1)

(M M M M) (LE1) Exámenes psicofísicos y de estabilidad emocional

---

Con anterioridad a cualquier designación para un puesto público, un profesional debidamente calificado realiza un examen de la aptitud psicofísica y la estabilidad emocional de cada uno de los candidatos y evalúa sus resultados.

Comentario

Ninguno.

(M M M M) (LE1)

## 33.1.5 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Capacitación Correctiva

---

Una directiva escrita establece la política del organismo con respecto a la capacitación correctiva, la cual debe incluir:

- a. la documentación de capacitación correctiva provista; y
- b. los plazos para la aplicación de capacitación correctiva.

#### Comentario

La directiva debería incluir las circunstancias y los criterios que se usaron para determinar la necesidad de capacitación correctiva, los plazos de aplicación de la capacitación correctiva y las consecuencias de la participación o falta de participación del personal implicado. La directiva debería reconocer los usos de la capacitación correctiva fuera de la capacitación de reclutamiento y debería hacer mención de la relación entre las inspecciones y las funciones de capacitación.

(M M M M) (LE1)

## 33.1.6 (LE1)

(M M M M) (LE1) Mantenimiento de registro de capacitación de empleados

---

Una directiva escrita requiere que el organismo actualice los registros de los empleados después de su participación en programas de capacitación.

### Comentario

A medida que el personal realice programas de capacitación, se deberán registrar la fecha de la capacitación, las clases de capacitaciones recibidas, cualquier certificado recibido, la asistencia y la calificación de los exámenes de cada estudiante.

(M M M M) (LE1)

## 33.4.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Capacitación de reclutamiento obligatoria

---

El organismo exige que todos los oficiales públicos cumplan con un programa de capacitación de reclutamiento antes de la asignación de cualquier función en virtud de la cual se les permita portar un arma o realizar un arresto (excepto como parte de un programa de capacitación de campo formal exigido de conformidad con la norma 33.4.3).

#### Comentario

El objetivo de esta norma es impedir la asignación de personas a puestos que exijan la portación de armas, la aplicación de la ley o la realización de arrestos mientras no hayan aprobado un curso de capacitación básico estructurado. Los empleados que fueron contratadas pero que todavía no completaron el curso de capacitación básica deberían ocupar puestos en comunicación, registros u otras actividades que no requieran la realización de las tareas mencionadas. Se permite realizar una excepción con aquellos estudiantes que estén participando en el programa formal de capacitación de campo exigido de conformidad con la norma 33.4.3.

(M M M M) (LE1)

## 33.4.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Programa de capacitación de reclutamiento

---

Una directiva escrita requiere que el programa de capacitación de reclutamiento del organismo incluya:

- a. un plan de estudios basado en las tareas más frecuentes del personal jurado que cumple con la capacitación de reclutamiento;
- b. el uso de técnicas de evaluación diseñadas para medir la competencia en los conocimientos, las capacidades y las habilidades necesarias; y
- c. un manual de orientación dirigido para todo el personal de reclutamiento nuevo en el momento en que comienza la capacitación de la academia.

#### Comentario

Al personal nuevo se le debe proporcionar información con respecto a la organización de la academia; sus reglas y sus regulaciones; su sistema de calificación, examinación y evaluación; los requisitos de aptitud física y habilidades de idoneidad; y los horarios de capacitación diaria.

(M M M M)(LE1)



### 33.4.3(LE1)

#### (M M M M) (LE1) Programa de Capacitación de Campo

---

Una directiva escrita establece un programa de capacitación de campo para todos los oficiales públicos nuevos con un plan de estudios basado en las tareas de las asignaciones más frecuentes. Dicho programa deberá disponer lo siguiente:

- a. una capacitación de campo de al menos 160 horas para los estudiantes, además de la capacitación áulica requerida;
- b. un proceso de selección para los oficiales de capacitación de campo;
- c. la supervisión de los oficiales de capacitación de campo;
- d. la vinculación con el personal de la academia, si corresponde;
- e. la capacitación y la capacitación en el trabajo de los oficiales de capacitación de campo;
- f. la rotación de las asignaciones de campo de reclutamiento;
- g. las pautas para la evaluación de los reclutas por parte de los oficiales de capacitación de campo; y
- h. las responsabilidades de información de los oficiales de capacitación de campo.

#### Comentario

La meta de la capacitación de campo es brindar a los estudiantes reclutas experiencias "en el trabajo" durante la capacitación áulica de la academia o después de esta. Un período mínimo de 160 horas permite la rotación de reclutas entre diversas asignaciones de campo.

Ya sea que se ofrezca durante la capacitación áulica o después de esta, la capacitación de campo debería constituir un proceso estrictamente supervisado, teniendo en cuenta que la experiencia inicial de los reclutas, por lo general, determina sus carreras profesionales.

El programa de capacitación de campo es un complemento importante de la capacitación formal de reclutamiento de la academia, y se debería organizar, administrar y evaluar detenidamente al igual que la capacitación áulica. El programa de capacitación de campo debería estar estrechamente alineado con la academia, de manera que los oficiales de capacitación de campo sepan qué habilidades y temas se enseñaron, y qué funciones deben cumplir.

El proceso de selección de los oficiales de capacitación de campo es fundamental para un programa exitoso, ya que muchos de los valores, las tácticas y las actitudes de estos instructores se transmiten a los oficiales inexpertos. Los oficiales de capacitación de campo deben recibir capacitación inicial, así como también capacitación periódica en el trabajo, para poder estar preparados y a la altura de las responsabilidades que se les asignan.

Para mejorar la relevancia de la experiencia de capacitación de campo, se podrían transmitir pautas a los oficiales a cargo de esta capacitación que definan sus responsabilidades y brinden indicaciones específicas acerca del conocimiento, las habilidades y las capacidades que se evaluarán, enseñarán o emplearán.

(M M M M) (LE1)

## 33.4.4 (LE1)

(M M M M) (LE1) Capacitación de nivel de entrada

El organismo requiere que todas las personas a tiempo completo, a tiempo parcial o voluntarias encargadas de realizar deberes juramentados (públicos) de aplicación de la ley completen un programa de capacitación en la academia de reclutamiento equivalente al requerido para los oficiales jurados (públicos) a tiempo completo. Los organismos que no deseen incluir ciertas clasificaciones de empleados con responsabilidades de aplicación de la ley en una academia completa pueden optar por excluir esa clasificación de una academia completa logrando lo siguiente:

- a. preparar un análisis detallado de las tareas laborales para el puesto que identifique las tareas relacionadas con la aplicación de la ley; y
- b. Desarrollar una matriz que identifique la formación y las horas de formación impartidas de esa formación para la clasificación.

### Comentario

Las tareas laborales pueden incluir, entre otras, la interacción con la comunidad; Introducción básica al Derecho; Consideraciones posteriores al delito; Introducción al tráfico; Actividades de campo; Uso de la fuerza; Entrenamiento en armas de fuego; Tácticas de autodefensa; Entrenamiento de fuerza menos letal; Procedimientos de arresto criminal; Derecho penal; Derecho constitucional y jurisprudencia; Búsqueda y captura; Primeros auxilios para funcionarios de justicia penal; Operaciones de vehículos policiales; Personal; y cualquier otra tarea relacionada. El Análisis detallado de tareas laborales también debe identificar que la clasificación tiene prohibido realizar cualquier tarea relacionada con la aplicación de la ley para la cual no se haya proporcionado capacitación específica.

Cualquier función realizada por una clasificación de empleado para un tipo específico de función de aplicación de la ley debe ser equivalente a la proporcionada a cualquier agente de la ley juramentado (público) a tiempo completo.

(M M M M) (LE1)

## 33.5.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Programa anual de capacitación en servicio

---

Una directiva escrita requiere que todo el personal jurado (público) complete un programa anual de capacitación en servicio consistente con el puesto que ocupa y las funciones desempeñadas, incluidas las actualizaciones legales.

#### Comentario

La organización debe asegurarse de que todo el personal se mantenga actualizado con las nuevas leyes, mejoras tecnológicas y revisiones de las directivas, los procedimientos, las reglas y los reglamentos de la organización. El programa anual obligatorio (en servicio) debe estar estructurado para motivar a los oficiales experimentados y promover el profesionalismo de la organización. Este estándar no impide que las organizaciones modifiquen el contenido de la capacitación en servicio para el personal con funciones limitadas, como los oficiales de reserva, donde los deberes y responsabilidades por escrito establecen funciones, deberes y diferencias de responsabilidad. La capacitación en servicio también puede diseñarse para brindar capacitación de supervisión, administración o especializada a los participantes. La capacitación en servicio se puede utilizar para complementar la capacitación que se otorga con los ascensos, la capacitación previa a la asignación a un componente especializado o la capacitación de desarrollo ejecutivo para oficiales de mayor rango. La agencia debe asegurarse de que la información incluida en la capacitación en servicio se incluya en los exámenes de ascenso.

La capacitación debe incluir una revisión de los siguientes temas: políticas, procedimientos y reglas y regulaciones de la organización, con énfasis en los cambios; liderazgo; ética e integridad, teniendo en cuenta las influencias culturales, el cumplimiento de las políticas y hacer lo correcto en lugar de lo que no es ilegal; leyes o jurisprudencia que afecten a las operaciones de aplicación de la ley, con énfasis en los cambios; las funciones de las organizaciones en el sistema de justicia penal local; ejercicio de la discreción en la decisión de invocar el proceso de justicia penal; técnicas de interrogatorio y entrevista; política de la agencia sobre el uso de la fuerza, incluido el uso de fuerza letal; servicios médicos de emergencia; el sistema de evaluación del desempeño; técnicas de extinción de incendios de emergencia; técnicas o métodos de investigación o tecnológicos nuevos o innovadores, si los hubiera; incidentes con materiales peligrosos; planes de contingencia, si los hubiera, incluidos los relacionados con operaciones especiales e incidentes críticos; políticas y procedimientos de prevención del delito; recopilación y conservación de pruebas; procedimientos y requisitos del sistema de registros y redacción de informes; y derechos, políticas y procedimientos de víctimas / testigos. Estándar con plazos.

(M M M M) (LE1)

### 33.5.3 (LE1)

#### (M M M M) (LE1) Capacitación de acreditación

---

La información sobre el proceso de acreditación se entregará a todo el personal del organismo según se indica a continuación:

- a. a todo el personal recién contratado, dentro de los treinta días del inicio de su trabajo o dentro de los treinta días siguientes a su egreso de la academia de reclutamiento; y
- b. a todo el personal restante durante la fase de autoevaluación relacionada con el logro de la acreditación inicial.

#### Comentario

Esta norma tiene dos objetivos. El primero es asegurar que todos los empleados conozcan la acreditación y lo que esta implica durante el proceso de autoevaluación. El segundo es que, mediante la enseñanza del proceso a los empleados nuevos, se proporcione una perspectiva histórica y se acentúe la importancia de la acreditación para la organización. Se recomienda que esta enseñanza incluya la historia y los antecedentes de acreditación, así como la participación del organismo en la acreditación, el proceso de acreditación, los objetivos y las metas de acreditación, las ventajas de la acreditación, y el efecto que esta surte en el organismo. Los conocimientos se pueden transmitir mediante, por ejemplo, la instrucción áulica, los periódicos, los memorandos y la asistencia periódica del personal de mando a las conferencias y las reuniones de la red de apoyo de acreditación de CALEA.

(M M M M) (LE1)

## 33.6.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Programa de capacitación del equipo táctico

---

Si el organismo cuenta con un equipo táctico o participa en uno, se exige que todo el personal asignado a tal equipo participe en ejercicios de capacitación y preparación.

#### Comentario

El objetivo de esta norma es asegurar que los miembros del equipo táctico tengan numerosas oportunidades para practicar las habilidades especiales y desarrollar sus capacidades para funcionar de manera eficiente como equipo. Esto se requiere debido a que muchas habilidades se pierden con el transcurso del tiempo y, por lo tanto, es necesario recurrir a su práctica contante para mantener y consolidar un ejercicio idóneo. Se deberían incluir simulaciones operativas en el programa de capacitación y, si el organismo también cuenta con un equipo de negociación de rehenes independiente, tal vez se requiera que su personal se incorpore a la capacitación periódica con el equipo táctico. Toda la capacitación táctica se debe documentar y se deben conservar los registros.

(M M M M) (LE1)

## 33.8.2 (LE1)

(M M M M) (LE1) Capacitación de desarrollo de habilidades ante un ascenso

---

El organismo brinda capacitación laboral a todo el personal recién ascendido.

### Comentario

Se debería proporcionar capacitación acorde a las tareas nuevas, si fuera posible, con anterioridad al ascenso, o de lo contrario, en el transcurso del primer año del ascenso.

(M M M M) (LE1)

## 34.1.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Autoridad, responsabilidad y función del organismo

---

Una directiva escrita define el proceso de ascenso para el personal, y especifica los puestos pasibles de asumir la autoridad y la responsabilidad para administrar este proceso.

#### Comentario

El organismo de orden público puede depender de una comisión de servicio civil local o estatal, u otra organización pública o privada externa para administrar o proporcionar uno o más elementos del proceso de acuerdo con los requisitos legales, profesionales y administrativos vigentes. Si existe una agencia de personal centralizada, la directiva debería regir las responsabilidades que conserva el director ejecutivo del organismo de orden público para el ascenso del personal. El organismo debería participar en el desarrollo de los instrumentos de medición que se empleen para determinar las aptitudes, el conocimiento y las habilidades de los empleados para los puestos.

Si bien la directiva escrita debería identificar un puesto o los puestos responsables de la administración del proceso de ascenso, se puede designar a una persona específica. La persona que se designe en tal carácter debería tener la autoridad para administrar de manera eficiente la operación y la dirección del proceso. Si se comparte la responsabilidad, o se le confiere a otro organismo, p. ej. un departamento de personal centralizado o una comisión de servicio civil, el organismo de orden público debería realizar las debidas actividades de enlace para llevar a cabo el proceso. Incluso si se comparte la autoridad, el organismo de orden público debería mantener la responsabilidad principal por la realización de ciertas actividades fundamentales, como las entrevistas orales, los ascensos y la administración de los períodos de prueba de todos los empleados.

(M M M M)(LE1)

## 35.1.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Evaluación Anual

---

Una directiva escrita exige la realización y la documentación de una evaluación de desempeño de cada uno de los empleados de tiempo completo y los oficiales de reserva del organismo (con excepción del director ejecutivo), como mínimo, una vez al año.

#### Comentario

La evaluación de desempeño tiene por finalidad estandarizar la naturaleza del proceso de toma de decisiones sobre el personal, garantizar al público que el personal del organismo se encuentra debidamente calificado para llevar a cabo sus deberes asignados y brindar a los empleados una retroalimentación específicamente relacionada con su empleo, que promueva su crecimiento y su desarrollo profesional en consonancia con la misión, el propósito y los valores de la organización. La presente norma no prevé excepciones para el personal de mando designado por el director ejecutivo. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)



## 35.1.9 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Sistema de Intervención Temprana del Personal

---

Una directiva escrita establece un Sistema de Intervención Temprana del Personal para identificar a aquellos empleados que puedan requerir los esfuerzos de intervención del organismo. La directiva deberá incluir:

- a. definiciones de los comportamientos o las acciones de los empleados que deban ser objeto de revisión;
- b. umbrales o niveles desencadenantes para iniciar una revisión de las acciones o los comportamientos de un empleado;
- c. una revisión de los empleados identificados, en función de los patrones actuales del material recopilado, aprobada por el director ejecutivo del organismo o su delegado;
- d. requisitos del organismo para reportar conducta y comportamiento
- e. la evaluación anual documentada del sistema;
- f. la responsabilidad de los supervisores;
- g. medidas correctivas; y
- h. algún tipo de asistencia para los empleados, como un programa formal de asistencia al empleado, asesoramiento entre pares; etc.

#### Comentario

El Sistema de Intervención Temprana del Personal funciona como el marco para establecer un sólido proceso de revisión en apoyo del personal del organismo. Sin embargo, la mera identificación no sirve para abordar los problemas del personal señalado. A tal efecto, es importante desarrollar planes de acción que permitan garantizar que los sujetos identificados tengan acceso a los recursos necesarios para cumplir eficazmente con sus deberes laborales. Cada organismo contará con distintos recursos para ofrecer este tipo de programa. No obstante, a la hora de desarrollar planes de intervención integrales, es fundamental considerar tanto las fuentes internas como las externas. Asimismo, tales planes deberían tener en cuenta los esfuerzos realizados anteriormente para corregir inconvenientes y realizar un trabajo conjunto con el respaldo de otras entidades.

La identificación temprana del personal que puede necesitar capacitaciones adicionales o medidas correctivas puede elevar el nivel de responsabilidad del organismo y ofrecer a sus empleados una mejor oportunidad de cumplir con los valores y los objetivos fundamentales declarados por este.

El sistema del organismo debería ponerse en práctica ante el acaecimiento de ciertos tipos de incidentes o cuando una conducta alcanzara ciertos niveles predeterminados. Para ello, debería llevarse a cabo una evaluación de la información relacionada con el desempeño y el comportamiento del empleado en cuestión.

Para determinar el nivel de intervención requerida, dicha información puede incluir, a título meramente enunciativo: evaluaciones de desempeño del organismo, quejas presentadas por los ciudadanos, medidas disciplinarias, incidentes relacionados con el uso de la fuerza, investigaciones de asuntos internos, registros de asistencia, y accidentes y lesiones causados durante el cumplimiento del deber.

El organismo no debería tener que llegar a enfrentar investigaciones por casos graves de inconducta, para lamentablemente descubrir que han estado precedidos por un patrón gradual de incidentes de menor seriedad que se podría haber reducido a través de la intervención. La ausencia de un sistema integral en tal sentido puede traer aparejado el desgaste de la confianza pública en la capacidad de autoinvestigación del organismo, y al mismo tiempo, exponer al público y a los empleados de la entidad a un mayor riesgo de peligro.

El organismo debería evaluar el tipo de sistema utilizado para determinar si este satisface sus necesidades en lo que respecta a la identificación de problemas potenciales que involucren a sus empleados. Los sistemas utilizados pueden ser muy variados, y pueden adquirirse a través de un proveedor o ser desarrollados por el organismo mediante sus propios recursos.

Las acciones documentadas de los supervisores constituyen elementos fundamentales para determinar el éxito de un sistema y deberían enfatizarse dentro de los procedimientos del organismo. Las evaluaciones anuales deberían considerar el impacto de los estándares de comparación para la activación del sistema, los resultados y las consecuencias de las acciones tomadas, el valor de los recursos disponibles y el impacto de su utilización, el análisis de los atributos claves para la activación del sistema y la eficacia general de dicho sistema en lo que concierne al progreso hacia sus objetivos principales. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)

## 40.2.3 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Procedimientos de inteligencia criminal

---

Una directiva escrita debe abordar su procesamiento la recepción, recopilación y como se comparte la información de inteligencia criminal a las entidades pertinentes. Dicha directiva debería incluir:

- a. el propósito y la responsabilidad del personal;
- b. los procedimientos para preservar, proteger y almacenar información;
- c. los requisitos y procedimientos relativos a la distribución de información;
- d. los procedimientos relativos a su eliminación; y
- e. la revisión anual de tales procedimientos y procesos.

#### Comentario

La finalidad de esta norma es dejar constancia de la responsabilidad del organismo en lo que respecta a la recopilación y difusión de la información y los eventos clasificados como información de inteligencia criminal.

Las actividades de recopilación de información de inteligencia son importantes para todos los organismos. En todos ellos, independientemente de su tamaño, debería existir una función de inteligencia criminal. La necesidad de desarrollar y difundir información y datos de inteligencia criminal a través de todos los niveles administrativos es realmente imperiosa. Todos los organismos ostentan un interés en el desarrollo y el intercambio de incidentes sospechosos, información y datos de inteligencia criminal.

Los organismos de orden público deberían operar de conformidad con algunos lineamientos específicos para garantizar la ausencia de abusos. La naturaleza confidencial de los archivos de inteligencia criminal exige que estos documentos se almacenen en un lugar separado del resto de los registros, a los efectos de evitar cualquier riesgo y proteger la integridad del sistema de archivos. Aun cuando la función de inteligencia esté a cargo de una persona que posea otras responsabilidades (como, por ejemplo, el director ejecutivo o un jefe adjunto) o se desarrolle como una actividad integrante de una función más amplia (como el sector de investigaciones criminales, por ejemplo), el espíritu de esta norma en materia de separación y seguridad de la información será igualmente aplicable. Se recomienda que los organismos utilicen procedimientos de archivo específicos, como un sistema de "pesos y contrapesos" contra posibles actividades inapropiadas. La recopilación/entrega, acceso, almacenamiento y difusión de información de inteligencia criminal deberá respetar la privacidad y los derechos de todas las personas, los grupos y las organizaciones.

Se debería capacitar y animar al personal de orden público para que documente la información recogida de diversas fuentes. La capacitación debería resaltar que todo el personal, sin importar cuál sea su trabajo, debe participar de la función de inteligencia criminal y de la comunicación de información al respecto. La capacitación puede abarcar desde sesiones de inspección hasta una capacitación más avanzada.

Cuando la inteligencia pierde su valor informativo o deja de cumplir con los criterios de cualquier ley aplicable, debería destruirse. Cualquier información desactualizada o incorrecta debería corregirse según corresponda. De conformidad con las regulaciones federales, los archivos de inteligencia deberían eliminarse en forma anual.

Los organismos deberían aprovechar al máximo las iniciativas de difusión de información nacional e internacional (incluida la INTERPOL).

(M M M M) (LE1)



## 41.1.5 (LE1)

### (M M M M)(LE1) Perros de servicio policial

---

Una directiva escrita regula a los canes pertenecientes al organismo o controlados por este, e incluye las siguientes disposiciones para cada animal:

- a. autorización, condiciones y restricciones de uso;
- b. calificaciones y capacitación requerida al personal asignado para el control de los animales;
- c. requisitos de documentación para toda la capacitación;
- d. el proceso para prever el cuidado y mantenimiento constante del perro policía;
- e. un listado de los equipos requeridos; y
- f. las disposiciones relativas a la recopilación de los datos del despliegue, con definición del uso de la fuerza.

#### Comentario

La directiva escrita en virtud de la cual se rija la situación de los canes pertenecientes o controlados por la policía debería incluir las siguientes disposiciones: definición del personal o del puesto asignado para trabajar con el perro policía o controlarlo, con detalle de las calificaciones requeridas para la selección de tal personal. La directiva debería describir las responsabilidades relativas al cuidado y mantenimiento del can por parte del organismo y del personal asignado para trabajar con él y controlarlo durante las 24 horas del día. En ella, también se debería prever si el cuidador será el encargado de alojar al animal después del horario laboral, o si este deberá permanecer en otro sitio distinto.

Los organismos deberían analizar la jurisprudencia aplicable en lo que respecta a las cuestiones remunerativas que pueden surgir entre la entidad y el personal asignado al cuidado y mantenimiento del perro policía fuera del horario laboral.

Otros aspectos que se deberían tener en cuenta son los servicios o las distintas disciplinas en las que se podrá emplear al animal, así como el programa de entrenamiento inicial y los estándares de evaluación o calificación aplicables para cada una de las disciplinas para las cuales se utilizará su asistencia.

Si los organismos utilizan canes entrenados para morder, se deberían tener algunas consideraciones especiales. La directiva debería definir cuándo se dará un anuncio verbal que advierta sobre este uso particular de ataque para el que se utilizará al perro. También debería enumerar las excepciones en las que no se comunicaría tal anuncio o advertencia verbal antes del empleo del animal con fines de búsqueda o ataque. Una de las excepciones al anuncio de esta advertencia debería incluir expresamente los factores específicos que denoten un mayor riesgo para la seguridad del oficial. Asimismo, debería describirse el proceso para registrar o documentar todas las mordidas del can, junto con las lesiones causadas a la persona atacada.

(M M M M)(LE1)

## 41.2.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Procedimientos de respuesta

---

Una directiva escrita establece los procedimientos que se utilizarán para responder ante una llamada de emergencia o sin carácter de emergencia. La directiva incluirá:

- a. la definición de las llamadas que no revistan un carácter de emergencia;
- b. la definición de las llamadas de emergencia;
- c. el orden de prioridad que se seguirá para responder a los distintos tipos de llamadas; y
- d. los lineamientos relativos al uso de los equipos de emergencia autorizados.

#### Comentario

Como mínimo, el organismo debería clasificar las llamadas como llamadas de emergencia y sin carácter de emergencia. Estas clasificaciones deberían designar cuándo se utilizarán la sirena y las luces de emergencia y cuándo se observarán las señales de tránsito. La directiva debería indicar las condiciones y las restricciones aplicables a la conducción a alta velocidad durante la respuesta a las llamadas de emergencia. Los procedimientos también deberían abordar la responsabilidad de los oficiales socorristas, los despachadores y los supervisores al responder a las llamadas de emergencia. Pueden incluirse pautas para el uso de los equipos de emergencia durante las actividades de rutina, como la detención de los infractores de normas de tránsito, la asistencia a los conductores y el estacionamiento en la calzada o fuera de esta.

(M M M M) (LE1)

## 41.2.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Persecución de Vehículos

Una directiva escrita establece procedimientos para la persecución de los vehículos de motor, e incluye:

- a. evaluar las circunstancias;
- b. la definición de los criterios bajo los cuales se puede iniciar una persecución;
- c. las responsabilidades del personal o la unidad de inicio;
- d. la designación de las responsabilidades de la unidad secundaria;
- e. la especificación de los roles y las restricciones aplicables en las persecuciones con vehículos identificados o camuflados, o en otros tipos de participaciones de vehículos policiales en actividades de persecución;
- f. la asignación de las responsabilidades del operador de telecomunicaciones;
- g. la descripción de las responsabilidades del supervisor;
- h. la especificación del momento en que debe finalizar la persecución;
- i. la especificación de la autoridad que puede ordenar el fin de la persecución;
- j. la participación en persecuciones dentro de la jurisdicción o entre distintas jurisdicciones que involucren personal del organismo u otras jurisdicciones;
- k. la exigencia de un informe escrito y una revisión administrativa de cada persecución;
- l. la realización de un análisis anual documentado de los informes de persecuciones, que incluya una revisión de los procedimientos indicados en las políticas y los informes, sujeto a la aprobación del director ejecutivo del organismo;
- m. Entrenamiento inicial documentado sobre la política de persecuciones del organismo; y
- n. Revisión anual documentada de la política de persecuciones por todos los oficiales públicos.

#### Comentario

Las persecuciones de vehículos plantean un alto riesgo para los oficiales y la comunidad. El organismo debería contar con políticas y procedimientos específicos para las persecuciones. Todo el personal jurado debería recibir esta directiva escrita. Los organismos deberían proveer entrenamiento inicial y una revisión anual de estas políticas/procedimientos durante los informes de turno y/o en las sesiones de entrenamiento durante el trabajo.

Se alienta a que el personal de comunicaciones sea incluido en el entrenamiento inicial y en la revisión anual.

Un análisis de los incidentes relacionados con persecuciones vehiculares puede revelar patrones o tendencias que reflejen carencias de capacitación, requerimientos de modificaciones o la necesidad de incorporar o eliminar los equipos aplicables. La ausencia de informes sobre persecuciones no invalida la exigencia de revisar las políticas, los procedimientos y las prácticas asociados con el proceso de información. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)

## 41.2.3 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Controles de carretera y detenciones forzosas

---

Una directiva escrita rige los controles de carretera y las detenciones vehiculares forzosas. En ella, se incluyen los siguientes aspectos:

- a. la descripción de las circunstancias que justifican esta medida;
- b. los procedimientos específicos para su implementación;
- c. la exigencia de capacitación en el uso de técnicas de control de carretera y detención forzosa autorizadas por el organismo;
- d. la definición de las responsabilidades de supervisión; y
- e. la exigencia de un informe escrito y una revisión administrativa de cada uno de estos incidentes.

#### Comentario

Los peligros extremos inherentes al uso de los controles de carretera y las detenciones forzosas requieren el establecimiento de lineamientos para regular su aplicación. La directiva debería especificar los tipos de técnicas de control vehicular o detención forzosa autorizadas, como, por ejemplo, sistemas de control móviles, fijos, circulares, perimetrales; control de barricadas o bolardos; y técnicas de interrupción de persecuciones. Asimismo, se deberían prever las circunstancias que justifiquen su uso. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)



## 41.2.4 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Procedimientos de Notificación

---

Una directiva escrita especifica las circunstancias y los procedimientos que se deben seguir para la comunicación de notificaciones por parte de las unidades socorristas en situaciones de emergencia.

#### Comentario

Los procedimientos del organismo deberían abordar la función de notificación de las unidades socorristas a las entidades o personas que corresponda informar según la situación. El proceso de notificación podría incluir, sin carácter taxativo, el aviso al personal policial de supervisión, a los servicios médicos de emergencia, a la brigada de bomberos, al médico examinador o forense, al personal de seguridad vial, al personal de servicios públicos y a los medios de comunicación.

(M M M M) (LE1)

## 41.2.5 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Personas desaparecidas

---

Una directiva escrita prevé procedimientos para la denuncia y la investigación de la desaparición de personas adultas, los cuales incluyen, por lo menos:

- a. la descripción y la información inicial que se debe reunir;
- b. la difusión de la información recopilada;
- c. el ingreso y, si corresponde, la eliminación, de la información en el sistema de información de justicia penal;
- d. los criterios para la activación de un sistema de alerta de notificación al público;
- e. el seguimiento del contacto con las personas denunciantes;
- f. el seguimiento de la investigación y la búsqueda; y
- g. cualquier consideración especial aplicable en el caso de las personas desaparecidas en situación crítica o de riesgo.

#### Comentario

Los organismos de orden público deberían tener consideraciones especiales para los casos de desaparición que involucren personas con problemas de salud mental. Tales consideraciones pueden incluir la utilización de distintos tipos de sistemas de alerta o dispositivos de localización. Los sistemas de alerta Silver Alert y los sistemas locales de notificación telefónica se suelen utilizar para informar al público sobre la desaparición de una persona con la finalidad de colaborar con los esfuerzos de búsqueda del orden público. Las entidades de orden público, de manera conjunta con grupos de voluntarios, pueden valerse de distintos dispositivos de rastreo para localizar a personas que padezcan mal de Alzheimer, demencia, discapacidades físicas o psíquicas, o sean incapaces de identificarse a sí mismas.

(M M M M) (LE1)

## 41.2.6 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Menores Desaparecidos

---

El organismo tiene una directiva escrita relativa a la desaparición de menores, la cual incluye casos de fuga, abandono, secuestro u otras condiciones de desaparición. En tal directiva, se contemplan los siguientes aspectos:

- a. una declaración de política relacionada con los menores desaparecidos o no identificados;
- b. los criterios aplicables para la notificación de los supervisores;
- c. la información requerida para la notificación inmediata con el fin de establecer esfuerzos de coordinación dentro del organismo o con otras entidades;
- d. los criterios aplicables para la activación de los sistemas de alerta u otros sistemas de notificación pública;
- e. las responsabilidades de los operadores telefónicos, los servicios de primera respuesta, los supervisores y los investigadores; y
- f. las responsabilidades de seguimiento.

#### Comentario

La directiva debería considerar la notificación a los organismos correspondientes, así como sus responsabilidades de apoyo tanto dentro del organismo como entre distintas entidades (como, por ejemplo, otros organismos de orden público, los servicios sociales y los medios de comunicación). Las investigaciones relacionadas con la desaparición de menores están caracterizadas por la realización de búsquedas inmediatas y sistemáticas como denominador común.

Para lograr una adecuada recuperación y cerrar un caso, tal vez se requiera más que una simple notificación del hallazgo del menor a las autoridades correspondientes. Sobre la base de las entrevistas posteriores a la recuperación mantenidas con las víctimas, una investigación más profunda podría conducir al descubrimiento de otros delitos más graves, perpetrados o consentidos por adultos, y asociados a la desaparición de menores.

(M M M M) (LE1)

## 41.2.7 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Problemas de salud mental

---

El organismo tiene una directiva escrita referente a la interacción de su personal con individuos presuntamente aquejados por problemas de salud mental. Dicha directiva aborda los siguientes aspectos:

- a. las pautas para el reconocimiento de personas con problemas de salud mental;
- b. los procedimientos para acceder a los recursos comunitarios disponibles en materia de salud mental;
- c. los lineamientos específicos que debe seguir el personal para tratar con individuos que presuntamente padecen algún trastorno de salud mental durante sus contactos en la vía pública o en el marco de una entrevista o interrogatorio;
- d. el registro de la capacitación de nivel inicial requerida al personal del organismo; y
- e. el registro de la capacitación anual de perfeccionamiento.

#### Comentario

La interacción policial con los individuos que dan señales de padecer algún problema de salud mental puede implicar un verdadero desafío para el personal de respuesta. El propósito de esta norma es requerir que el organismo brinde orientación a su personal para ayudarlo a enfrentar a quienes, presuntamente, sufren algún trastorno mental. Si bien las consecuencias más graves de los problemas de salud mental son las disputas o los conflictos armados que involucran al personal jurado, es posible que otros integrantes del personal que estén en contacto con el público también necesiten orientación y capacitación para tratar con personas con trastornos psiquiátricos. El organismo debería considerar el enfoque del Equipo de Intervención de Crisis (Crisis Intervention Team, CIT) para responder en estos casos. Es necesario que el personal de respuesta esté bien preparado para manejar situaciones que no revistan una naturaleza intrínsecamente delictiva o ilícita, pero que, si no se abordan, representen un riesgo para la comunidad.

Las directivas del organismo se deberían desarrollar en estrecha colaboración con profesionales de salud mental, quienes pueden capacitar al organismo o asistirlo en sus capacitaciones. La capacitación debería incluir el acceso al sistema judicial y a la jurisprudencia aplicable. Sus contenidos deberían someterse a una revisión o actualización anual.

Deberían considerarse medidas alternativas al arresto, tales como notificaciones, citaciones, derivaciones, resoluciones informales y advertencias, a los efectos de garantizar el uso de las mejores opciones de tratamiento disponibles y mantener a las personas con problemas mentales al margen del sistema judicial penal. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)

## 41.3.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Especificaciones sobre equipos y reabastecimiento

---

Una directiva escrita estipula los equipos que debe incluir cada vehículo de patrullaje y establece un sistema para prever el reabastecimiento de insumos a fin de garantizar una adecuada aptitud operativa.

#### Comentario

La cantidad y características de los equipos transportados en los patrulleros dependen de la misión del organismo y de su personal de patrulla. Con frecuencia, el personal de la patrulla necesita artículos como kits de primeros auxilios, kits para el tratamiento de traumatismos, equipos de protección contra la transmisión de agentes patógenos, mantas, balizas, conos reflectantes, cintas métricas, equipos e informes para investigaciones criminales y de accidentes, extintores de incendios y otros materiales para manejar las emergencias e investigaciones preliminares de manera eficaz. La agencia puede determinar sus propias necesidades en esta materia. No obstante, el equipo elegido debe especificarse por clase y cantidad, estar presente uniformemente en todos los vehículos y estar disponible para su uso. Las listas de verificación o formularios de inspección pueden ayudar al personal de la patrulla y a los supervisores a asegurarse de que todos los vehículos se encuentren correctamente equipados, así como a garantizar el cumplimiento con la presente norma.

(M M M M) (LE1)

## 41.3.5 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Chalecos protectores

---

El organismo provee chalecos protectores a todo su personal jurado y establece directivas escritas para regular el uso y la disponibilidad de estas prendas.

#### Comentario

El uso de chalecos protectores es muy importante para la seguridad de todo el personal de orden público. Estas prendas deben ofrecer una protección proporcional a la amenaza a la que se exponen los integrantes de dicho personal.

Se debe prestar especial atención a las condiciones de aptitud e higiene asociadas con el uso y la entrega de los chalecos. Sin perjuicio de las medidas precedentes, el organismo también puede proveer un blindaje externo (de medida universal) en cada uno de sus vehículos para la protección de sus respectivos operadores.

(M M M M) (LE1)

## 41.3.6 (LE1)

(M M M M) (LE1) Chalecos protectores y situaciones planificadas de alto riesgo

---

Una directiva escrita exige la utilización de chalecos protectores por parte del personal que deba formar parte de operaciones previamente planificadas y de alto riesgo, según lo defina el organismo.

### Comentario

Esta norma tiene por finalidad exigir que el personal involucrado en deberes tácticos de alto riesgo utilice los chalecos de protección suministrados por el organismo durante el cumplimiento de tales responsabilidades, independientemente de las excepciones que se puedan haber establecido en virtud de la norma 41.3.5. Las situaciones tácticas de alto riesgo pueden incluir, sin carácter taxativo, la ejecución de órdenes judiciales planificadas, redadas antidrogas, etc.

(M M M M) (LE1)

## 41.3.8 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Sistemas audiovisuales vehiculares o corporales

---

Si el organismo emplea cámaras vehiculares o de uso corporal, una directiva escrita debería incluir:

- a. una declaración de política sobre el propósito y la filosofía de la organización acerca del uso de estos sistemas;
- b. los requisitos y restricciones relacionados con la activación y desactivación de estos dispositivos;
- c. los usos penales y administrativos de los datos grabados;
- d. los requisitos asociados al almacenamiento de los datos y la conservación de la información;
- e. los procedimientos de mantenimiento e inspección de los equipos;
- f. los requisitos de capacitación que deberán cumplir los usuarios y supervisores; y
- g. los requisitos de revisión documentada de los datos grabados por la cámara, incluso en materia de frecuencia y cantidad.

#### Comentario

En el marco general del entorno policial operativo, la utilización de dispositivos de grabación audiovisuales vehiculares o corporales ofrece un recurso de gran valor potencial para asistir a los organismos de orden público en la prestación de sus servicios. Además, la información recopilada por estos medios puede ser fundamental para la investigación de los incidentes criminales y los reclamos formulados contra los empleados. La investigación cuasiexperimental de algunos organismos ha demostrado una evidente reducción del uso de la fuerza y los reclamos de los ciudadanos cuando estos dispositivos se emplean correctamente, sujetos a normas de dirección y gestión adecuadas.

Es importante que los organismos consideren las implicaciones jurídicas y de privacidad asociadas con el uso de sistemas de grabación audiovisual, ya que ciertos códigos provinciales o estatales prohíben la realización de grabaciones sin conciencia de ambas partes. Las consideraciones del organismo deben contemplar la asimilación y el cumplimiento de las leyes aplicables en materia de registros públicos, incluidas las disposiciones de la Ley de Libertad de Información vigente en su jurisdicción local. Además, el establecimiento de una política al respecto reviste una importancia esencial para reconocer el aumento de la credibilidad organizacional que puede derivar de la implementación de estas medidas. También es fundamental desarrollar prácticas de revisión de datos, a los efectos de evitar reclamos por supervisiones negligentes y, además, confirmar los cronogramas de retención de material. Es importante que la organización aplique los procedimientos de destrucción de manera coherente, con el fin de atenerse a las consideraciones legales y mantener la confianza de la comunidad.

Se recomienda que los fiscales participen en el desarrollo de las políticas regulatorias del registro y la conservación de las actividades relacionadas con las investigaciones penales. Deben preverse capacitaciones para garantizar que los oficiales comprendan la filosofía de la organización en lo que respecta al uso de dispositivos de grabación, incluidas sus limitaciones especiales (como las aplicables en caso de contacto con menores o empleados de otros organismos). Los gerentes del organismo deben considerar las cuestiones del contrato laboral que resulten afectadas por el uso de estos sistemas de grabación y asegurar una comunicación clara con los representantes pertinentes.

(M M M M) (LE1)



## 42.1.3 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Gestión de expedientes

---

Una directiva escrita establece un sistema de gestión de expedientes para la función de investigación penal, el cual debe incluir:

- a. un sistema de control de estado de los casos;
- b. indicadores administrativos para cada caso;
- c. tipos de registros que se deben mantener;
- d. accesibilidad a los archivos; y
- e. procedimientos para la eliminación de archivos.

#### Comentario

Debería establecerse un sistema para el control del estado de los casos donde se especifique la información que corresponde registrar en cada investigación, como, por ejemplo, el investigador asignado, la fecha de la asignación, el número del caso y la fecha de entrega del informe. También se recomienda incluir indicaciones administrativas como "abierto", "suspendido" y "cerrado" para facilitar la gestión y el control interno de los casos.

Deberían mantenerse expedientes por todos los casos por los cuales existan actividades de investigación en curso. Los expedientes ofrecen un recurso de información inmediato para los investigadores. En ellos, se debería incluir una copia de los informes de investigación preliminares (todos los originales deberían permanecer en los registros centrales), registros de declaraciones, resultados de los exámenes de las pruebas físicas, informes sobre el estado del caso, y otros informes y registros necesarios a los fines de la investigación. Cuando el caso se cierre o suspenda, estos archivos deberían incorporarse al sistema central de registros.

(M M M M) (LE1)

## 42.2.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Etapas de la investigación preliminar

---

Una directiva escrita establece los pasos que se deben seguir en el desarrollo de las investigaciones preliminares. Dichos pasos incluyen:

- a. la observación de todas las condiciones, los eventos y los comentarios;
- b. la ubicación e identificación de testigos;
- c. el mantenimiento y la preservación de la escena del crimen, y la disposición para la recolección de pruebas; y
- d. el mantenimiento de entrevistas con el demandante, los testigos y los sospechosos.

#### Comentario

Una investigación preliminar bien realizada y documentada puede ser suficiente para arribar a una conclusión satisfactoria sobre un caso y, de tal modo, evitar la necesidad de emprender una investigación de seguimiento. La investigación suele constar de las siguientes tareas: preservar la escena del crimen para garantizar que las pruebas no se pierdan ni se contaminen; determinar si un delito se ha cometido en realidad y, en tal caso, cuál es la naturaleza exacta del ilícito; determinar la identidad del sospechoso o de los sospechosos y efectuar, si fuera posible, los arrestos correspondientes en la escena del crimen o a través de la persecución inmediata de los delincuentes; suministrar a otras unidades de campo —mediante el sistema de comunicaciones— descripciones, indicación del método, dirección de la fuga y otra información relevante acerca de las personas o los vehículos buscados; conseguir una identificación completa de todos los testigos; averiguar qué información poseen las víctimas y los testigos; disponer los arreglos necesarios para la recolección de pruebas; determinar las circunstancias exactas del delito de manera detallada; obtener declaraciones escritas de las víctimas, los testigos, y, dentro de los alcances de la ley, del sospechoso; proveer las listas de verificación elaboradas por el organismo para auxiliar en las investigaciones criminales; y registrar con precisión e integridad toda la información pertinente en los formularios de información prescritos. Esta norma no tiene por objeto impedir que el personal a cargo de la investigación preliminar sea también asignado a la investigación de seguimiento.

(M M M M) (LE1)

## 42.2.6 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Informantes

---

Una directiva escrita describe los procedimientos que se deben seguir cuando se utilizan informantes confidenciales. Entre ellos, se pueden mencionar:

- a. la incorporación de los informantes en un archivo maestro;
- b. el contenido que debe tener el archivo de cada informante, como, por ejemplo, sus datos biográficos y ambientales, antecedentes criminales (si los tuviera) y código personal;
- c. el mantenimiento y la seguridad del archivo del informante y sus códigos relacionados;
- d. otros métodos destinados a proteger la identidad de los informantes;
- e. los criterios relativos al pago del informante, si corresponde;
- f. la seguridad de los informantes;
- g. los recaudos que se deben tener en cuenta con estos individuos; y
- h. las precauciones especiales que se deben considerar en el caso de informantes menores.

#### Comentario

Debería mantenerse un archivo maestro de los informantes, con especial atención a su seguridad y un rígido control de acceso. Debería identificarse a un único responsable para que tenga el control exclusivo de este archivo. Dicho archivo debería incluir información sobre los informantes, con inclusión de sus antecedentes, un registro de sus transacciones y datos que permitan su localización. En todas las transacciones realizadas con los informantes, incluido su pago, debería utilizarse información codificada. Todos los fondos mantenidos y utilizados para los informantes deberían cumplir con la totalidad de los procedimientos previstos al respecto.

Debería actuarse con suma precaución para evitar la exposición de los informantes a riesgos de seguridad innecesarios. La utilización de informantes confidenciales es muy importante para el éxito de muchas investigaciones, incluidas las relacionadas con el sector de patrulla; las funciones de lucha contra los vicios, drogas y crimen organizado; y las funciones de inteligencia. Deberían establecerse procedimientos para prever el uso de este recurso en el marco de un sistema controlado para evitar posibles abusos. En ciertos casos, los organismos pueden promulgar políticas sobre el uso de imputados bajo libertad condicional, si así lo requiere un correccional autorizante.

Si el organismo no centraliza esta función, cada una de las funciones encargadas del control y la administración de los informantes del organismo debería ser responsable por tal cumplimiento. Los investigadores deberían tomar recaudos adicionales al trabajar con informantes del sexo opuesto o con informantes cuyas preferencias sexuales pudieran implicar un mayor riesgo para la investigación a raíz de conductas indecorosas. Cuando se utilizan informantes menores, los organismos deben asegurarse de obtener la autorización de su padre o tutor y documentar adecuadamente este consentimiento.

Los organismos ubicados fuera de los Estados Unidos deberían comunicarse con el personal de CALEA para procurar la interpretación especial de esta norma en lo que respecta a las diferencias de definición de los términos "informantes" y "agentes".

### (M M M M) (LE1)

## 42.2.8 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Salas de entrevistas

---

El organismo tiene una directiva escrita que regula los procedimientos relativos al uso de salas especiales para la realización de entrevistas e interrogatorios. Tales procedimientos incluyen los siguientes aspectos:

- a. control de armas;
- b. problemas de seguridad;
- c. cantidad de personas admitidas en la sala de entrevistas;
- d. medios y métodos de citación, si corresponde;
- e. utilización de equipos de grabación de audio y vídeo;
- f. otros equipos o artículos que deban mantenerse en la sala o el área de entrevistas; y
- g. acceso a baños, agua o lugares de receso.

#### Comentario

A los fines de esta norma, se entiende que las salas especiales incluyen las salas de pruebas poligráficas, las salas de análisis de tensión en voz u otras salas en las cuales es posible que una entrevista derive en un interrogatorio y en el arresto de una persona. La finalidad de esta norma es establecer condiciones de seguridad para las distintas situaciones a las que se puede enfrentar el personal durante la realización de entrevistas o interrogatorios en las instalaciones de orden público. Sin embargo, de manera ocasional, pueden desarrollarse condiciones de gravedad imprevistas, como la actitud combativa de un sospechoso hasta entonces aparentemente colaborador. El organismo debería establecer lineamientos claros en torno al uso de la sala de entrevistas con el fin de garantizar la seguridad y la admisibilidad de todas las declaraciones vertidas en ese ámbito.

(M M M M) (LE1)

## 43.1.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Gestión de quejas

---

El organismo tiene una directiva escrita para regir la investigación de las actividades asociadas a los vicios, las drogas y el crimen organizado que incluye:

- a. la especificación de los procedimientos que se deben seguir para recibir y procesar las quejas;
- b. el mantenimiento de un registro de las quejas recibidas;
- c. la conservación de un registro de la información transmitida a los organismos externos o recibida de estos; y
- d. la indicación de los procedimientos que se deben seguir para mantener al director ejecutivo informado sobre las actividades.

#### Comentario

El organismo debería establecer procedimientos tendientes a garantizar que cada una de las quejas recibidas se registre e investigue en la mayor medida posible. La directiva debería incluir un listado de los formularios de queja utilizados, la información requerida y las medidas preliminares que se deban adoptar. Asimismo, el organismo debería establecer procedimientos para la realización de investigaciones preliminares y de seguimiento sobre delitos asociados a los vicios, las drogas y el crimen organizado. Todas las quejas recibidas deberían registrarse en un sistema de archivo de quejas donde se prevea la eliminación de la información luego de un plazo determinado.

Se entiende que algunos organismos pueden carecer de responsabilidad funcional por la investigación de actividades relacionadas con vicios, drogas o crimen organizado. Sin perjuicio de ello, todos los organismos deberían contar con procedimientos para cumplir con esta norma, aunque sea en el marco de su mecanismo de información habitual.

(M M M M) (LE1)

## 43.1.5 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Operaciones encubiertas

---

El organismo cuenta con procedimientos escritos para regular la dirección de operaciones de vigilancia, encubiertas y de utilización de señuelos, o la participación en este tipo de tareas. En dichos procedimientos se contemplan los siguientes aspectos:

- a. autorización para llevar a cabo la actividad;
- b. supervisión;
- c. procedimientos de seguridad; y
- d. requisitos de información una vez finalizada la operación, si corresponde.

#### Comentario

El propósito de esta norma es tener procedimientos de contingencia para cualquier tipo de operaciones. Tales procedimientos pueden estar contenidos en una única directiva, en un manual o en una serie de directivas. Según el alcance de los planes, pueden ser tan simples como una lista de verificación o exhibir un mayor nivel de detalle. Los organismos que lleven a cabo sus propias operaciones, o asistan a otros que estén desarrollando operaciones similares, deberían, por lo menos, tomar en consideración disposiciones para dar a conocer al personal los objetivos y los detalles de la operación, el barrio o el área objetivo; establecer procedimientos operativos para la observación, la supervisión y el registro de arrestos y accesos de alto riesgo; suministrar al personal fondos para gastos; establecer medios para mantener comunicaciones de rutina y de emergencia; prever relevos, respaldo, seguridad y protección perimetral para los empleados; suministrar al personal falsas identidades, disfraces y credenciales según sea necesario; obtener autorización para la incursión y el uso de la fuerza; designar a una única persona como supervisor y coordinador; entablar contactos con los sospechosos; buscar y confiscar pruebas o artículos de contrabando; solicitar la coordinación y asistencia de otras personas internas o externas al organismo; y observar los requisitos de información del organismo. El personal debería estar al tanto de que ciertos tipos de operaciones encubiertas y de utilización de señuelos pueden comprender el ocultamiento o la eliminación de armas u otros equipos, lo cual puede impedir su activación inmediata de conformidad con la capacitación regular.

(M M M M) (LE1)

## 44.1.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Política de operaciones juveniles

---

Una directiva escrita describe la función de operaciones juveniles del organismo.

#### Comentario

El propósito de esta norma es hacer constar por escrito la responsabilidad del organismo por la función juvenil. Este debería asumir el firme compromiso de desarrollar y mantener programas que estén diseñados para prevenir y controlar la delincuencia juvenil, sin dejar de resaltar que la participación en la función de operaciones juveniles —y el apoyo a estas actividades— es una responsabilidad compartida por todos sus componentes y personal. Los organismos de orden público también pueden tener un liderazgo activo en el desarrollo de programas recreativos comunitarios para menores. Si fuera necesario contar con un programa recreativo, pero aun no se hubiera creado ninguno, se recomienda que el organismo se encargue de organizarlo. No obstante, una vez establecido, es conveniente que la entidad delegue su gestión en manos de personal recreativo profesional o grupos de ciudadanos, y que permita la participación voluntaria de su propio personal en el programa. Los organismos de orden público deberían hacer todo lo posible por fortalecer la confianza entre los jóvenes y la policía mediante la creación de programas y proyectos que fomenten la interacción positiva, coherente y continua de los menores con el orden público.

La función debería desarrollarse y ejecutarse con el objeto de satisfacer eficazmente las necesidades del organismo. La observancia de esta norma se puede demostrar a través de varios documentos o de la declaración de una directiva única e integral.

(M M M M) (LE1)

## 44.2.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Manejo de los delincuentes

---

Una directiva escrita requiere que el personal que trate con delincuentes juveniles elija la alternativa menos coercitiva entre todas las opciones razonables, e incluye, como mínimo, disposiciones sobre los siguientes aspectos:

- a. liberación bajo la custodia del padre, tutor u otro adulto responsable, sin ninguna otra medida;
- b. criterios y procedimientos para el envío de citaciones o notificaciones a los delincuentes juveniles como alternativa al arresto;
- c. derivación a otros organismos o servicios que ofrezcan posibles alternativas de recuperación; y
- d. derivación a un tribunal de menores.

#### Comentario

Conforme a la filosofía que enuncia que el estado siempre debería actuar como un padre responsable para un menor, los organismos deberían buscar la alternativa menos coactiva al resolver casos que involucren a menores.

El organismo debería contar con lineamientos para tomar decisiones acerca del uso de programas de recuperación, que tomen en cuenta factores como la naturaleza del delito, la edad y las circunstancias del delincuente, el registro de antecedentes del menor, la oferta de programas de rehabilitación comunitarios y las sugerencias de los querellantes o las víctimas respecto de los programas alternativos.

Si lo permite la ley, deberían enviarse citaciones o notificaciones judiciales en lugar de arrestar a los menores. En tal caso, también debería cursarse una copia de la citación a los padres o tutores del menor.

Siempre que sea apropiado y que existan los recursos necesarios, el simple tratamiento del organismo, que principalmente consiste en la supervisión voluntaria consentida por los padres, puede ser suficiente.

En otros casos, puede ser necesaria la participación voluntaria en un programa relativamente extenso de tratamiento o recuperación, que requiera los servicios de una o más agencias sociales.

El organismo debería limitar los dictámenes de enjuiciamiento formal de los presuntos delincuentes juveniles para aquellos casos que involucren un comportamiento delictivo grave o violaciones penales reincidentes.

El procesamiento legal formal de los menores también podría ser necesario en el caso de los delincuentes que se nieguen a participar de los programas de recuperación a los que hayan sido derivados y en los casos en que se determine que la supervisión parental carece de eficacia.

Para demostrar el cumplimiento de esta norma pueden incorporarse los requisitos legales aplicables a la directiva escrita mencionada.

(M M M M) (LE1)



## 44.2.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Procedimientos de detención

---

El organismo cuenta con procedimientos escritos para regular la detención de los menores, los cuales incluyen, como mínimo, disposiciones sobre los siguientes aspectos:

- a. determinación respecto de la presunta participación del menor en un comportamiento no delictivo (una infracción juvenil);
- b. determinación respecto de la presunta lesión del menor o de su presunto riesgo de sufrir una lesión;
- c. garantía de protección de los derechos del menor;
- d. traslado inmediato del menor al centro de detención o procesamiento (salvo que necesite atención médica de emergencia); y
- e. notificación a los padres o tutores.

#### Comentario

La finalidad de esta norma es brindar orientación al personal del organismo para la toma de decisiones relacionadas con la detención de delincuentes menores. A los fines de esta norma, el término "detención" abarca tanto el concepto de la custodia de protección de menores como el del arresto.

Los procedimientos del organismo también deberían especificar las responsabilidades del personal de orden público durante el procesamiento de un menor detenido, incluidas las consideraciones tendientes a minimizar los períodos de detención.

(M M M M) (LE1)

## 44.2.3 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Interrogatorio bajo custodia y entrevistas sin custodia policial

---

Una directiva escrita describe los procedimientos que se deben seguir en las siguientes instancias:

- a. interrogatorio de menores bajo custodia; y
- b. entrevistas de menores sin custodia policial.

#### Comentario

Al desarrollar esta directiva, el organismo debería tener en cuenta que, en estos casos, la cuestión principal suele radicar en el carácter voluntario o no voluntario de la confesión del menor. Para determinar si la confesión de un menor es voluntaria, suelen considerarse los siguientes factores: edad, inteligencia, antecedentes educativos, capacidad mental (incluidos los posibles nervios del menor y su condición física), experiencia previa en el sistema penal, padecimiento de algún dolor o lesión en el momento de la declaración, duración y horario del interrogatorio, cansancio o deseos de dormir del menor, duración de la privación de la libertad, debida comunicación de advertencias de precaución policiales (momento en el que se las pronunció y cabal entendimiento por parte del menor), condiciones de la sala en términos de tamaño y amueblamiento, uso de esposas o amenazas, negativas ante pedidos del menor (para ir al baño, comer o beber), posibles promesas de indulgencia, correcto entendimiento del proceso de interrogación, presencia de un oficial de menores durante la entrevista, debida notificación a los padres, pedido de la presencia de los padres por parte del menor, prohibición de mantener una conversación con un adulto preocupado por el menor y familiaridad con el lenguaje empleado durante el interrogatorio.

Las entrevistas a delincuentes juveniles deberían efectuarse teniendo en cuenta la edad, el estado mental u otros factores o influencias experimentados por el menor.

(M M M M) (LE1)

## 46.1.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Responsabilidad de planificación

---

Una directiva escrita especifica un puesto del organismo encargado de la tarea de planificar una respuesta ante los incidentes críticos.

#### Comentario

La persona que ocupe este cargo debería ser el planificador y asesor principal del director ejecutivo en materia de incidentes críticos. En los organismos más grandes, una parte importante de los deberes correspondientes a este puesto puede consistir en actuar como un facilitador de recursos durante los incidentes críticos.

(M M M M) (LE1)

## 46.1.10 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Amenazas activas

---

El organismo tiene una directiva escrita que aborda las amenazas activas e incluye los siguientes aspectos:

- a. notificaciones públicas de concientización y seguridad;
- b. notificación acerca de departamentos de seguridad pública adicionales y otros recursos;
- c. respuesta a amenazas que implican riesgos mortales inminentes;
- d. protección pública y contención de incidentes; y
- e. revisión anual documentada de las políticas y necesidades de capacitación.

#### Comentario

Las situaciones que involucran amenazas activas son graves por naturaleza y pueden producirse en cualquier entorno. Entre estos escenarios, se pueden mencionar las instalaciones educativas, los centros comerciales, las empresas, los eventos especiales y el ámbito laboral general. Las amenazas, por su parte, pueden incluir amenazas físicas o virtuales. El organismo, junto con otras instituciones de seguridad pública y recursos de respuesta, debería desarrollar planes y acciones específicos para responder a estas situaciones. Debería proporcionarse entrenamiento al respecto, el cual puede formar parte del requisito de capacitación anual del Plan Multiamenazas. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)

## 46.1.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Plan Multiamenazas

---

El organismo cuenta con un Plan Multiamenazas escrito para responder a los incidentes críticos. El plan seguirá los protocolos estándar del Sistema de Comando de Incidentes, los cuales incluyen disposiciones funcionales relativas al mando, las operaciones, la planificación, la logística y las finanzas o la administración.

#### Comentario

El Sistema de Comando de Incidentes ha demostrado ser muy eficaz en el manejo de emergencias de orden público e incendios. Este sistema permite tener un punto claro de control, y puede ampliarse o reducirse con facilidad para adaptarse a situaciones de intensidad creciente o decreciente. El Sistema de Comando de Incidentes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal Emergency Management Agency, FEMA) es un sistema integral, disponible en la Internet y ampliamente utilizado para responder a incidentes críticos como catástrofes naturales y siniestros causados por el hombre, pandemias, disturbios civiles, arrestos masivos, amenazas de bomba, situaciones de tomas de rehenes o con personas atrincheradas, actos de terrorismo y otros incidentes inusuales.

El Sistema de Comando de Incidentes establece procesos, protocolos y procedimientos estandarizados de gestión de incidentes que todos los socorristas pueden seguir para coordinar y emprender acciones de respuesta. Cuando los socorristas utilizan una terminología común y procedimientos estandarizados, comparten un enfoque común y pueden poner todo el énfasis en la gestión del incidente ante cualquier situación crítica (ya sea por causa del terrorismo o una catástrofe natural).

Los organismos del orden público deberían desarrollar políticas y procedimientos para el manejo de las manifestaciones masivas que involucren el empleo de una secuencia de recursos tácticos. Además, los organismos deberían procurar la implementación de las tecnologías apropiadas teniendo en cuenta las necesidades locales y en consonancia con las normas nacionales.

(M M M M) (LE1)

## 46.1.3 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Función de Mando

---

Como mínimo, la función de mando abordará los siguientes aspectos:

- a. la activación del sistema de comando de incidentes;
- b. el establecimiento de un puesto de mando;
- c. la notificación y la movilización de personal adicional del organismo;
- d. la obtención del apoyo de otros organismos;
- e. el establecimiento de un mando unificado, si es necesario;
- f. el establecimiento de un área de preparación, si es necesario;
- g. la difusión de la información al público y la relación con los medios;
- h. el mantenimiento de la seguridad de todo el personal afectado; y
- i. la confección de un informe documentado posterior a la acción.

#### Comentario

Los conceptos descritos en el Sistema de Comando de Incidentes (ICS) ofrecen las herramientas necesarias para manejar incidentes de importancia considerable y períodos operativos prolongados. Se entiende que no todos los incidentes alcanzan un nivel que amerita la activación de todo el ICS. Los conceptos enunciados precedentemente permiten que un organismo maneje incidentes de menor escala y a la vez ejerzan un mando y un control consistentes con dicho sistema. El mando unificado, que suele incluir a los organismos del orden público, los servicios de bomberos, los servicios médicos de emergencia y otras agencias de seguridad pública, ha demostrado ser un elemento clave para el logro de un esfuerzo coordinado que garantice la coherencia y evite las acciones reiteradas. El personal de las distintas entidades involucradas (servicios y obras públicas, bomberos, los servicios médicos de emergencia, policía, transporte público, oficial de información pública, etc.) debería contar con un representante en el mando unificado. La realización de ejercicios de simulación de mesa brinda a los organismos una oportunidad accesible de entablar las relaciones y los debates que sean necesarios para generar las capacidades de mitigación, respuesta y recuperación adecuadas, así como para consolidar un sistema de mando unificado. De acuerdo con la FEMA, la finalidad de un ejercicio de simulación de mesa es generar debate sobre diversas cuestiones relacionadas con una emergencia hipotética y simulada. Además, un ejercicio de gran escala permite que los participantes activen la función de mando del ICS y utilicen aquellas directivas, equipos y personal que se emplearían en un incidente real. Norma con plazos.

#### (M M M M) (LE1)

## 46.1.4 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Función de Operaciones

---

Como mínimo, la función de operaciones abordará los siguientes aspectos:

- a. el establecimiento de perímetros;
- b. la realización de evacuaciones;
- c. el mantenimiento de la seguridad de la escena y el puesto de mando;
- d. la provisión de las actividades de transporte, procesamiento y privación de libertad del detenido;
- e. la dirección y el control del tránsito; y
- f. la realización de una investigación posterior al incidente.

#### Comentario

La función de operaciones es responsable de la gestión de todas las operaciones tácticas directamente relacionadas con la misión principal.

(M M M M) (LE1)

## 46.1.5 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Función de planificación

---

Como mínimo, la función de planificación abordará los siguientes aspectos:

- a. la confección de un plan de acción documentado para el incidente;
- b. la reunión y la difusión de información y datos de inteligencia;
- c. la participación en un Plan de Continuidad de Operaciones (COOP)/Plan de Continuidad de Gobierno (COG); y
- d. la planificación de la desmovilización posterior al incidente.

#### Comentario

La función de planificación es esencial para el éxito del plan de incidentes críticos. La confección de un plan de acción documentado es una de las primeras responsabilidades correspondientes a esta función. Asimismo, sus tareas incluyen la recolección y la evaluación de información sobre el incidente, el estado de los recursos y la previsión de las necesidades de equipos y mano de obra. La función de planificación generalmente abarca la reunión de información sobre estrategias actuales y alternativas, la identificación de necesidades de recursos especiales, la elaboración de previsiones periódicas sobre el potencial de incidentes y la preparación de recomendaciones para la liberación de recursos.

La planificación de la Continuidad de Operaciones/Continuidad de Gobierno es un esfuerzo orientado a garantizar que se dispone de la capacidad para mantener la continuidad de las funciones esenciales del organismo durante el transcurso de cualquier potencial emergencia. Los objetivos principales de este plan consisten en asegurar el desempeño continuo de las funciones u operaciones esenciales de un departamento u organismo durante una emergencia, proteger instalaciones/equipos/registros demográficos y otros activos esenciales, reducir o mitigar las interrupciones operativas, evaluar y minimizar los daños y las pérdidas, facilitar la toma de decisiones durante una emergencia, lograr una recuperación oportuna y ordenada después de un incidente y poder reanudar la prestación total de servicios a la comunidad.

(M M M M) (LE1)



## 46.1.6 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Función logística

---

Como mínimo, la función logística abordará los siguientes aspectos:

- a. comunicaciones;
- b. transporte;
- c. asistencia médica;
- d. insumos; y
- e. necesidades de grupos y equipamiento especializados.

#### Comentario

La función logística provee mano de obra, instalaciones, servicios y materiales en apoyo del incidente crítico.

(M M M M) (LE1)

## 46.1.7 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Función financiera/administrativa

---

Como mínimo, la función financiera/administrativa abordará los siguientes aspectos:

- a. registro de horarios del personal;
- b. abastecimiento de recursos adicionales;
- c. registro de gastos;
- d. documentación de las lesiones y cuestiones de responsabilidad; y
- e. preparación de los documentos de reembolso aplicables, si corresponde.

#### Comentario

La función financiera y administrativa es responsable de todos los aspectos económicos y de análisis de costos del incidente crítico.

(M M M M) (LE1)

## 46.1.9 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Entrenamiento para el Plan Multiamenazas

---

Una directiva escrita establece:

- a. un entrenamiento anual documentado sobre el Plan Multiamenazas del organismo, que incluya el Sistema de Comando de Incidentes para todo el personal afectado; y
- b. una capacitación documentada bienal conformada por un ejercicio de simulación de mesa o de gran escala que permita evaluar las capacidades del organismo con relación al manejo del Plan Multiamenazas y el Sistema de Comando de Incidentes.

#### Comentario

El alcance expansivo y la sofisticación de las operaciones de emergencia, junto con el aumento de las probabilidades de pandemias y actos de terrorismo, exigen una respuesta inmediata por parte de los organismos de orden público para poder estabilizar y controlar las situaciones de emergencia. Cada vez más, las entidades deben enfrentarse a grandes catástrofes que se desencadenan con escaso o ningún aviso previo.

Es menester ofrecer medidas inmediatas y decisivas con el fin de reducir las víctimas fatales, atenuar los daños patrimoniales y permitir que las autoridades involucradas cumplan con sus responsabilidades.

El Sistema de Comando de Incidentes permite tener un punto claro de control, y puede ampliarse o reducirse con facilidad para adaptarse a situaciones de intensidad creciente o decreciente.

El Sistema de Comando de Incidentes (ICS) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) es un sistema integral, disponible en la Internet y ampliamente utilizado. Un organismo puede elegir un modelo alternativo, pero debe asegurarse de verificar que este cumpla con la finalidad del ICS y que cualquier sistema utilizado pueda adaptarse con facilidad a los sistemas que puedan emplear otros organismos (en materia de terminología, organización modular, comunicaciones integradas y unidad de mando). El ICS carecerá de eficacia si no se ofrece o aplica la capacitación necesaria para ello.

Si bien la misión habitual del orden público se suele cumplir con escaso personal, existen situaciones que rápidamente pueden derivar en incidentes de mayor gravedad. Es importante trabajar con otros organismos que utilizan este sistema; de manera que, cuando surgen las crisis, todo el personal está familiarizado con la estructura del ICS y tiene la capacidad de actuar efectivamente según sus parámetros. Asimismo, para que el ICS funcione con eficacia, es imperativo que los Sistemas de Comando de Incidentes de los distintos organismos sean compatibles. Esta norma no pretende la utilización del ICS para el manejo de incidentes menores que puedan ser resueltos con la intervención exclusiva del organismo.

Los ejercicios de simulación de mesa constituyen una alternativa económica para probar las capacidades operativas de un organismo y, al mismo tiempo, garantizar que todo su personal clave se encuentre bien instruido en el Plan Multiamenazas. Los ejercicios a gran escala pueden utilizarse para evaluar más profundamente las capacidades de un organismo, pero no son obligatorios.

Por otra parte, no es necesario activar todos los componentes del ICS cuando el sistema entre en funcionamiento; solo deberían utilizarse aquellos que se requieran según la situación. La activación y desactivación de los componentes depende de circunstancias variables.

El organismo también debería considerar el efecto que esta norma puede tener sobre otros lineamientos que rigen el protocolo de mando y exigen coordinación y autoridad. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)



## 46.2.7 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Plan de Eventos Especiales

---

El organismo tiene un plan escrito para el manejo de los eventos especiales.

#### Comentario

El propósito de esta norma es promover el desarrollo de un plan integral y, a la vez, establecer los requisitos para la planificación y el manejo específicos de cada evento individual. El plan debería designar a una única persona o puesto para asumir la supervisión y la coordinación de cada evento específico.

Los eventos especiales pueden incluir desfiles, eventos de entretenimiento/deportivos, actividades de mantenimiento o construcción de autopistas, manifestaciones o piquetes, etc. El plan debería abordar los siguientes problemas y circunstancias especiales: ingreso y egreso de vehículos y peatones, espacio de estacionamiento, control de espectadores, transporte público, relevo del personal asignado, prensa, rutas de tránsito alternativas, controles de tránsito y prohibiciones de estacionamiento temporales, y acceso para vehículos de emergencia. También debería considerarse el empleo de personal de operaciones especiales, los requerimientos logísticos, y la coordinación interna y externa del organismo.

(M M M M) (LE1)

## 46.3.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Conciencia de materiales peligrosos

---

El organismo brinda capacitación de concientización para el manejo de eventos que involucren materiales peligrosos.

#### Comentario

La finalidad de esta norma es proporcionar a los oficiales socorristas del orden público los conocimientos que sean necesarios para reconocer una situación peligrosa e implementar de inmediato los procedimientos básicos para someter el caso a evaluación por parte de las autoridades técnicas competentes. Asimismo, es menester que el personal del orden público entienda las medidas de protección personal básicas para sí mismos y los demás, y sea a la vez capaz de preservar la escena del incidente y controlar el área para impedir el ingreso de personas no autorizadas o idóneas a una zona potencialmente contaminada.

(M M M M) (LE1)

## 54.1.3 (LE1)

(M M M M) (LE1) Acceso de los medios

---

Una directiva escrita controla el acceso de los medios a ciertos lugares donde tal ingreso podría interferir con las operaciones del orden público.

### Comentario

Los lineamientos acerca del acceso de los medios deberían comunicarse a estos últimos con el fin de estimular su cooperación.

(M M M M) (LE1)

## 61.1.10 (LE1)

(M M M M) (LE1) Procedimientos para la conducción bajo los efectos del alcohol u otras drogas

---

Una directiva escrita establece procedimientos para el manejo de las personas acusadas de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

### Comentario

El proceso de arresto de una persona que conduce en estado de ebriedad o bajo los efectos de las drogas difiere significativamente del proceso previsto para el manejo de otras infracciones de tránsito. En la mayoría de las jurisdicciones, por ejemplo, se han sancionado leyes y regulaciones de consentimiento implícito que definen la ebriedad en términos de niveles de alcohol en sangre. Esta legislación incluye muchas disposiciones relacionadas con la autoridad del personal del orden público. Por lo tanto, debería orientarse debidamente al personal sobre la base de los requisitos legales vigentes en cada jurisdicción. Los procedimientos deberían abordar los métodos que corresponde emplear para la administración correcta de las pruebas de alcoholemia preliminares y probatorias, el traslado seguro de los conductores ebrios, el ofrecimiento de exámenes de sangre y orina cuando las leyes aplicables otorguen al detenido la opción de someterse a estos análisis además del control de alcoholemia (o en reemplazo de este), la privación de la libertad o la derivación a un tercero responsable, y la disposición del vehículo del conductor detenido. El organismo debería considerar la utilización de expertos en reconocimiento de drogas para promover aun más la aplicación de las leyes relativas a la conducción bajo la influencia de alcohol o estupefacientes.

(M M M M) (LE1)



## 61.1.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Procedimientos de aplicación uniforme de la ley

---

Una directiva escrita establece procedimientos uniformes para tomar medidas de orden público relacionadas con infracciones de tránsito, las cuales incluyen:

- a. el arresto físico;
- b. la citación o notificación de comparecencia; y
- c. las advertencias, si corresponde.

#### Comentario

La directiva debería establecer pautas tendientes a garantizar que las acciones del orden público se apliquen en forma coherente con las leyes vigentes y tengan en cuenta el grado y la gravedad de la infracción cometida. Las advertencias, escritas o verbales, u otras medidas no punitivas de aplicación de la ley, deberían reemplazar a los arrestos o las citaciones siempre que sea apropiado, en especial en el caso de las infracciones involuntarias. Los organismos deberían prohibir las prácticas en virtud de las cuales los oficiales estén obligados a emitir una cantidad predeterminada de citaciones, arrestos o notificaciones, o a iniciar contactos de investigación con los ciudadanos por motivos que no se relacionen directamente con la mejora de la seguridad pública.

(M M M M) (LE1)

## 61.1.4 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Informando al Ofensor

---

En el momento en que se atribuye a un automovilista la comisión de una infracción, el organismo proporciona información relacionada con esa acusación específica, donde se incluye:

- a. la fecha de comparecencia prevista;
- b. el carácter opcional u obligatorio de tal comparecencia;
- c. la notificación respecto de la posibilidad de presentar una declaración o pagar la multa por correo o ante la dirección de infracciones de tránsito; y
- d. cualquier otra información que deba conocer el conductor antes de retirarse.

#### Comenatrio

Es esencial que el personal explique totalmente los derechos y las obligaciones que poseen los automovilistas en caso de arresto o expedición de una citación por una infracción de tránsito. Para ampliar la información dada verbalmente por el oficial, la citación puede ir acompañada de un folleto informativo en el que se expliquen los derechos y las responsabilidades del conductor.

(M M M M) (LE1)

## 61.1.5 (LE1)

### (M M M M) Políticas de aplicación uniforme de la ley

---

Una directiva escrita establece políticas de aplicación uniforme de la ley relacionadas con infracciones de tránsito, las cuales regulan:

- a. la conducción de un vehículo por un conductor que se encuentra bajo los efectos del alcohol o las drogas;
- b. la operación de un vehículo luego de la suspensión o revocación de privilegios de conducción;
- c. las infracciones de circulación;
- d. las infracciones de estacionamiento;
- e. las infracciones de vehículos comerciales o de transportistas públicos;
- f. las infracciones múltiples;
- g. las leyes o normas recientemente sancionadas;
- h. las infracciones derivadas en choques o accidentes de tránsito; y
- i. las infracciones de peatones o ciclistas.

#### Comentario

El propósito de esta norma es establecer lineamientos tendientes a la aplicación uniforme de las normas de tránsito. La imposición uniforme respalda al principal objetivo de la aplicación de las leyes de tránsito, el cual apunta a lograr el cumplimiento voluntario de esta normativa. La política no puede ni debe sustituir el buen juicio y criterio del personal policial, dado que es imposible prever todas las situaciones concebibles en materia de infracciones de tránsito. En muchos casos, el personal debe decidir qué normativa aplicar, si corresponde, según lo dicte su capacitación, experiencia y sentido común.

(M M M M) (LE1)

## 61.1.7 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Detención/aproximación

---

Una directiva escrita establece procedimientos para la detención de vehículos. Tales disposiciones incluyen:

- a. detenciones sin riesgo conocidos; y
- b. detenciones de alto riesgo

#### Comentario

El organismo debería instruir detalladamente al personal sobre los procedimientos que corresponde seguir para establecer contacto con los infractores de tránsito, los métodos para realizar detenciones efectivas en las que se preserve la seguridad de los agentes y los automovilistas, los procedimientos de aproximación, y las responsabilidades en torno al reporte de información sobre detenciones de tránsito. Las instrucciones deberían cubrir todas las situaciones potenciales, desde las detenciones básicas hasta las detenciones de alto riesgo.

(M M M M) (LE1)

## 61.3.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Procedimientos de dirección y control

---

Una directiva escrita especifica los procedimientos que se deben seguir para la dirección y el control del tránsito. En ella, como mínimo, se contemplan los siguientes aspectos:

- a. los procedimientos aplicables en escenas de choques o accidentes de tránsito;
- b. los procedimientos aplicables durante períodos de condiciones climáticas y de carretera adversas;
- c. la operación manual de los dispositivos de control de tránsito;
- d. la utilización de dispositivos de control de tránsito temporales; y
- e. la exigencia de que todo el personal encargado de la dirección del tránsito, o del control del tránsito en la carretera, use indumentaria reflectante en todo momento.

#### Comentario

Ninguno.

(M M M M) (LE1)

## 61.3.3 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Escoltas

---

Una directiva escrita regula las disposiciones relativas a las escoltas vehiculares del orden público.

#### Comentario

La directiva debería especificar las circunstancias, tanto de rutina como de emergencia, bajo las cuales se deberían proveer escoltas vehiculares; los procedimientos para procesar solicitudes de acompañamiento en situaciones de rutina o emergencia; y la identificación del personal autorizado a aprobar tales solicitudes. Asimismo, se debería contemplar la escolta de Oficial jurado, dignatarios, vehículos de emergencia, funerales, vehículos de gran porte y cargamentos inusuales o peligrosos. El organismo también debería establecer procedimientos tendientes a garantizar la suficiencia de las escoltas para vehículos de gran tamaño y transportistas de cargamento peligroso.

El acompañamiento de vehículos privados bajo circunstancias de emergencia es una práctica extremadamente peligrosa y debería evitarse en la medida de lo posible. En las emergencias médicas, el paciente debería ser trasladado en ambulancia siempre que sea posible. Si se autoriza la escolta vehicular, la directiva debería establecer pautas para garantizar la seguridad del paciente, el personal del orden público y todos los demás usuarios de la carretera.

(M M M M) (LE1)

## 61.4.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Apoyo a Usuarios de las Carreteras

---

Una directiva escrita rige la provisión de asistencia a los conductores.

#### Comentario

La directiva debería estipular políticas que describan cuál es el rol del organismo en el suministro de información e indicaciones, la asistencia a los automovilistas varados o con algún impedimento, el suministro o la obtención de combustible, el cambio de neumáticos, la realización de reparaciones menores, etc.

Los usuarios de la carretera que se enfrenten a problemas mecánicos u otro tipo de dificultades y requieran asistencia o el remolque de sus vehículos deben confiar en el personal del orden público para obtener estos servicios. La directiva debería establecer procedimientos tendientes a obtener servicios u otro tipo de asistencia de una manera equitativa que satisfaga las necesidades del público, del organismo y de los proveedores de tales servicios.

El organismo tiene la responsabilidad de brindar un enlace de comunicaciones para obtener los servicios vehiculares necesarios y ofrecer protección a los usuarios de la carretera que se encuentren impedidos o varados en sitios o entornos peligrosos. La directiva escrita debería proporcionar pautas básicas para garantizar que la ayuda llegue en forma oportuna y que los conductores sean derivados o efectivamente trasladados a un lugar seguro.

La directiva debería describir la función del personal del orden público en el suministro de primeros auxilios, la obtención de asistencia médica, el combate de incendios, la obtención de asistencia contra incendios y el traslado de los miembros del público. El personal del organismo debería tener lineamientos claros para garantizar que los servicios de extinción de incendios y de traslado médico de emergencia se brinden con la debida celeridad.

(M M M M) (LE1)

## 61.4.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Condiciones de carretera peligrosas

---

Una directiva escrita especifica los procedimientos que se deben seguir para corregir las condiciones de carretera peligrosas.

#### Comentario

Los peligros de la carretera y el costado del camino son factores coadyuvantes en muchos choques o accidentes de tránsito. A los efectos de mitigar estos factores, la directiva debería indicar procedimientos para informar y corregir condiciones riesgosas como la presencia de escombros en la carretera; defectos inherentes a la calzada; ausencia de dispositivos de seguridad de la carretera o dispositivos deficientes (por ejemplo: dispositivos de atenuación de impacto, reflectores, etc.); dispositivos mecánicos de control de tránsito o señales de información o tránsito dañados, caídos, obstruidos, inadecuados o ausentes; sistemas de iluminación de carreteras faltantes o defectuosos; y otros peligros para la seguridad vial, incluidos los vehículos estacionados o abandonados en la carretera o sus proximidades.

(M M M M) (LE1)



## 61.4.3 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Remolques

---

Una directiva escrita describe los procedimientos que se deben seguir en las siguientes instancias:

- a. manipulación de vehículos abandonados;
- b. remoción y remolque de vehículos estacionados en una propiedad pública o privada; y
- c. mantenimiento de registros de todos los vehículos retirados, guardados o remolcados.

#### Comentario

La directiva debería definir las circunstancias bajo las cuales se debe remolcar un vehículo.

Se requieren procedimientos para la remoción o el remolque de vehículos que se deban retirar de la vía pública, ya sea porque estén detenidos, frenados o estacionados en lugares ilegales; porque hayan sido robados o abandonados; o porque se encuentran bajo la custodia del organismo. Además, la directiva debería establecer procedimientos para notificar al titular del vehículo sobre la remoción o el remolque, y para otorgarle a dicho titular la oportunidad de una audiencia destinada a determinar la legalidad de la medida adoptada.

Siempre que se retire o remolque un vehículo a instancias del personal del orden público, debería confeccionarse un registro donde se haga constar el horario, la fecha, la ubicación, el personal involucrado, el motivo del remolque, los gastos adeudados, el servicio de remolques utilizado, el lugar donde se encuentra el vehículo y la notificación —o el intento de notificación— del titular del vehículo.

(M M M M) (LE1)

## 70.1.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Registros del detenido previos al traslado

---

Una directiva escrita exige que el personal a cargo del transporte registre (cachee) al detenido con anterioridad a su traslado.

#### Comentario

El personal de traslado es jurídicamente responsable por la seguridad y la custodia del detenido transportado. Debe suponerse que el detenido puede haber tenido la oportunidad de obtener algún objeto de contrabando o un arma antes de que se autorice su traslado. Nunca se debe dar por sentado que otra persona ya se ha encargado del registro. Los detenidos deben someterse a registros cada vez que acceden a la custodia del personal de traslado, tanto para dirigirse a una comparecencia judicial como para regresar de esta.

La directiva debería definir claramente cuál es la política del organismo sobre los tipos de registros que se pueden efectuar, describir cuándo y dónde se pueden llevar a cabo estos controles y establecer estrictos procedimientos sobre cómo se puede realizar cada registro y quiénes están facultados a realizarlos. Si se admitieran excepciones, estas deberían enumerarse. Si se prevé su realización, la directiva también debería incluir y establecer estrictos lineamientos con relación a los registros al desnudo o de las cavidades corporales.

(M M M M) (LE1)

## 70.1.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Registro de los vehículos de traslado

---

Una directiva escrita exige la inspección de todos los vehículos utilizados para el transporte de los detenidos al inicio de cada turno y, además, el registro de los vehículos de traslado con anterioridad y posterioridad al transporte de los internos.

#### Comentario

El propósito de esta norma es asegurar que todos los vehículos empleados para el traslado de los detenidos estén libres de armas u objetos de contrabando antes y después de que los internos entren en contacto con el vehículo. Una inspección previa al inicio de cada turno permitirá garantizar que el vehículo no haya sufrido alteraciones desde su último uso, esté libre de armas u objetos de contrabando, sea seguro desde el punto de vista mecánico, no adolezca de daños o defectos y esté correctamente equipado para su utilización.

Cada vez que se deba trasladar a un detenido, debería examinarse el vehículo con el fin de verificar la ausencia de armas u objetos de contrabando. Esta norma puede admitir cierta flexibilidad cuando el vehículo haya estado sometido al control constante del personal entre la inspección previa al turno y el ingreso del detenido. No obstante, la mayoría de los vehículos no son objeto de una observación constante y el personal nunca debería suponer que no han existido oportunidades para la introducción de armas, objetos de contrabando u otros artículos.

Una vez que el detenido ha salido del vehículo, debería llevarse a cabo un registro exhaustivo a la mayor brevedad posible (en todos los casos, antes de que el rodado se vuelva a utilizar). De este modo, no solo se garantizará que el detenido no haya dejado ningún objeto, sino que también, si se encuentra algún artículo, será posible vincularlo oportunamente con la persona que lo dejó.

En algunas situaciones de transporte especiales, el personal de traslado tiene la responsabilidad de asegurarse de que el vehículo sea seguro y cuente con el equipamiento adecuado, por ejemplo, rueda de auxilio, gato, llave inglesa y balizas de seguridad. Además, deberá inspeccionarse el estado del vehículo en sí mismo, incluido el nivel de aire de los neumáticos, los niveles de combustible y aceite, el sistema de arranque y la operación del motor. El personal de traslado debería llevar formularios adecuados o tarjetas de crédito para el abastecimiento de combustible, así como toda la documentación perteneciente al detenido.

(M M M M) (LE1)

## 70.1.6 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Procedimientos, destino del traslado

---

Una directiva escrita describe las medidas que el personal de traslado debe tomar en el lugar de destino del transporte. Dichas medidas, como mínimo, contemplan los siguientes aspectos:

- a. seguridad de armas de fuego;
- b. oportunidad para retirar los dispositivos de sujeción del detenido trasladado;
- c. entrega de documentación al personal de recepción;
- d. información al organismo receptor de los potenciales riesgos de salud o seguridad existentes; y
- e. documentación para confirmar el traspaso de la custodia.

#### Comentario

Los procedimientos para la publicación o entrega de información médica sobre un detenido deberían abordar la necesidad de cumplir con consideraciones de privacidad y con cualquier legislación vigente en la materia. La directiva debería garantizar que el empleado a cargo del traslado notifique debidamente al lugar de recepción sobre cualquier potencial problema de salud física, salud mental o seguridad. En lugar de un recibo, el empleado puede documentar el traspaso del detenido en un informe escrito donde se deje constancia del nombre del oficial receptor.

(M M M M) (LE1)

## 70.1.7 (LE1)

(M M M M) (LE1) Procedimientos, fuga

---

Una directiva escrita describe las medidas que debe tomar el personal de traslado luego de la fuga de un detenido durante su transporte. En ella, se contemplan los siguientes aspectos:

- a. las personas que deben ser notificadas;
- b. los informes que se deben realizar; y
- c. las medidas posteriores que corresponde tomar.

### Comentario

Si la fuga tiene lugar en otra jurisdicción, la autoridad del personal de traslado relativa a la recuperación del detenido estará supeditada al alcance de sus facultades legales dentro de esa jurisdicción.

(M M M M) (LE1)

## 70.1.8 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Notificación al tribunal sobre riesgos de seguridad

---

Una directiva escrita exige que el organismo del orden público notifique al organismo o tribunal correspondiente cuando un detenido que deba ser trasladado a sus instalaciones importe un riesgo inusual para la seguridad.

#### Comentario

En tales casos, el organismo receptor puede tomar medidas de seguridad adicionales, o el juez puede autorizar la utilización de dispositivos de sujeción y solicitar la asignación de personal de seguridad de refuerzo durante su permanencia en el tribunal.

(M M M M) (LE1)

## 70.2.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) ) Métodos de sujeción del detenido

---

Una directiva escrita describe los métodos y dispositivos de sujeción que se pueden utilizar durante los traslados de los detenidos, así como las excepciones aplicables.

#### Comentario

Es necesario que el personal conozca cuándo y cómo se debe inmovilizar a las personas detenidas y, también, cuándo, dónde y cómo corresponde emplear cada tipo de dispositivo de sujeción (incluidos los métodos especiales y prohibidos). Los organismos deberían saber que se ha demostrado que algunas técnicas pueden contribuir a causar lesiones físicas graves o incluso la muerte (por ejemplo, la asfixia postural) y, por lo tanto, deberían prohibirse. Las probabilidades de asfixia postural aumentan cuando se afecta la respiración normal del detenido inmovilizado; por ejemplo, cuando se lo sujeta boca arriba o boca abajo y se ejerce presión sobre su pecho o espalda; cuando el detenido inmovilizado lucha violentamente contra los intentos de sujeción del personal; cuando el detenido se encuentra bajo los efectos de las drogas o el alcohol; y cuando se dispersan agentes químicos que afectan la respiración habitual.

La directiva debería abordar los traslados de más de un interno, y establecer si el detenido puede ir esposado a alguna parte del vehículo. Asimismo, también se deberían tener en cuenta las circunstancias en las cuales el detenido deba ser trasladado durante un período de varias horas de duración.

No debería suponerse que los dispositivos de sujeción son siempre innecesarios en el caso de los internos discapacitados. Sin embargo, es posible que un detenido en una silla de ruedas, o con un bastón o un andador, no requiera el uso de estos dispositivos en ningún caso. Los dispositivos de sujeción también pueden ser perjudiciales para los detenidos enfermos o lesionados, de acuerdo con la naturaleza de su enfermedad o lesión. En ambas situaciones, la directiva escrita debería ser muy específica a la hora de definir las circunstancias en las cuales los dispositivos de sujeción podrían ser o no necesarios, así como el grado de discreción que se otorga al personal para su aplicación.

Los detenidos que padecen alguna discapacidad mental pueden representar una amenaza considerable para ellos mismos o para el personal de traslado. El dispositivo seleccionado debería sujetar al detenido de una manera segura, sin provocar ninguna lesión. Por otra parte, estos dispositivos deberían requerirse cuando resulten de utilidad, aunque no deberían excluir la utilización de esposas en situaciones de emergencia. Los tipos de dispositivos de sujeción empleados deberían indicarse en el documento de traspaso.

(M M M M) (LE1)

## 70.4.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Modificaciones del compartimiento trasero

---

Si los detenidos regularmente se trasladan solos en la parte trasera de los vehículos del organismo, estos compartimientos deben modificarse para minimizar sus oportunidades de salir sin la asistencia del personal de traslado.

#### Comentario

A los efectos de minimizar la salida no autorizada del vehículo, debería evaluarse la implementación de modificaciones como, por ejemplo, jaulas, barreras de seguridad, activación de trabas de seguridad para niños, desactivación del mecanismo de apertura automática de ventanas o remoción de las manijas de las ventanas y puertas traseras. El organismo también puede tener una directiva escrita donde se exija la presencia del personal acompañante junto al detenido cuando no se hayan dispuesto barreras físicas para minimizar salidas no autorizadas.

(M M M M)(LE1)

Se puede OBSERVAR el cumplimiento.



## 71.1.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Salas o Áreas Designadas

---

Una directiva escrita designa las salas y las áreas específicas, dentro de las instalaciones del orden público, que se encuentran autorizadas para llevar a cabo el procesamiento, el examen y la detención transitoria de la persona arrestada.

#### Comentario

La seguridad de las salas y áreas designadas reviste una importancia fundamental. Con frecuencia, los organismos necesitan efectuar detenciones transitorias como parte del proceso de arresto y fichaje, o con anterioridad al ingreso del detenido en un centro de detención o cárcel. Las operaciones policiales cotidianas son generalmente impredecibles y, en consecuencia, puede ser necesario utilizar una habitación, un espacio o un área dentro de una instalación de orden público para separar a las personas arrestadas, mantener el control, llenar informes y formularios, realizar pruebas, esperar el pago de la fianza o ayudar a completar fichajes transitorios atrasados.

(M M M M) (LE1)

## 71.2.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Capacitación del personal

---

El personal a cargo de la supervisión de las personas detenidas en forma temporal en las instalaciones debe recibir una capacitación inicial relacionada con el uso de las salas o áreas de detención transitoria, así como capacitaciones durante el trabajo, por lo menos, cada cuatro años.

#### Comentario

La detención transitoria que se desarrolla fuera de los límites de un predio específico, como un centro de detención, una cárcel u otra institución correccional de mayor seguridad, puede conllevar contactos directos con los detenidos bajo condiciones difíciles y poco deseables. Para reducir el exceso de tolerancia, los problemas de seguridad del personal deberían constituir una prioridad de la capacitación del organismo, tanto en sus sesiones iniciales como en la capacitación realizada durante el trabajo. Un detenido colaborador puede dejar de cooperar o volverse combativo de manera repentina. La capacitación del organismo debería abordar los recursos que el personal tiene a su disposición durante la fase de detención transitoria y, además, prever las contingencias asociadas con el tratamiento de detenidos rebeldes o conflictivos. Un debate en torno de los procedimientos alternativos posibles, como el traslado inmediato de los detenidos combativos o no colaboradores a un centro de mayor seguridad o la dilación del procesamiento o las pruebas del acusado hasta la expedición de una orden judicial, contribuirá a crear un entorno más eficiente y seguro para los detenidos y el personal del organismo. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)

## 71.3.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Procedimientos

---

Una directiva escrita gobierna los procedimientos para lo siguiente:

- a. documentar la razón, fecha y hora de entrada y salida de la instalación, y cualquier alimento, si alguno, que sea suministrado durante la detención;
- b. supervisión y responsabilidad por procesar, registrar, y la detención temporal de individuos dentro de la instalación;
- c. la seguridad y supervisión de detenidos no vigilados en áreas cerradas, si se autoriza;
- d. restricción temporal de detenidos asegurándolos a objetos fijos, si los hay, y;
- e. la separación de hombres, mujeres y menores.

#### Comentario

El documentar la detención temporal y cumplir con periodos de tiempo límites que apliquen ayuda asegurar que los actos de la organización fueran necesarios, defendibles, y protejan a la organización de acusaciones por parte de un detenido que la organización le negó sus derechos legales. Si se exceden los límites de detención temporal, se documentará la razón por la demora.

El sonido, a los fines de este estándar, se define como conversación normal / fuerte y no incluye gritos o gritos deliberados. Las personas que supervisan a los detenidos deben controlar los gritos y gritos.

Las agencias deben considerar las implicaciones visuales y de sonido al detener a menores, adultos o miembros de un género diferente. Se aconseja a las agencias que tengan cuidado al mantener a los menores en el área de procesamiento y detención donde hay otros detenidos. El sonido, a los fines de este estándar, se define como conversación normal / fuerte y no incluye gritos o gritos deliberados. Las personas que supervisan a los detenidos deben controlar los gritos. (M M M M) (LE1)

## 71.3.3 (LE1)

(M M M M) (LE1) Seguridad en las salas/áreas designadas para la detención transitoria, el procesamiento y la administración de pruebas

---

Una directiva escrita aborda las siguientes cuestiones de seguridad en el marco de las salas de detención transitoria o las áreas de procesamiento designadas:

- a. control de armas;
- b. alarmas de pánico o coacción;
- c. acceso autorizado al área y al detenido, si corresponde;
- d. prevención de fuga;
- e. supervisión constante de los detenidos no alojados en un área de detención transitoria;
- f. observación visual cara a cara de los detenidos inmovilizados, por lo menos, cada treinta minutos; y
- g. uso de dispositivos de audio o vídeo, si corresponde, para supervisar a los detenidos durante los intervalos de treinta minutos que se desarrollan entre las observaciones visuales previstas.

### Comentario

Algunos detenidos configuran un riesgo potencial para ellos mismos y para el personal del organismo; por lo tanto, deberían tomarse precauciones de seguridad adecuadas, sin dejar de observar las condiciones de tratamiento legales y razonables.

Al redactar esta directiva escrita, los organismos deberían considerar todos los tipos de armas. Asimismo, se debería prestar especial atención a la introducción de armas de fuego en las áreas de detención y procesamiento. Las directivas también deberían ser específicas acerca de qué armas se pueden ingresar a las celdas de detención (si corresponde admitir alguna) y detallar si se prevén excepciones o condiciones en caso de emergencia. El organismo debería considerar qué otros tipos de artículos (como cuchillos, porras, aerosoles químicos, etc.) desea que se excluyan de las áreas o salas de detención transitoria.

En estas áreas, la utilización de radios portátiles con una señal designada y procedimientos de pedido de auxilio se considerarán suficientes como alarmas de pánico y coacción.

Para mantener la seguridad del entorno, es necesaria la supervisión constante de los detenidos no encerrados en celdas.

(M M M M) (LE1)

## 71.4.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Condiciones Físicas

---

Una directiva escrita establece las condiciones físicas mínimas que se requieren para las salas de detención transitoria. En ella, también se prevé el acceso al agua y al baño, así como otras necesidades.

#### Comentario

No es necesario que estas comodidades estén en la sala; sin embargo, el organismo tiene la responsabilidad de garantizar la satisfacción de estas necesidades en forma oportuna.

(M M M M) (LE1)

## 71.4.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Prevención/extinción de incendios

---

Existe un plan que dispone la prevención y la extinción de incendios en las salas de detención transitoria, así como los procedimientos para su evacuación.

#### Comentario

La norma no exige un plan independiente para las áreas específicas utilizadas para la detención transitoria, sino que, por el contrario, estos procedimientos pueden formar parte del plan general dispuesto para las demás instalaciones del orden público.

(M M M M) (LE1)

## 71.4.3 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Inspecciones

---

Una directiva escrita regula las inspecciones de las salas de detención transitoria y, además, prevé la revisión administrativa de estas áreas y sus procedimientos, como mínimo, una vez por año.

#### Comentario

Las salas utilizadas para detenciones transitorias deberían ser objeto de inspecciones programadas regularmente con el fin de verificar su estado de higiene y detectar la posible aparición de condiciones inseguras. La revisión administrativa debería garantizar que se cumpla con las políticas y los procedimientos establecidos por la entidad en materia de detenciones transitorias y que la finalidad original por la cual se autorizó el uso de estas instalaciones siga siendo adecuada para las necesidades del organismo. Dicha revisión también puede revelar planes de detención más adecuados, como la disponibilidad de una nueva penitenciaría o unidad central de detención no disponible hasta entonces o nunca antes considerada por el organismo. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)

## 72.1.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Capacitación del personal usuario

---

Una directiva escrita requiere que el personal reciba capacitación inicial relacionada con las operaciones del centro de detención, incluso en materia de extinción de incendios y uso de los equipos provistos por el organismo. Además, por lo menos cada cuatro años, se prevé la realización de capacitaciones de actualización durante el trabajo.

#### Comentario

Los tipos y niveles de capacitación deberían variar en función de la naturaleza de las asignaciones y responsabilidades. Los empleados que trabajan en contacto directo y continuo con los detenidos necesitan recibir una capacitación especial (que incluya el uso de mecanismos de sujeción física) para garantizar la seguridad del personal y de los detenidos. Los empleados que no trabajan en contacto directo con los detenidos, por su parte, deberían recibir orientación sobre el manejo del centro de detención y su rol, si corresponde.

La extinción de incendios puede incluir también el manejo de detectores de humo, extintores de incendio, mangueras para incendios de hasta una pulgada y media y tanques de oxígeno. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)



## 72.4.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Asegurar armas

---

Una directiva escrita especifica que las armas deberán asegurarse antes de ingresar al centro de detención y estipula las excepciones o condiciones aplicables.

#### Comentario

El organismo debería exigir que todas las armas se aseguren antes de ingresar al centro de detención. Sin embargo, la directiva debería incluir las excepciones o condiciones contempladas, incluidos los casos de emergencia. Dicho organismo debería considerar qué otros tipos de artículos (como cuchillos, porras, aerosoles químicos, etc.) no desea admitir en el entorno del centro de detención al redactar su directiva sobre la exclusión de armas.

(M M M M) (LE1)

## 72.5.3 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Separación visual y auditiva

---

Cuando se debe detener a hombres, mujeres o menores en forma simultánea, sus ámbitos de detención deben estar separados entre sí, tanto en forma visual como auditiva.

#### Comentario

La finalidad de esta norma es garantizar la separación de tres tipos de detenidos. Los menores no deberían ser procesados en presencia de delincuentes mayores, y deberían alojarse en áreas alejadas de los detenidos adultos. Las mujeres, por su parte, deberían permanecer separadas de las áreas de detención masculinas. Las agencias deben considerar la correcta gestión de las personas donde la identidad/expresión de género requiere una consideración específica durante el procesamiento y/o la detención.

La separación auditiva, a los fines de esta norma, se refiere a los sonidos provenientes de una conversación normal/alta, pero no incluye los gritos o alaridos deliberados. Las personas encargadas de la supervisión de los detenidos deberían procurar controlar estos gritos y chillidos.

Los organismos pueden cumplir con esta norma mediante el desarrollo de alternativas procedimentales escritas destinadas a evitar la detención de los hombres, las mujeres y los menores en una misma área.

(M M M M) (LE1)

Se puede OBSERVAR el cumplimiento.

## 73.1.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Función, autoridad, políticas

---

Si el organismo tiene una función de seguridad judicial, una directiva escrita debe incluir:

- a. una clara descripción de la función y la autoridad del organismo en lo que respecta a la seguridad del tribunal;
- b. procedimientos y políticas claramente definidos en materia de seguridad judicial para el personal de la entidad asignado al desempeño de la función;
- c. la identificación de un puesto responsable del ejercicio de esta función; y
- d. un informe documentado para el director ejecutivo donde se mencionen todos los incidentes que impliquen una amenaza para las instalaciones o para cualquier persona allí presente, acompañado de una notificación para los organismos externos pertinentes.

#### Comentario

La directiva escrita puede ser tan simple como una orden general o tan sofisticada como un manual de escritorio.

Esta norma está supeditada a la obligación de velar por la seguridad de alguna instalación judicial que puede o no formar parte de las responsabilidades de un organismo. Responder a los requerimientos rutinarios de servicio de un tribunal no difiere del resto de los pedidos y no justifica la aplicación de este capítulo.

Si la función de seguridad judicial es compartida entre dos o más organismos, las responsabilidades de cada una de estas partes deben identificarse en el marco de un memorándum de entendimiento.

Si bien el desarrollo de una función de seguridad judicial adecuada es un esfuerzo mancomunado que exige la participación del organismo y el tribunal, una vez establecida tal función, el organismo ejercerá un control pleno sobre esta y su personal asignado. Además de la política general del organismo, deberían redactarse políticas y procedimientos claros y concisos para regir la función de seguridad judicial. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)

## 73.3.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Cajas de seguridad para armas

---

Si, en virtud de las políticas, se prohíbe el ingreso de armas en algunas áreas del tribunal, el organismo proporcionará un área o medio de almacenamiento seguro para éstas.

#### Comentario

La información relativa a la prohibición de las armas debería publicarse claramente, en un lugar visible para todas las personas que asistan al tribunal. Las reglas del tribunal u otras regulaciones podrían prohibir la portación de armas en ciertos sectores de las instalaciones judiciales.

Las áreas de almacenamiento deberían ubicarse en un lugar seguro y conveniente para el personal del orden público.

(M M M M) (LE1)

## 73.4.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Comunicación Externa

---

Los juzgados deben estar equipados con al menos un medio de comunicación externa por voz.

#### Comentario

El canal puede ser un teléfono, una radio bidireccional (fija o portátil) o un sistema intercomunicador. Este medio también podría incluir un sistema de videovigilancia monitoreada con capacidades de audio. Esta norma responde a la necesidad de mantener una comunicación verbal con el personal de vigilancia en situaciones de emergencia específicas, como las emergencias médicas, los casos de tomas de rehenes u otras instancias en las que se requiera asistencia.

(M M M M) (LE1)

Se puede OBSERVAR el cumplimiento.

## 73.5.12 (LE1)

(M M M M) (LE1) Asegurar armas

---

Una directiva escrita especifica que las armas deberán asegurarse antes de ingresar al centro de detención judicial y estipula las excepciones o condiciones aplicables.

### Comentario

El organismo debería exigir que todas las armas se aseguren antes de ingresar al centro de detención judicial. Sin embargo, la directiva debería incluir las excepciones o condiciones contempladas, incluidos los casos de emergencia. Dicho organismo debería considerar qué otros tipos de artículos (como cuchillos, porras, aerosoles químicos, etc.) no desea admitir en el entorno del centro de detención judicial al redactar su directiva sobre la exclusión de armas.

(M M M M) (LE1)

## 73.5.18 (LE1)

(M M M M) (LE1) Punto de control designado

---

El organismo cuenta con un sistema instalado en el centro de detención judicial para alertar a un punto de control designado en caso de emergencia.

### Comentario

Un sistema de comunicación por audio puede mejorarse mediante la incorporación de equipos de vídeo para complementar la capacidad de supervisión del personal. Los detenidos también pueden usar el sistema para informar al personal las necesidades de emergencia.

(M M M M) (LE1)

Se puede OBSERVAR el cumplimiento.

## 74.1.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Información, registros

---

La información relacionada con cada uno de los actos de notificación judicial, ya sea en el fuero civil o penal, debe registrarse e incluir los siguientes elementos:

- a. la fecha y el horario de recepción;
- b. el tipo de proceso legal (civil o penal);
- c. la naturaleza del documento;
- d. la fuente del documento;
- e. el nombre del demandante/querellante o el nombre del acusado/demandado;
- f. el personal asignado para la entrega de las notificaciones;
- g. la fecha de la asignación;
- h. el número de expediente judicial; y
- i. la fecha de entrega de la notificación.

#### Comentario

Los asientos del registro pueden contener referencias cruzadas, de manera que la información pueda ser rastreada por medio del número de expediente y los nombres de los actores judiciales del proceso. En la mayoría de los casos, debería asignarse un número único para permitir la asociación del resultado con la anotación. El uso de un sistema de registros computarizado es suficiente para cumplir con esta norma.

### (M M M M) (LE1)



## 81.2.1 (LE1)

(M M M M) (LE1) Servicio gratuito durante las 24 horas

---

El organismo ofrece una línea telefónica gratuita las 24 horas del día, con tecnología asistida para sordos (TDD), o un sistema equivalente para la recepción de llamadas de emergencia.

### Comentario

El público debería tener la posibilidad de comunicarse con el organismo del orden público en todo momento para solicitar la información o la asistencia que puedan ser necesarias en casos de emergencia. Los organismos que no puedan ofrecer un servicio telefónico permanente deberían coordinar la prestación de tal servicio a través de los departamentos de la zona, las comisarías locales o la policía estatal. El acceso a los servicios de emergencia debería ser totalmente gratuito dentro de la jurisdicción del organismo o garantizar el acceso gratuito para la operadora. Cada punto de respuesta de emergencia del organismo debería contar con un sistema capaz de administrar las llamadas de asistencia provenientes de personas sordas o hipoacúsicas.

(M M M M) (LE1)

Se puede OBSERVAR el cumplimiento.

## 81.2.10 (LE1)

(M M M M) (LE1) Mensajes de emergencia

---

Una directiva escrita especifica los criterios para aceptar y enviar mensajes de emergencia.

Comentario

La entrega de mensajes de emergencia es una función legítima del orden público. Sin embargo, deberían establecerse pautas para definir los tipos de mensajes que se pueden aceptar y enviar.

(M M M M)(LE1)

## 81.2.11 (LE1)

(M M M M) (LE1) Llamadas de emergencia mal dirigidas

---

Una directiva escrita establece los procedimientos que se deben seguir para manejar y reorientar rápida y adecuadamente las llamadas de emergencia mal dirigidas.

### Comentario

Es común que un organismo reciba llamadas telefónicas de emergencia destinadas a otra entidad del orden público o agencia de seguridad pública. En estos casos, los organismos deberían aceptar las llamadas mal dirigidas y transmitir la información de inmediato a la agencia competente.

(M M M M) (LE1)

## 81.2.13 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Primeros auxilios telefónicos

---

Si el organismo autoriza que se brinden instrucciones médicas de emergencia por teléfono o por radio, los empleados deben estar capacitados para ello y seguir los materiales o lineamientos médicos de emergencia aprobados.

#### Comentario

La capacitación debería ser aprobada por una autoridad competente y estar diseñada para proporcionar información de salvamento a los interlocutores hasta que el personal médico de emergencia llegue al lugar. Asimismo, debería preverse la realización de capacitaciones de actualización durante el trabajo según un cronograma aprobado por la autoridad competente. Los materiales/lineamientos y la capacitación deberían ser complementarios.

(M M M M) (LE1)

## 81.2.2 (LE1)

(M M M M) (LE1) Capacidad continua, bidireccional

---

El organismo mantiene una capacidad de comunicación bidireccional continua entre el centro de comunicaciones y los oficiales en servicio.

### Comentario

La función de comunicación inmediata ofrece una medida de protección y seguridad para los oficiales del orden público y el público en general. La naturaleza particular de la asignación de un oficial (por ejemplo, en el caso de las tareas encubiertas) puede exigir la contemplación de ciertas excepciones a esta exigencia de comunicación continua.

La finalidad de esta norma es garantizar que todos los oficiales en funciones cuenten con los medios necesarios para mantener una comunicación ininterrumpida. En la mayoría de las situaciones, se exige la utilización de transceptores portátiles para permitir que los oficiales integrantes de las patrullas a pie o aquellos que se encuentren alejados de sus vehículos puedan mantenerse comunicados con el centro de despacho a los efectos de intercambiar información, solicitar asistencia, recibir órdenes o instrucciones y responder a las llamadas de solicitud de servicio.

(M M M M) (LE1)

Se puede OBSERVAR el cumplimiento.

## 81.2.3 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Registro de información

---

Una directiva escrita establece los procedimientos que se deben seguir para la obtención y el registro de la información relevante de cada solicitud de servicio o actividad iniciada de oficio. Entre los datos contemplados se pueden mencionar los siguientes:

- a. número de control;
- b. fecha y horario de la solicitud;
- c. nombre y domicilio del denunciante, si es posible;
- d. tipo de incidente denunciado;
- e. lugar del incidente denunciado;
- f. identificación de los oficiales asignados en carácter principal o de refuerzo;
- g. horario del despacho;
- h. horario de llegada del oficial;
- i. horario de reincorporación del oficial a sus funciones; y
- j. resolución o estado del incidente denunciado.

#### Comentario

El organismo debería establecer un sistema de control que permita garantizar la implementación de un programa integral de cobertura de campo. Esta información debería registrarse respecto de todas las solicitudes, incluidas aquellas recibidas por vía telefónica, por carta o en forma personal; las iniciadas de oficio; o las denunciadas a los oficiales que desempeñan tareas de campo.

El número de control debería adjuntarse a un registro de control del centro de comunicaciones, acompañado de información sobre la resolución o el estado del caso. Este número puede servir como base para archivar y consultar informes posteriores sobre el incidente, pero, además, resulta indispensable para la realización de la auditoría de los sistemas de comunicaciones y registros.

Los procedimientos deberían estar orientados a obtener tanta información como sea posible para mejorar la seguridad del oficial y ayudar a prever las condiciones que se podrán encontrar en la escena del incidente. Este requisito reviste especial importancia para ciertas categorías de llamados. A tal efecto, podrán proporcionarse listas de verificación para obtener información adicional (por ejemplo, en el caso de amenazas de bomba, delitos en curso, etc.).

(M M M M) (LE1)

## 81.2.4 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Procedimientos de comunicaciones por radio

---

Una directiva escrita dispone procedimientos para el establecimiento de comunicaciones entre el personal de campo y el centro de comunicaciones. En ellos se abarcan los siguientes aspectos:

- a. las especificaciones de los métodos y las circunstancias que exigen el establecimiento de comunicaciones por parte del personal de campo;
- b. el registro del estado del personal de campo mientras se encuentra fuera de servicio;
- c. los métodos empleados para la identificación del personal de campo durante las comunicaciones;
- d. la comunicación con los organismos involucrados;
- e. los criterios para la asignación de la cantidad de personal de campo adecuada en respuesta a un incidente;
- f. las circunstancias que exigen la presencia de un supervisor de patrulla en la escena con el fin de asumir el mando; y
- g. la respuesta a una solicitud de asistencia de emergencia del personal de campo o a la activación de una alarma de emergencia.

#### Comentario

Los sistemas de identificación deberían basarse en los números de las rondas u otras asignaciones, en los números de identificación de las unidades, o en una combinación de ambos sistemas. Las operaciones son más eficientes, y la seguridad del personal de campo se ve optimizada, cuando los agentes de telecomunicaciones, los supervisores o el resto de los oficiales conocen el estado de los miembros del personal de campo, sus ubicaciones, la naturaleza de los casos o llamadas de servicio, y los avances de su investigación. El "sistema" de control administrativo puede llevarse a través de una tarjeta, una hoja de registro, un registro informático o cualquier instrumento que permita el mantenimiento de un registro permanente. La respuesta a los pedidos de emergencia o los criterios para la activación de las alarmas de emergencia deberían relacionarse con un listado de factores críticos, como, por ejemplo, los siguientes: oficial en necesidad de asistencia, oficial en problemas, delito en curso, situación de vida o muerte, etc. Todos los operadores telefónicos deberían tener a su disposición este listado.

### (M M M M) (LE1)

## 81.2.5 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Acceso a los recursos

---

El personal de telecomunicaciones, como mínimo, debe tener acceso inmediato a los siguientes recursos departamentales:

- a. oficial a cargo;
- b. lista de turnos de todo el personal;
- c. número de teléfono de todos los miembros del organismo;
- d. mapas visuales descriptivos del área de servicio del organismo;
- e. indicadores de estado de los oficiales;
- f. procedimientos escritos y números de teléfono necesarios para la obtención de los servicios de emergencia y los servicios externos que requiera el organismo; y
- g. planes tácticos de despacho.

#### Comentario

Con frecuencia, el personal de comunicaciones debe contactarse tanto con miembros del organismo que están en servicio como con otros que no se encuentran en funciones. Por lo tanto, dicho personal debería tener acceso inmediato a cierta información de utilidad, como la integrada por los horarios de trabajo y los números de teléfono de todos los empleados.

Los indicadores de estado de los oficiales permiten que el personal de comunicaciones conozca el estado de todos los oficiales que se encuentran bajo su control. Cada uno de los oficiales depende del centro de comunicaciones para reconocer cuándo puede estar en peligro. Mediante el monitoreo del sistema de estados, los operadores pueden saber en qué lugar y por cuánto tiempo un oficial ha permanecido fuera del organismo cumpliendo con su deber. Para poder despachar recursos en respuesta a las llamadas, los operadores también necesitan conocer qué vehículos se encuentran disponibles para prestar servicio. Un formulario manuscrito actualizado por el personal de comunicaciones bastaría para satisfacer esta norma.

El personal de comunicaciones también puede tener la necesidad de comunicarse con otras agencias prestadoras de servicios de emergencia, como los relacionados con el combate de incendios, rescates, ambulancias o control de animales. Por lo tanto, dicho personal debería tener estos y otros números telefónicos a su entera disposición, ya sea a través de una línea privada, una guía telefónica, una agenda u otros medios que permitieran agilizar el contacto con las entidades requeridas.

Los planes de despacho deberían incluir una descripción de los procedimientos que se deban seguir para asignar recursos a delitos que se encuentren en curso y para obtener información sobre ellos (como, por ejemplo, en el caso del robo de un banco, una persecución o alguna operación táctica)

#### (M M M M) (LE1)

Se puede OBSERVAR el cumplimiento.



## 81.2.6 (LE1)

(M M M M) Llamadas para obtener información o servicios/llamadas de víctimas o testigos

---

Una directiva escrita describe los procedimientos que debe seguir el personal del centro de comunicaciones para responder a llamadas destinadas a solicitar información o servicios. Tales procedimientos incluyen lineamientos sobre los siguientes aspectos:

- a. la evaluación de las características del llamado con el fin de determinar si se requiere una respuesta con carácter de emergencia o sin tal carácter;
- b. la información que se debe brindar al interlocutor sobre la respuesta del organismo, la cual puede incluir un servicio directo por parte de este o una derivación a otras entidades; y
- c. la respuesta que se debe dar ante las solicitudes de información o servicios de las víctimas o los testigos, en consideración de sus pedidos iniciales y subsiguientes.

### Comentario

El personal del centro de comunicaciones probablemente reciba llamados de interlocutores que deseen solicitar información o servicios y, con frecuencia, representará el primer contacto que estos establezcan con el organismo. Dicho personal, en consecuencia, debería tener a su disposición procedimientos escritos relacionados con el manejo adecuado de este tipo de llamados.

(M M M M)

## 81.2.7 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Grabación y Reproducción

---

El organismo tiene la capacidad de reproducir inmediatamente las conversaciones de radio o teléfono grabadas, sin interrumpir por ello las grabaciones continuas de las transmisiones de radio y las conversaciones telefónicas de emergencia entabladas con el centro de comunicaciones. Una directiva escrita regula procedimientos que estipulan:

- a. la exigencia de que los registros se conserven durante un período mínimo de noventa días;
- b. la manipulación y el almacenamiento seguro de los registros; y
- c. los criterios y pasos aplicables para la revisión de las conversaciones grabadas.

#### Comentario

Estos registros constituyen una fuente indispensable para las investigaciones penales, las investigaciones internas, la capacitación y las auditorías del sistema de prestación de servicios del organismo. Tales registros seguros deberían tener un acceso restringido y supeditado al cumplimiento de un método procedimental muy específico.

Es posible que el ciudadano que solicita asistencia o el oficial que la necesita no puedan repetir una conversación de emergencia que ha sido confusa o demasiado rápida. Por lo tanto, el organismo debería tener la capacidad de reproducir las conversaciones para entenderlas mejor mientras graba otras llamadas o transmisiones de radio.

(M M M M) (LE1)

## 81.3.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Seguridad del centro de comunicaciones

---

Las medidas de seguridad establecidas para el centro de comunicaciones están diseñadas para los siguientes propósitos:

- a. restringir el acceso al centro de comunicaciones al personal autorizado;
- b. proteger los equipos;
- c. prever recursos de respaldo; y
- d. proporcionar seguridad para las líneas de transmisión, antenas y fuentes de electricidad.

#### Comentario

La capacidad de mantener las comunicaciones en todas las situaciones de emergencia exige la implementación de medidas de seguridad tendientes a proteger al personal, las instalaciones y los equipos de comunicación. Las medidas de protección pueden incluir la ubicación del centro y los equipos en áreas de máxima seguridad, la instalación de vidrios blindados resistentes a las balas en las áreas de acceso público y la restricción del acceso al centro de comunicaciones. La seguridad de los equipos se puede proporcionar mediante la combinación de cámaras de seguridad, cercas u otras medidas basadas en las necesidades del organismo, la ubicación de los equipos y otras consideraciones operativas.

#### (M M M M) (LE1)

Se puede OBSERVAR el cumplimiento.

## 81.3.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Fuente de energía alternativa

---

El organismo cuenta con una fuente alternativa de energía eléctrica suficiente para garantizar el funcionamiento continuo de los equipos de comunicaciones de emergencia en caso de falla de la fuente eléctrica principal. La fuente de energía alternativa debe someterse a una prueba e inspección documentada, como mínimo una vez por mes o según la frecuencia recomendada por el fabricante, así como a una prueba u operación a plena carga por lo menos una vez por año.

#### Comentario

Los cortes de suministro de la fuente eléctrica principal suelen ser un problema frecuente. El organismo debería garantizar la continuidad de la función de comunicaciones de emergencia a través de una fuente de energía alternativa. La disposición de los equipos alternos debería garantizarse mediante la realización de pruebas razonables o de la autocomprobación de las tecnologías empleadas. Una observación documentada mensual del rendimiento de un generador con función de autoverificación será suficiente para cumplir con este requisito. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)

## 82.1.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Privacidad y seguridad

---

Una directiva escrita establece precauciones de privacidad y seguridad relacionadas con los registros centrales del organismo. Dicha directiva contempla los siguientes aspectos:

- a. la seguridad y el control del acceso a los archivos del organismo;
- b. la accesibilidad del personal de operaciones después del horario laboral; y
- c. los procedimientos y criterios aplicables para la publicación de los registros del organismo.

#### Comentario

Las precauciones de privacidad y seguridad previstas para la función de los registros centrales deberían establecerse de conformidad con las políticas del organismo y las leyes aplicables. Esta norma rige tanto para los registros físicos como para aquellos almacenados en formatos electrónicos o digitales.

La difusión de todos los registros debería realizarse en consonancia con los requisitos legales vigentes en la jurisdicción del organismo. Este debería establecer las condiciones de seguridad física necesarias para proteger a las instalaciones y, además, decidir quiénes se encuentran autorizados a acceder a los archivos del organismo. La seguridad de los archivos y de las instalaciones permite garantizar la integridad del sistema y de la información allí contenida.

En algunos organismos, la accesibilidad a los registros durante las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde suele tornarse problemática. En tales casos, debería facultarse a algunas personas específicas (ya sea que se encuentren en funciones o de guardia) para acceder físicamente o, cuando sea posible, por medios tecnológicos, a la información de los registros centrales.

(M M M M) (LE1)

## 82.1.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Registros de menores

---

Una directiva escrita establece lineamientos para regular la recopilación, la difusión y la conservación de los registros de menores. Allí, se contemplan los siguientes aspectos:

- a. los métodos para distinguir los registros de menores;
- b. la toma de huellas dactilares, fotografías y otras formas de identificación;
- c. la seguridad física y el control de acceso aplicables a la información confidencial sobre menores;
- d. el destino de los registros de menores una vez que estos alcanzan la mayoría de edad; y
- e. la eliminación de estos datos, cuando lo dictamine el tribunal.

#### Comentario

Las precauciones de privacidad y seguridad previstas para los registros de menores deberían establecerse de conformidad con las políticas del organismo y las leyes aplicables. El organismo distingue específicamente los registros penales y de identificación de menores de los registros penales de los adultos para impedir cualquier acceso o divulgación no autorizados. Esta identificación puede incluir índices con tarjetas especialmente señalizadas, archivos informáticos designados con acceso restringido o archivos independientes. La difusión de la información sobre menores debería realizarse en consonancia con los requisitos legales vigentes en las distintas jurisdicciones. Los procedimientos también deberían establecer lineamientos para la disposición de los registros de menores cuando estos alcancen la mayoría de edad, así como para su eliminación cuando el tribunal lo determine. El organismo debería establecer las condiciones de seguridad física necesarias para proteger los archivos de menores y, además, decidir quiénes se encuentran autorizados a acceder a esta información.

(M M M M) (LE1)

## 82.1.6 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Almacenamiento y copias de seguridad de archivos informáticos

---

El organismo tiene un proceso destinado a mantener la seguridad de los sistemas informáticos de los registros centrales. Dicho proceso cubre los siguientes aspectos:

- a. copia de seguridad de datos;
- b. almacenamiento;
- c. seguridad de acceso; y
- d. auditorías de contraseñas (por lo menos una vez al año).

#### Comentario

La integridad de un sistema informático depende estrictamente de la confiabilidad del sistema de seguridad instalado. Los archivos informáticos deberían guardarse en copias de seguridad de acuerdo con un cronograma regular y atenerse a las leyes o normas de conservación de los registros que hubiera. Los medios, las cintas, los discos o las unidades de almacenamiento deberían guardarse fuera de las instalaciones, en un lugar o área seguros, Si los medios empleados no se reciclan, deberían establecerse métodos de destrucción para impedir la recuperación de los datos a partir de soportes descartados. La verificación regular de las contraseñas, los códigos de acceso y otros dispositivos de seguridad permitirá preservar la integridad del sistema de registros. Otra entidad gubernamental puede mantener un sistema de seguridad para impedir el acceso no autorizado a los datos. El uso de sistemas automáticos diseñados para verificar la seguridad del acceso y las contraseñas se considerará suficiente para el cumplimiento de las viñetas "c" y "d" de la presente norma. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)

## 82.2.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Sistema de información de campo

---

Una directiva escrita establece un sistema de información de campo, en el que se incluyen los siguientes puntos:

- a. las pautas para saber cuándo corresponde escribir informes;
- b. los formularios que se deben utilizar en la elaboración de los informes de campo;
- c. la información requerida en los informes de campo;
- d. los procedimientos que se deben seguir para llevar a cabo los informes de campo; y
- e. los procedimientos relativos a la presentación y al procesamiento de los informes de campo, así como su revisión por parte de la supervisión

#### Comentario

Esta directiva puede plasmarse en un manual de información de campo que describa e ilustre los datos que se deben incluir en los formularios de estos informes. El documento debería ser totalmente abarcativo y constituir una guía integral para el usuario, así como una guía de recursos para todas las situaciones de información de campo.

Los formularios de información de campo sugeridos podrían incluir los siguientes: informe del delito, informe complementario, informe de accidente de tránsito, informe de arresto, informe de bienes, informe de acusación, e informe de control de demanda e incidentes varios. Los formularios pueden ser más especializados que los modelos enunciados, por ejemplo: delitos contra las personas, delitos contra la propiedad, etc. Los formularios también pueden agruparse para satisfacer los propósitos identificados en la norma. El informe de control de demanda e incidentes varios puede ser iniciado por los agentes de despacho y ser utilizado como un documento de control o como el informe completo de un incidente misceláneo.

El organismo debería adoptar una serie de formularios que le permitiera estandarizar la información de campo y estructurarla de manera tal que se garantice la obtención de la información básica necesaria respecto de todos los delitos e incidentes. Deberían incluirse modelos de estos formularios, con claras instrucciones sobre su llenado y forma de presentación. Si el organismo utiliza un sistema electrónico de información de campo, el personal debería recibir la capacitación adecuada para su manejo.

El primer paso del proceso de entrega debería exigir la realización de una revisión por parte de la supervisión, y el formulario debería estar diseñado para incluir la firma, las iniciales o la anotación electrónica del supervisor evaluador. Por lo general, la revisión de supervisión es una función que recae sobre el supervisor de primera línea. Esta tiene por fin garantizar que la asignación se ha realizado correctamente y se ha reportado de conformidad con el sistema de información de campo.

Si el organismo utiliza un sistema computarizado, la guía debería abordar los procedimientos aplicables a su uso.

### (M M M M) (LE1)



## 82.2.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Requisitos de información

---

Si se alega que un incidente tuvo lugar en el área de servicio del organismo, una directiva escrita exige que su información se encuadre en una o más de las siguientes categorías:

- a. denuncias de delitos efectuadas por ciudadanos;
- b. demandas de ciudadanos;
- c. incidentes derivados en el despacho o la asignación de un empleado;
- d. casos de naturaleza penal o no penal iniciados por los empleados del orden público; e
- e. incidentes que involucran arrestos o citaciones.

#### Comentario

El propósito de esta norma es requerir la implementación de un sistema integral de denuncias e informes. Debería mantenerse un registro de todas las medidas adoptadas por el personal del orden público, ya sea en respuesta a una solicitud de servicio o en virtud de acciones iniciadas de oficio. Si dos o más personas denuncian un mismo incidente, solo se debería requerir un único informe de caso.

La directiva debería establecer procedimientos tendientes a garantizar que se emprendan las acciones adecuadas para investigar los reclamos, evaluar las sugerencias, y corregir las deficiencias o remitirlas a las autoridades correspondientes para solicitar su corrección. La persona que efectúe la denuncia o plantee una sugerencia debería ser debidamente notificada de las medidas que se tomaron al respecto. Todo esto puede formar parte del documento general de información de campo del organismo.

(M M M M) (LE1)

## 82.2.3 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Sistema de numeración de casos

---

Una directiva escrita establece un sistema de numeración de los casos, según el cual se dispone la asignación de un número único para cada caso.

#### Comentario

Debería emplearse una única secuencia numérica (número de caso o incidente) para todos los incidentes que requieran los servicios del orden público, incluidas las investigaciones de choques o accidentes de tránsito, las investigaciones penales y los diversos pedidos de servicios de orden público. Para algunas actividades, como, por ejemplo, la expedición de multas de tránsito, no se requiere un registro de caso numérico. En esas instancias, el formulario de citación cumple la función del informe. El sistema numérico debería estar diseñado para garantizar que todos los casos tengan un número asignado y que no se omita ni duplique ningún número.

(M M M M) (LE1)

## 82.3.4 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Mantenimiento de multas de tránsito

---

Una directiva escrita establece procedimientos sobre el mantenimiento de registros de multas de tránsito. Dichos procedimientos contemplan los siguientes aspectos:

- a. la emisión de formularios de multas para el personal;
- b. el registro de las multas; y
- c. el almacenamiento de las multas en un área segura.

#### Comentario

La expedición y el registro de las multas por infracciones de tránsito deberían ser objeto de los más rígidos controles. En los registros del organismo deberían archivarse copias de las notificaciones de multas emitidas por el personal. La emisión, el registro y el almacenamiento de las multas pueden realizarse por medios electrónicos.

(M M M M) (LE1)

## 83.1.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Disponibilidad permanente

---

El personal calificado se encuentra disponible las 24 horas del día para cubrir la escena del crimen o un accidente de tránsito.

#### Comentario

Si ha tenido lugar un delito o una colisión para los cuales se requiere la inmediata recolección y preservación de pruebas físicas, debería poderse acceder a una función de procesamiento de la escena del crimen durante las 24 horas del día. Cuando se requieren los servicios inmediatos de un perito procesador de la escena del crimen, debería notificarse al personal calificado a la mayor brevedad posible. En muchos casos, la implementación o continuación del proceso investigativo deberían quedar en suspenso hasta la conclusión de ciertos aspectos relacionados con el trabajo de procesamiento de la escena del crimen. En consecuencia, es importante notificar al perito procesador para coordinar su llegada a la escena del crimen e instruir al personal que trabaje en la escena sobre cómo proceder hasta su llegada. Los departamentos más pequeños pueden contar con personal calificado de guardia o coordinar la incorporación de personal proveniente de otro organismo.

(M M M M) (LE1)

## 83.2.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Pautas y procedimientos

---

Una directiva escrita establece las pautas y los procedimientos que se deben seguir para recolectar, procesar y preservar las pruebas físicas presentes en el campo. En ella se regulan;

- a. las responsabilidades y precauciones correspondientes a los oficiales de primera respuesta;
- b. los procedimientos aplicables para la recolección, el almacenamiento y el traslado de las pruebas;
- c. los requisitos de capacitación en materia de recolección de pruebas para las personas encargadas de esta tarea;
- d. los procedimientos aplicables para el envío de pruebas a laboratorios acreditados; y
- e. el traspaso de la custodia de las pruebas físicas.

#### Comentario

El organismo debería desarrollar pautas generales para regular su enfoque de procesamiento de la escena del crimen. Por ejemplo, la primera regla debería consistir en asegurar y proteger la escena del crimen. Las políticas del organismo deberían estipular si el procesamiento debe ser llevado a cabo por personal de campo o especialistas. Los procedimientos de procesamiento deberían determinar la secuencia de las tareas, como la toma de fotografías, la realización de bosquejos, la búsqueda de huellas dactilares, la señalización y la recolección de las pruebas.

Es importante reconocer que las pruebas de ADN pueden utilizarse para identificar y eliminar sospechosos de un caso. Por lo tanto, deberían establecerse protocolos específicos con el fin de garantizar que las pruebas de ADN recolectadas se mantengan disponibles a tal efecto, teniendo en cuenta que su utilidad a veces puede extenderse más allá de las condenas asociadas al caso.

La directiva también debería establecer lineamientos relacionados con los métodos preferidos de recolección, rotulación/señalización y embalaje/almacenamiento de los distintos artículos probatorios. Los métodos utilizados deberían ser aquellos orientados a preservar el estado de las pruebas durante el proceso de recolección, impedir la contaminación de la evidencia con materiales extraños, y garantizar una toma de muestras tan completa como sea posible y práctico.

Para que las pruebas físicas sean admitidas por el tribunal en el juicio, es fundamental mantener la cadena de custodia. En este proceso, el primer paso consiste en marcar o rotular el artículo en el momento de su recolección, confiscación o recepción. Todos los artículos deberían estar señalizados, de manera que las pruebas no se dañen ni se contaminen. Los objetos que no puedan marcarse deberían colocarse en un recipiente adecuado, sellado y rotulado.

Para todos los artículos probatorios recolectados en una escena de crimen, el detective o perito procesador debería confeccionar una lista en la que se incluya su descripción (incluida la marca, el modelo y el número de serie, si corresponde), la fuente (la persona o el lugar del cual se lo obtuvo) y el nombre de la persona que recogió el objeto en cuestión. El inventario reviste una importancia fundamental para el detective o el perito procesador para registrar las actividades desarrolladas en la escena y clasificar las pruebas en el momento del juicio.

Si las pruebas se transfieren a otra persona con anterioridad a su registro en el organismo, es esencial documentar este traspaso para no interrumpir la cadena de custodia. El registro de la transferencia de las pruebas físicas debería incluir los siguientes datos: fecha y hora del traspaso; nombre y rol del receptor; motivo de la transferencia; nombre y ubicación del laboratorio; síntesis del hecho; exámenes requeridos; y fecha de transferencia a un laboratorio no perteneciente al organismo. Si las pruebas exigen el envío de

información a las bases de datos nacionales, este requisito debería cumplirse en forma oportuna. Esta norma es aplicable para todas las personas, las funciones y los componentes responsables por la recolección de pruebas.

(M M M M) (LE1)

## 83.2.4 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Equipos e insumos

---

El organismo ofrece o tiene acceso a personal, equipos e insumos que se utilizan para el procesamiento de las escenas de crimen con las siguientes finalidades:

- a. la recuperación de huellas dactilares ocultas;
- b. la captura de fotografías o imágenes audiovisuales;
- c. la realización de un bosquejo de la escena; y
- d. la recolección y la preservación de pruebas físicas.

#### Comentario

En algunas jurisdicciones, donde los peritos procesadores deban ir de una escena del crimen a la otra sin ninguna oportunidad de volver al punto central para reponer sus equipos e insumos, debería utilizarse un vehículo especialmente diseñado y equipado (por ejemplo, uno que contara con un generador eléctrico portátil, una escalera y luces). El personal de patrulla y los investigadores que se encuentren debidamente capacitados pueden llevar equipos en sus vehículos para el procesamiento de la escena. Es importante, sin embargo, que las personas a cargo del procesamiento estén equipadas con los materiales necesarios para permitir una cobertura oportuna y eficaz de la escena del crimen.

(M M M M) (LE1)

## 83.2.6 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Elaboración del informe

---

Una directiva escrita establece la confección de un informe por parte de la persona a cargo del procesamiento de la escena de un crimen o accidente de tránsito.

#### Comentario

En el momento del juicio, se debe contar con un registro preciso de los eventos que acontecieron en la escena con relación a la investigación. La directiva puede exigir que el informe incluya algunos de los siguientes elementos: fecha y hora de llegada a la escena; ubicación del delito; nombre de las víctimas, si se los conoce; nombre del sospechoso, si se lo conoce; medidas adoptadas en la escena, incluida la cantidad de fotografías tomadas y la indicación de las mediciones que se tomaron o no se tomaron; una lista de las pruebas físicas recuperadas; y el número de expediente.

Otros datos que deberían incluirse cuando se requiera la participación de un perito procesador son: la fecha y la hora de recepción de la solicitud de servicio, el nombre del oficial investigador, el destino que se le dio a las pruebas físicas y a los negativos expuestos, y la información de medición relacionada con la escena del crimen.

(M M M M) (LE1)



## 83.3.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Pruebas, envío al laboratorio

---

Una directiva escrita establece procedimientos para regular el envío de las pruebas a un laboratorio forense, los cuales contemplan:

- a. la identificación de la persona responsable por el envío de las pruebas;
- b. los métodos de embalaje y transferencia de las pruebas al laboratorio;
- c. los tipos de documentos que deben acompañar a las pruebas enviadas;
- d. los recibos que permitan garantizar el mantenimiento de la cadena de custodia; y
- e. la condición de que los resultados del laboratorio se entreguen por escrito.

#### Comentario

La directiva escrita debería especificar procedimientos relativos a la entrega de pruebas perecederas al laboratorio forense, como sangre fresca, objetos manchados de sangre, otras manchas fisiológicas y muestras de tejido, y materiales biológicos. Los elementos de gran tamaño y volumen, las armas de fuego, las drogas y otros artículos deberían prepararse de una manera uniforme que cumpla con los requisitos del laboratorio receptor.

En esta directiva, debería definirse la responsabilidad por la solicitud de exámenes de laboratorio, así como por la preparación y el envío de pruebas a este último. Asimismo, deberían establecerse pautas sobre los tipos de documentos que acompañarán la evidencia y su confección. La cadena de custodia debería mantenerse cuidadosamente.

Pueden aceptarse informes verbales emitidos por el laboratorio; sin embargo, el organismo debería requerir su respaldo posterior por un informe escrito. Cuando el laboratorio forma parte del organismo, la directiva debería especificar la provisión de resultados escritos. Pero cuando este no forma parte de la entidad, el formulario de transmisión de las pruebas debería ir acompañado por una carta de transmisión o una solicitud donde se pidiera el informe de los resultados del laboratorio por escrito.

### (M M M M) (LE1)

## 84.1.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Sistema de control de pruebas y bienes

---

Una directiva escrita establece procedimientos relativos a la recepción de todos los bienes probatorios y sujetos a custodia que los empleados remitan al control del organismo. Tales procedimientos incluyen:

- a. la exigencia de que todos los bienes queden asentados en los registros del organismo antes de que el personal termine su turno de servicio o de acuerdo con las circunstancias excepcionales que se definan en la política;
- b. la exigencia de que todos los bienes queden bajo el poder de la función de control de bienes y pruebas antes de que el personal termine su turno de servicio o de acuerdo con las circunstancias excepcionales que se definan en la política;
- c. el requerimiento de que se elabore un informe escrito donde se detallen las circunstancias por las cuales tales bienes quedaron bajo el control del organismo y se describa cada uno de los artículos retenidos;
- d. el establecimiento de pautas para el embalaje y la rotulación de los bienes previo a su almacenamiento;
- e. el establecimiento de medidas de seguridad adicionales para la manipulación de artículos excepcionales, valiosos o frágiles;
- f. el requerimiento de todos los esfuerzos que sean necesarios para identificar y notificar al propietario o custodio de los bienes que se encuentran bajo el control del organismo;
- g. el establecimiento de procedimientos para la liberación temporaria y definitiva de los artículos del control de la función de bienes y pruebas; y
- h. el establecimiento de procedimientos de control interno.

#### Comentario

El organismo no debería perder de vista su responsabilidad de proteger todos los bienes que reciba bajo su control y cuidado, ni de su obligación continua, en ciertas situaciones, de mantener una cadena de custodia ininterrumpida. El organismo debería establecer controles específicos y garantizar el estricto cumplimiento de todas sus políticas y procedimientos relacionados con los bienes conservados bajo custodia o los bienes de valor probatorio. Estas medidas deberían estar destinadas a proteger tanto al personal como al organismo.

Con la mayor celeridad posible, todos los empleados deberían confeccionar un inventario descriptivo de cada artículo que llegue a sus manos como consecuencia de sus deberes y responsabilidades oficiales. Inicialmente, los empleados deberían remitir al control de la función de bienes y pruebas todos los bienes que hayan obtenido durante su turno antes de que este finalice. De esta forma, se permitiría el inventario y la documentación oficial de los bienes en los registros del organismo de manera oportuna. El organismo puede autorizar excepciones para estos procedimientos. Sin embargo, debería requerirse la aprobación de supervisión y la realización de un inventario descriptivo verbal o por medios digitales cuando la distancia dificulte el cumplimiento de estas medidas.

Los bienes deberían almacenarse según un criterio uniforme. Deberían establecerse métodos para regular la preparación, la rotulación y el registro de los artículos. Pueden asignarse responsabilidades para el cumplimiento de estas tareas.

Cuando se considere que los bienes, independientemente de su procedencia, sean frágiles, tengan un valor elevado o, por otro motivo, constituyan un mayor riesgo de seguridad, deberían adoptarse medidas adicionales para regular su manipulación y recepción. Se deben establecer lineamientos para la manipulación de elementos como dinero, armas de fuego u otro tipo, sangre y otros fluidos corporales, y drogas.

Las drogas deberían embalsarse en un envase protector inviolable toda vez que sean recibidas, liberadas o restituidas al custodio de estos bienes. La finalidad de este sistema de embalaje consiste en garantizar que el custodio no tenga que abrir los paquetes de drogas a los efectos de verificar su contenido toda vez que estos deban salir de la sección de los bienes para ser remitidos al tribunal, el laboratorio criminal u otros destinos autorizados. Todos los recipientes y paquetes deberían inspeccionarse con el fin de detectar posibles alteraciones y evitar el riesgo de sustituciones.

Deberían remitirse informes escritos, en los que se enumeren los bienes obtenidos y se detallen las circunstancias asociadas con su custodia. Pueden utilizarse números de casos para establecer referencias cruzadas con los bienes.

Deberían redactarse y seguirse estrictos procedimientos de control internos, como una lista de verificación que permita garantizar la coherencia en el registro de los bienes y las pruebas, la minuciosidad esperada por el organismo (independientemente de los cambios que tengan lugar en el personal) y el cumplimiento de los objetivos de las normas de acreditación.

Una vez que los bienes sean dejados oficialmente bajo el control del organismo, debería establecerse un procedimiento para regular su remoción con el fin de una mayor investigación, su envío al tribunal, su liberación u otro propósito oficial. Un documento escrito garantiza la rendición de cuentas y la continuidad de la cadena de custodia hasta la disposición final de las pruebas. En todo momento, debería prohibirse que los empleados almacenen los bienes en sus escritorios personales, gabinetes, vehículos, hogares u otros lugares que no sean seguros o impliquen una interrupción de la cadena de custodia. Asimismo, la utilización personal de los bienes debería quedar terminantemente prohibida.

Deberían hacerse todos los esfuerzos razonables para ubicar a los propietarios de los bienes bajo custodia y notificarlos acerca del estado de sus pertenencias. En la medida de lo posible, la restitución al propietario debería efectuarse con la mayor celeridad que sea posible en virtud de la legislación aplicable.

(M M M M) (LE1)

## 84.1.2 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Almacenamiento y seguridad

---

Todos los bienes que se encuentran bajo custodia o tienen valor probatorio deben almacenarse dentro de áreas designadas, seguras y con acceso restringido al personal autorizado.

#### Comentario

Es menester adoptar procedimientos de seguridad administrativa y física para garantizar que todos los bienes llevados bajo la custodia del organismo, y de algún modo almacenados por este, sean debidamente controlados y protegidos mientras permanezcan en la entidad. El ingreso a las áreas de almacenamiento de los bienes debería ser restringido a fin de evitar cualquier alteración, remoción no autorizada, robo u otro tipo de exposición de los bienes almacenados en el organismo y para mantener la cadena de custodia.

Algunos artículos bajo custodia, por su naturaleza intrínseca, requieren protección, seguridad y precauciones de manipulación adicionales.

Algunos activos como el dinero, los metales preciosos, las joyas, las armas de fuego, los explosivos y las drogas deberían considerarse especialmente. El organismo puede establecer sus propios lineamientos y determinar el grado de seguridad adicional requerido en estos casos. La provisión de contenedores cerrados con llave, como bóvedas, gabinetes o salas internas, debería bastar para satisfacer los requisitos de esta norma. La aplicación de mayores restricciones de acceso en ciertas áreas es otro factor que optimiza las precauciones de seguridad. Sin embargo, no es necesario que cada tipo de artículo tenga su propia área segura independiente.

Si el organismo almacena explosivos, deben emplearse contenedores adecuados que exhiban todos los letreros de materiales peligrosos/indicaciones de advertencia requeridos en función del tipo y la cantidad de materiales almacenados.

La entidad debería tener acceso a un sector seguro refrigerado para el almacenamiento de artículos perecederos, como muestras de sangre y orina. Si dispone de un refrigerador cerrado en el predio para esta finalidad, su uso debería ser exclusivo para los bienes en custodia y las pruebas.

Además de las instalaciones o salas generales destinadas a los bienes, el organismo debería contar con sectores seguros para el almacenamiento de artículos de gran tamaño, como vehículos, bicicletas, artefactos eléctricos, etc. Deberían preverse áreas y procedimientos especiales a tal efecto. Las áreas externas, como los terrenos confiscados, son vulnerables. Al evaluar el grado de seguridad necesario, el organismo debería ponderar la importancia de los bienes que planea almacenar en estas áreas y las consecuencias que acarrearía el robo, el daño o la contaminación de estos artículos mientras permanecen bajo custodia.

#### (M M M M) (LE1)

Se puede OBSERVAR el cumplimiento.

## 84.1.3 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Seguridad temporal

---

Se proveen instalaciones seguras para el almacenamiento de bienes bajo custodia o probatorios en ocasiones en las cuales la sala designada para estos usos se encuentre cerrada.

#### Comentario

Deberían establecerse disposiciones para preservar los artículos que sea necesario cuando la sala destinada al almacenamiento de bienes esté cerrada. Para cumplir con este objetivo pueden seguirse distintos métodos, como la instalación y la utilización de buzones unilaterales, gabinetes o contenedores especialmente diseñados.

#### (M M M M) (LE1)

Se puede OBSERVAR el cumplimiento.

## 84.1.4 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Seguridad de sustancias prohibidas, armas destinadas a la capacitación

---

Una directiva escrita establece procedimientos tendientes a garantizar la seguridad y responsabilidad de las sustancias controladas, las armas o los explosivos empleados con fines de investigación o capacitación.

#### Comentario

Algunos organismos pueden optar por utilizar las sustancias prohibidas confiscadas o secuestradas (como, por ejemplo, armas o explosivos) para fines de investigación o capacitación. Es fundamental que el organismo establezca medidas de protección para mantener la seguridad y la integridad de estos artículos. El organismo debería estipular pautas para el registro periódico de cualquier objeto empleado con estos propósitos.

Si el organismo almacena explosivos, deben emplearse contenedores adecuados que exhiban todos los letreros de materiales peligrosos/indicaciones de advertencia requeridos en función del tipo y la cantidad de materiales almacenados.

(M M M M) (LE1)

## 84.1.5 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Registros, estados de los bienes

---

Los registros reflejan el estado de todos los bienes conservados por el organismo.

#### Comentario

Para el funcionamiento de la sala de almacenamiento de bienes, es fundamental llevar un sistema de registro que refleje la ubicación de los bienes; la fecha y la hora en que estos se recibieron o liberaron; la naturaleza, el tipo y la cantidad de bienes disponibles; y la cadena de custodia observada desde el momento inicial del almacenamiento hasta la destrucción o disposición final del artículo. Muchos organismos han implementado con éxito un sistema de "código de barras" para el manejo de los bienes.

(M M M M) (LE1)

## 84.1.6 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Inspecciones e Informes

Con el fin de mantener un elevado grado de integridad probatoria sobre los bienes y las pruebas sujetos al control del organismo, deberán realizarse las siguientes inspecciones, auditorías e inventarios documentados:

- a. una inspección semestral destinada a determinar el cumplimiento de los procedimientos utilizados para el control de los bienes y las pruebas, a cargo de la persona responsable por la función de control de tales artículos o su delegado;
- b. una auditoría de los bienes y las pruebas que, de conformidad con el Apéndice I, debe realizarse siempre que se asigne un custodio nuevo al puesto o se transfiera al anterior. Dicha auditoría será realizada conjuntamente por el custodio recientemente designado y un delegado del director ejecutivo, para garantizar que los registros sean correctos y estén adecuadamente asentados;
- c. una auditoría anual de los bienes y las pruebas que, de conformidad con el Apéndice K, estará a cargo de una persona no asociado directa o habitualmente con la función de control de estos artículos, según las indicaciones del director ejecutivo del organismo; e
- d. inspecciones sin previo aviso de las áreas de almacenamiento de bienes y pruebas, ordenadas por el director ejecutivo del organismo, por lo menos, una vez al año.

#### Comentario

La finalidad de esta norma es garantizar la integridad del sistema de almacenamiento de los bienes bajo custodia y las pruebas. La inspección se lleva a cabo con el objeto de determinar que la sala de bienes se mantenga limpia y ordenada, que se conserve la integridad de los bienes allí almacenados, que se cumplan las disposiciones de las órdenes o directivas del organismo respecto del sistema de gestión de bienes, que los artículos estén protegidos contra el daño y el deterioro, que se sigan procedimientos de registro adecuados, y que se descarten inmediatamente los bienes que ya no tengan valor probatorio.

Durante la auditoría conjunta asociada a las transferencias de custodios, deberá revisarse una muestra del total de los registros de los artículos de alto riesgo (por ejemplo, dinero, metales preciosos, joyas, armas de fuego y drogas) que se encuentran bajo el control del organismo para verificar la corrección de su documentación y rendición de cuentas. El Apéndice I podría utilizarse como base para determinar el tamaño de muestra apropiado de estos artículos de alto riesgo. Una tasa de error superior al cuatro por ciento exigirá la realización de un inventario total de estos bienes. En el caso de los bienes generales, la auditoría asociada a las transferencias de custodios debería ser suficiente para garantizar la integridad del sistema y la rendición de cuentas de los bienes. La persona que asuma la custodia de los bienes debería asegurarse de que los registros estén actualizados y correctamente asentados. Todas las discrepancias deberían registrarse antes de que el nuevo custodio asuma su responsabilidad por los artículos.

La auditoría anual está destinada a garantizar la continuidad de la custodia y no exige el registro pormenorizado de cada uno de los bienes. Las auditorías deberían ser suficientes para garantizar la integridad del sistema y la adecuada rendición de cuentas de los bienes. El Apéndice K podría utilizarse como base para determinar el tamaño de muestra mínimo que debería seleccionarse de los bienes (incluidos los artículos de alto riesgo). La persona encargada de la realización de la auditoría debería ser designada por el director ejecutivo del organismo. En ningún caso este inspector podrá ser nombrado por los oficiales al mando o los supervisores que se encuentren a cargo del control de la función de los bienes.

La inspección sin previo aviso no debería ser una tarea que llevara demasiado tiempo. En ella, el director ejecutivo o su delegado pueden simplemente ingresar a las áreas de bienes y pruebas para inspeccionar la



limpieza y el orden, y examinar algunos artículos o pruebas aislados para asegurarse de que todo esté como corresponde. Norma con plazos.

Las agencias pueden considerar el uso de personal fuera de la agencia para realizar las auditorías e inspecciones en las viñetas b, c, d. El Director Ejecutivo puede seleccionar al personal de una ciudad o pueblo contiguo, o los empleados que trabajan para el municipio, como los auditores de la ciudad, etc. Cualquier persona que se utilice fuera del personal de la agencia debe ser debidamente examinada. (M M M M) (LE1)

## 91.1.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Evaluación y Análisis de Riesgos

---

El organismo tiene una directiva escrita que requiere la realización de evaluaciones y análisis de riesgos documentados cada cuatro años. En ella se abordan los siguientes aspectos:

- a. las áreas específicas que deben revisarse;
- b. la identificación de los registros e informes que se deben utilizar;
- c. los riesgos de actividad criminal a los que se enfrenta la comunidad universitaria;
- d. los riesgos de accidentes presentes en la comunidad universitaria;
- e. los riesgos de pérdidas patrimoniales a los que está expuesta la institución y las personas que participan en ella;
- f. los problemas relativos a la responsabilidad; y
- g. la comunicación de las conclusiones y las recomendaciones extraídas del análisis a los oficiales pertinentes fuera del organismo.

#### Comentario

La evaluación y el análisis de los riesgos pueden formar parte de otras evaluaciones efectuadas por la institución y deberían abarcar aquellas áreas en las que la función de seguridad tenga o pueda tener responsabilidades. El análisis puede identificar áreas en las que sería conveniente adoptar medidas de mitigación orientadas a eliminar o reducir las lesiones, los daños patrimoniales y los costos.

La base fundamental de la función de seguridad radica en la evaluación y el análisis de la información disponible. El análisis de los datos anteriores señala los acontecimientos ocurridos y brinda una perspectiva de los sucesos futuros. En tal sentido, deberían considerarse la frecuencia de los incidentes pasados, la gravedad de los eventos y los costos derivados de las pérdidas o sustituciones. Entre los factores por considerar se pueden mencionar los informes de delitos e incidentes, los informes de accidentes personales y vehiculares, los posibles sucesos geográficos y meteorológicos, las cuestiones físicas y edilicias, el entorno demográfico circundante, los posibles actos de negligencia humana, o las acciones criminales y terroristas.

El análisis debería enviarse a las autoridades competentes ajenas a la función de seguridad pública del campus. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)

## 91.1.3 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Investigación de antecedentes en el campus

---

Si el organismo tiene la función de llevar a cabo investigaciones de antecedentes sobre los alumnos, los docentes, los administradores y otros integrantes del personal del campus, una directiva escrita debería definir esta responsabilidad.

#### Comentario

Actualmente, la naturaleza y el alcance de algunas actividades que se desarrollan en el entorno de los campus universitarios requieren la realización de investigaciones de antecedentes para determinar la confiabilidad de determinados individuos. Los organismos deberían conocer y aplicar las leyes y las regulaciones vigentes con relación a la investigación, los procedimientos, y la distribución y conservación de los registros.

(M M M M) (LE1)

## 91.1.4 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Servicio de escolta de seguridad en el campus

---

Si el organismo del orden público del campus tiene a su cargo la prestación de un servicio de escolta de seguridad en el predio, una directiva escrita debería abordar:

- a. las condiciones requeridas para la prestación de los servicios de escolta;
- b. la notificación del servicio a la comunidad universitaria;
- c. la supervisión;
- d. la selección de los escoltas de seguridad;
- e. la capacitación u orientación previstas; y
- f. las reglas y regulaciones aplicables a los escoltas de seguridad.

#### Comentario

Muchos organismos del orden público de los campus ofrecen o gestionan la prestación de un servicio de escolta de seguridad en el predio conformado por estudiantes, voluntarios, guardias de seguridad contratados o empleados de medio tiempo. Este servicio suele ser utilizado por los miembros de la comunidad universitaria cuando deben viajar solos por áreas apartadas o en horarios nocturnos, o cuando existe una preocupación de seguridad personal determinada.

Es importante coordinar investigaciones de antecedentes, procesos de selección de candidatos y sesiones de capacitación u orientación adecuadas antes de autorizar el inicio de estas funciones.

Esta norma no resulta aplicable a los empleados regulares del organismo del orden público del campus, los cuales pueden prestar servicios de escolta de seguridad en el marco de sus funciones habituales.

(M M M M) (LE1)

## 91.1.5 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Sistema de notificación de emergencias

---

Si el organismo del orden público del campus ejerce una responsabilidad total o parcial sobre un sistema de notificación de emergencias, una directiva escrita debe definir:

- a. las condiciones de autorización para el uso del sistema;
- b. las condiciones que activarán el sistema de notificación
- c. los métodos por los cuales se difundirá la información;
- d. quién se encargará de activar el sistema de notificación; y
- e. los mecanismos de prueba.

#### Comentario

Un sistema de notificación de emergencias en el campus constituye un método importante y efectivo de informar a la comunidad del campus sobre las condiciones de peligro actuales (por ejemplo, incendios o incidentes de disparos), condiciones que pueden desatarse en el futuro (como advertencias de tornados) u oportunidades en las cuales la comunidad universitaria pueda asistir en la ubicación de una persona desaparecida o de un delincuente.

Un aspecto principal de estos sistemas está conformado por algún tipo de notificación personal electrónica que puede requerir la inscripción individual de sus miembros. Esto trae aparejado el manejo de una base de datos en constante evolución, así como cuestiones relativas a la integridad, la seguridad y la privacidad del sistema, dado que la mayoría de estas redes involucran a varias entidades además del organismo del orden público. La coordinación y la cooperación tienen una importancia crítica.

Esta norma aclara el rol del organismo y está diseñada, en parte, para identificar las debilidades del sistema integral con el fin de promover su corrección y coordinación.

El sistema también debería contemplar actualizaciones periódicas de la situación y la comunicación pertinente a la comunidad universitaria cuando el incidente que motivó la notificación haya concluido.

Además de las notificaciones electrónicas, el sistema también podría comprender sirenas o parlantes, carteleras electrónicas, anuncios por radio o televisión y llamadas de cobro revertido.

Deberían tenerse en cuenta las normas federales y estatales/provinciales aplicables a estos sistemas.

(M M M M) (LE1)

## 91.1.6 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Evaluación de amenaza conductual

---

El organismo tiene una directiva escrita que aborda su participación en el proceso de evaluación de amenaza conductual del campus.

#### Comentario

La finalidad de esta norma es avisar a los recursos apropiados del campus sobre aquellos miembros que, a criterio del organismo del orden público, exhiban señales indicadoras de algún riesgo físico o emocional para sí mismos u otras personas. Esta situación puede ser producto de una relación abusiva, una indiferencia significativa frente a las consecuencias del consumo excesivo de alcohol o drogas, o una incapacidad de adaptación grave a la vida en el campus que, de persistir en el tiempo, podría derivar en el daño del sujeto inadaptado u otras personas.

(M M M M) (LE1)

## 91.1.7 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Responsabilidades de las cámaras de seguridad

---

Si el organismo tiene cámaras de seguridad bajo su responsabilidad, una directiva escrita debería abordar:

- a. cómo evaluar las condiciones para determinar las ubicaciones de las cámaras;
- b. las condiciones y responsabilidades asociadas con el monitoreo de las cámaras y la respuesta requerida frente a los potenciales incidentes;
- c. el establecimiento de un cronograma de conservación para los medios de almacenamiento y protocolos de acceso de seguridad;
- d. las responsabilidades por el mantenimiento y la prueba de las cámaras;
- e. la capacitación de los empleados;
- f. la reevaluación anual de los incidentes y las ubicaciones de las cámaras; y
- g. las solicitudes de visualización de las grabaciones y la publicación de datos e información.

#### Comentario

Las cámaras de seguridad son un método eficaz para reducir el delito, asistir en la identificación de delincuentes, y señalar problemas de tránsito y situaciones en las que el público puede requerir ayuda.

Las responsabilidades por la vigilancia a través de cámaras de seguridad pueden ser compartidas con otros departamentos u organizaciones; sin embargo, es importante que todas las partes involucradas cumplan con sus obligaciones.

Es necesario volver a evaluar la ubicación y el despliegue técnico de las cámaras con el fin de garantizar la realización de los ajustes oportunos que sean necesarios. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)

## 91.1.8 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Teléfonos y dispositivos exclusivos para emergencias

---

Si el campus cuenta con ubicaciones fijas para teléfonos y otros dispositivos "exclusivos para emergencias", el organismo tiene una directiva escrita que aborda:

- a. los procedimientos para determinar sus ubicaciones;
- b. la realización de tareas de mantenimiento y pruebas regulares;
- c. los procedimientos de respuesta;
- d. los métodos para notificar a la comunidad universitaria acerca del servicio; y
- e. una evaluación de necesidades basada en una inspección de seguridad documentada que tiene lugar cada cuatro años.

#### Comentario

Generalmente denominados teléfonos de luz azul o de emergencia, estos bien señalizados teléfonos o dispositivos de línea directa con el organismo del orden público pueden ofrecer a la comunidad universitaria un medio de contacto inmediato para la solicitud de servicios de seguridad pública. Estos dispositivos pueden estar ubicados dentro de los edificios o en entornos externos. Es posible que el organismo no sea plenamente responsable por estos artefactos; sin embargo, debe demostrar que la institución ha cumplido íntegramente con los requisitos de la norma. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)



## 91.1.9 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Procedimientos de investigación administrativa

---

Una directiva escrita describe los procedimientos que se deben seguir para la realización de una investigación administrativa. En ella se contemplan los siguientes aspectos:

- a. *la especificación de la meta de la investigación administrativa;*
- b. *la revisión y el análisis de los registros, la documentación y los materiales relacionados;*
- c. *la realización de entrevistas adicionales;*
- d. *la búsqueda de información adicional;*
- e. *la planificación, la organización y la confección de informes investigativos y de los resultados para someterlos a la aprobación de las autoridades administrativas competentes; y*
- f. *la consulta con las autoridades fiscales correspondientes en todas las instancias en las que se descubran actividades delictivas durante el curso de la investigación administrativa no penal.*

#### Comentario

Las autoridades del orden público del campus con frecuencia cumplen una función doble, como agentes de policía y como funcionarios administrativos. Ocasionalmente, se asigna a estos oficiales la tarea de dirigir investigaciones administrativas no penales relacionadas con empleados no pertenecientes al departamento de policía o seguridad (con excepción de las investigaciones de inconducta abordadas dentro del ámbito de Asuntos Internos). Tales investigaciones administrativas deberían desarrollarse de conformidad con las prácticas recomendadas en la materia.

(M M M M) (LE1)

## 91.2.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Función y responsabilidades del organismo

---

Si el organismo de un establecimiento educativo o universitario tiene un centro médico dentro de su jurisdicción, una directiva escrita regula su función y sus responsabilidades en lo que respecta a la prestación de servicios de seguridad pública para tales instalaciones.

#### Comentario

Los centros médicos universitarios pueden estar directamente gobernados por la institución de educación superior pertinente o por una autoridad hospitalaria autónoma estrechamente vinculada con dicha institución. Con frecuencia, estos centros médicos contratan empresas de seguridad externas u oficiales de policía fuera de servicio, o bien, depositan en su propio personal de seguridad la responsabilidad por el patrullaje de las instalaciones. La directiva debería abordar la función del organismo respecto de este patrullaje, así como su respuesta frente a las solicitudes de servicio requeridas en el predio. Esta norma no es aplicable para centros médicos de estudiantes, docentes o personal administrativo con operaciones limitadas.

(M M M M) (LE1)

## 91.4.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Puesto responsable por la Ley Clery

---

El organismo tiene una directiva escrita en la que se estipula un puesto responsable por el cumplimiento de la Ley Clery y se incluyen los siguientes aspectos:

- a. *requisitos de información anual;*
- b. *advertencias oportunas a la comunidad universitaria sobre los delitos que constituyen una amenaza para los alumnos y los empleados;*
- c. *registro público de delitos;*
- d. *envío de datos al Departamento de Educación de los Estados Unidos;*
- e. *determinación de los derechos de las víctimas de ataques sexuales; y*
- f. *cumplimiento de otros requisitos operativos y de información conforme con las estipulaciones del Departamento de Educación de los Estados Unidos.*

#### Comentario

La Ley Clery es muy específica sobre los tipos de delitos que deben denunciarse en distintas categorías. Los requisitos de información también abarcan áreas públicas adyacentes al campus, localidades vecinas, etc. Por lo tanto, es posible que sea necesario solicitar cierta información a los organismos del orden público cercanos. Asimismo, existen requisitos relacionados con la publicación de las políticas del organismo sobre distintos temas, como, por ejemplo, los ataques sexuales, el Título IX, la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) y la interacción con otros organismos del orden público. La Ley de Oportunidades de Educación Superior también debería consultarse como un recurso a la hora de considerar las implicaciones de esta norma. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)

## 91.3.1 (LE1)

### (M M M M) (LE1) Función y responsabilidades del organismo

---

Si el organismo tiene uno o varios centros de investigación intensiva en su campus o dentro de su jurisdicción, una directiva escrita establece sus roles y sus responsabilidades de respuesta para estas instalaciones, los cuales incluyen:

- a. *la identificación del puesto u organismo del campus responsable por coordinar la respuesta frente a los diversos incidentes que tengan lugar en el centro o las instalaciones;*
- b. *las responsabilidades específicas del personal de comunicaciones del organismo;*
- c. *las responsabilidades específicas del personal de respuesta del organismo;*
- d. *la capacitación en riesgos especiales y respuesta que debe recibir el personal del organismo por lo menos anualmente; y*
- e. *los requerimientos o necesidades de equipos especializados.*

#### Comentario

Las instalaciones de investigación suponen un riesgo elevado, tanto para el personal de seguridad público que debe brindar respuestas como para el centro en sí mismo. Esto es aplicable para las respuestas de emergencia y para las situaciones que no revisten urgencia. La directiva debería prever los procedimientos de respuesta, la disponibilidad de la información y los equipos necesarios para garantizar la seguridad de los oficiales de respuesta y la investigación albergada en el centro. Es menester destacar la diversidad de disposiciones normativas y de seguridad que afectan a estas instalaciones, las cuales deberían ser mencionadas al elaborar las políticas y las capacitaciones relacionadas. Norma con plazos.

(M M M M) (LE1)